

DISCLAIMER: The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલયોગ્ય

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં

દીવાની અપીલીય હકૂમત

સિવિલ અપીલ નં.૮૧૨૯/૨૦૨૨

મધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડ

... અપીલકર્તા

વિરુદ્ધ

યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા અને અન્ય

... સામાવાળાઓ

સહ

સિવિલ અપીલ નં.૮૧૩૦/૨૦૨૨

અને સહ

સિવિલ અપીલ નં.૮૧૩૧/૨૦૨૨

ચુકાદો

મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ ડૉ. ધનંજય વાય ચંદ્રચુડ

આ ચુકાદામાં નીચે મુજબના વિભાગો સમવિષ્ટ છે:

અ. હકીકતો.....	3
બી. રજુઆત.....	21
સી. મુદ્દાઓ.....	27
ડી. પરવાનગીના રીન્યુઅલ માટે સુરક્ષા મંજૂરીની આવશ્યકતા.....	30
ઈ. પ્રક્રિયાગત આધાર પર ન્યાયિક સમીક્ષા.....	37
ઈ.૧ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો: હેતુ અને વિષયવસ્તુ.....	41
ઈ.૨ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું સંવૈધાનિકરણ: મેનકા ગાંધીની અસર.....	49
ઈ.૩ પ્રક્રિયાની વાજબીપણાની ચકાસણી કરવા માટેનું ધોરણ વાજબીપણું તરીકે પ્રમાણતા	55
એફ. નિષ્પક્ષ સુનાવણી માટેના એમબીએલના અધિકારનું ઉદ્ધંધન.....	60
જી. શું એમબીએલના નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનું ઉદ્ધંધન વાજબી છે કે કેમ.....	72
જી.૧ કુદરતી ન્યાય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા: ડિજી અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકોમાં નિર્ણયો.....	72
જી.૨ પ્રમાણભૂત ધારાધોરણો લાગુ કરવા.....	91
જી.૨(એ) કાયદેસર લક્ષ્ય તબક્કો.....	92
(I) ગોપનીયતા અને આઈબીના અહેવાલો.....	95
(II) રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા.....	96
(III) સીલ કરેલું કવર ખોલતા.....	103
જી.૨ (બી) ઉપયુક્તતા.....	119
જી.૩ (ક) ઓછામાં ઓછા પ્રતિબંધાત્મક માધ્યમો.....	122
(I) ટોટેન દાવા: મુદ્દાની બિન-ન્યાયસંગતતા:.....	124
(II) કલોઝ મટેરિયલ પ્રોસિજર અને વિશેષ વકીલો.....	125
(III) જાહેર હિતની રક્ષા.....	127
એચ. જાહેર હિતની રક્ષાના દાવાઓ પર ન્યાયશાસ્ત્ર.....	137
એચ.૧ ભારત.....	137
એચ.૨ યુનાઈટેડ કિંગડમ.....	153
એચ.૩ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ.....	159
એચ. ૪ કેનેડા.....	161
આઈ. જાહેર હિતમાં મુક્તીના દાવાઓની ચકાસણી કરવા માટે પ્રમાણભૂત માપદંડ.....	173
જે. જાહેર હિત મુક્તિ અથવા સીલ કરેલું કવર: ઓછા પ્રતિબંધાત્મક સાધનો.....	178

કે. મૂળભૂત પડકાર: એમ.આઈ.બીની મંજૂરી રિન્યૂ કરવાની ના પાડતી કાર્યવાહીની માન્યતા	194
એલ. નિષ્કર્ષ અને દિશા નિર્દેશો.....	202

૧ કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે ["એમઆઈબી"] મધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડ ["એમબીએલ"] ને "મીડિયા વન" નામની, સમાચાર અને વર્તમાન પ્રવાહોની ટેલિવિઝન ચેનલને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવા આપેલ મંજૂરીને રદ કરી હતી. વ્યવસાયી પત્રકારોના ટ્રેડ યુનિયન એમબીએલ અને પ્લેનેટકાસ્ટ મીડિયા સર્વિસીસ લિમિટેડના સંપાદક, પરિષ્ઠ વેબ ડિઝાઇનર અને પરિષ્ઠ કેમેરામેનનો સમાવેશ કરતા અપીલકર્તાએ પ્રથમ સામાવાળાની કાર્યવાહીને પડકારતા, કેરળ હાઇઅદાલત સમક્ષ બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૨૬ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. તા.૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ના ચુકાદા દ્વારા, સિંગલ જજે અરજીઓને નામંજૂર કરેલ. હાઇઅદાલતની ડિવિઝન બેંચે તા.૨ માર્ચ ૨૦૨૨ના ચુકાદા દ્વારા રિટ અપીલને નામંજૂર કરેલ. હાઇઅદાલતે, બીજા સામાવાળા – કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય ["એમએચએ"] દ્વારા સીલબંધ કવરમાં ફક્ત અદાલત સમક્ષ જાહેર કરવામાં આવેલ પુરાવા પર આધાર રાખ્યો હતો. અપીલકર્તાઓએ હાઇઅદાલતની ડિવિઝન બેન્ચના ચુકાદાની યથાર્થતાને પડકારતા, બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૩૬ હેઠળ કાર્યવાહી દાખલ કરેલ.

અ. હકીકતો

૨ તા.૧૯ મે, ૨૦૧૦ના રોજ, એમબીએલે 'મીડિયા વન' નામની સમાચાર અને વર્તમાન પ્રવાહોની ટેલિવિઝન ચેનલને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી માટે અરજી કરી હતી. તા.૭ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૧ના રોજ, ગૃહ મંત્રાલયે ચેનલના સંચાલન માટે સિક્યુરિટી કિલચરન્સ આપેલ. તા.૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૧ના હુકમથી, એમઆઈબીએ 'ભારતમાંથી ટેલિવિઝન ચેનલોના અપલિંકિંગ માટેની પોલિસી ગાઈડલાઈન્સ' ["અપલિંકિંગ ગાઈડલાઈન્સ"] હેઠળ દસ વર્ષના સમયગાળા માટે

'મીડિયા વન'ને અપલિંક કરવાની એમબીએલને મંજૂરી આપી હતી. તે મંજૂરી, અન્ય બાબતોની સાથે, પત્રના એનેક્ષરમાં નિર્ધારિત નિયમો અને શરતોના પાલનને આધિન આપવામાં આવી હતી. અપલિંકિંગ મંજૂરીના એનેક્ષરમાં નિમ્નલિખિત શરતો નિયત કરવામાં આવેલ છે:

"(૧) લાઇસન્સિંગ ઓથોરિટીને, જરૂર પડ્યે, આવશ્યક હોય તેવા પ્રતિબંધો લાદવાની સત્તા આપવામાં આવશે.

(૨) લાઇસન્સિંગ ઓથોરિટી પાસે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થાના આધાર પર લાઇસન્સ રદ કરવાની સત્તા રહેશે.

(૩) લાઇસન્સિંગ ઓથોરિટી પાસે વિદેશી સરકારો સાથેના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો, જાહેર વ્યવસ્થા, રાજ્યની સુરક્ષા, સાંપ્રદાયિક સંવાદિતા વગેરે માટે પૂર્વગ્રહ્યુક્ત માનવામાં આવતા કાર્યક્રમોના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની સત્તા રહેશે.

(૪) લાઇસન્સમાં લાઇસન્સિંગ ઓથોરિટી અથવા તેના પ્રતિનિધિને તમામ સાધનો અને રેકૉર્ડ્સ/સિસ્ટમ ઍક્સેસ કરવાની સુવિધાઓ પૂરી પાડવી જોઈએ;

- (પ) લાઈસન્સમાં સાધનસામગ્રી અને તેના સ્થાન વિશે વિગતવાર માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ;
- (ડ) લાઈસન્સિંગ ઓથોરિટી, જાહેર કટોકટીના સંજોગોમાં અથવા જાહેર સલામતી/વ્યવસ્થાના હિતમાં, સ્ટેશનો પર કબજો કરવા માટે કાયદેસર રીતે સક્ષમ રહેશે;
- (ઢ) કાયદા અને લાઈસન્સિંગ કરારોમાં નિયત તકનીકી પરિમાણો અને જોગવાઈઓના ઉલ્લંઘન સામે નિવારક કાર્યવાહી માટે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની સુવિધા મળી રહે તે માટે મોનિટરિંગ સ્ટેશનો સ્થાપવા જોઈએ.
- (ઁ) અરજદાર લાઈસન્સિંગ ઓથોરિટીને, ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણો વિશેની વિગતવાર તકનીકી માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવશે."

(ભારપૂર્વક)

તે જ દિવસે, એમઆઈબીએ 'ટેલિવિઝન ચેનલોના ડાઉનલિંકિંગ માટેની પોલિસી ગાઈડલાઈન્સ' ["ડાઉનલિંકિંગ ગાઈડલાઈન્સ"]ની જોગવાઈઓ અનુસાર પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે મીડિયા વન ચેનલને ડાઉનલિંકિંગ કરવા માટે નોંધણી પ્રમાણપત્ર આપેલ. ડાઉનલિંકિંગ મંજૂરીમાં નિયત કરવામાં આવ્યું હતું કે, ઉપરોક્ત એનેક્સરમાં નિયત નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવા ઉપરાંત, ચેનલે કેબલ ટેલિવિઝન નેટવર્કિંગ (રેગ્યુલેશન) એક્ટ ૧૯૯૫ અને તેના હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો હેઠળ નિયત પ્રોગ્રામ એન્ડ એડવર્ટાઈઝિંગ કોડનું પાલન કરવું આવશ્યક હતું.

૩ વર્ષ ૨૦૧૨ માં, એમબીએલે 'મીડિયા વન લાઈફ' નામની 'નોન-ન્યૂઝ ટેલિવિઝન ચેનલ' અને 'મીડિયા વન ગ્લોબલ' નામની સમાચાર ટેલિવિઝન ચેનલના અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માટે અરજી કરી હતી. એમબીએલે 'મીડિયા વન ગ્લોબલ' માટેની અરજી પાછી ખેંચી લીધી હતી. તા.૨૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ, એમઆઈબીએ દસ વર્ષના સમયગાળા માટે 'મીડિયા વન લાઈફ'ને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી આપી હતી.

૪ તા.૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬ના રોજ, એમઆઈબીએ એમએચએ દ્વારા સિક્યુરિટી કિલચરન્સના ઇનકારને ધ્યાનમાં રાખતા, મીડિયા વન અને

મીડિયા વન લાઇફને અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ કરવા માટે આપવામાં આવેલી મંજૂરીને રદ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂકતા, એમબીએલને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરી હતી. તે કારણદર્શક નોટિસ નીચે મુજબ છે:

કારણદર્શક નોટિસ

જ્યારે, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૧ના રોજ મેસર્સ મધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડને "મીડિયા વન" નામની એક સમાચાર અને વર્તમાન પ્રવાહોની ચેનલ અને તા.૨૬.૦૮.૨૦૧૫ના રોજ "મીડિયા વન લાઇફ" નામની એક બિન-સમાચાર અને વર્તમાન પ્રવાહોની ચેનલને ભારતમાં અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી આપેલ છે.

જ્યારે, આ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલ મંજૂરીઓ સમયાંતરે સુધારેલ અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ ગાઇડલાઇન્સ દ્વારા સંચાલિત થાય છે.

જ્યારે, અપલિંકિંગ ગાઇડલાઇન્સના ખંડ ૮.૨ માં જણાવાયું છે કે ટીવી ચેનલો માટે મંજૂરી આપવા માટે, કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સનું સિક્યુરિટી કિલચરન્સ એ પૂર્વ-આવશ્યક શરત છે.

જ્યારે, મંજૂરી પત્ર સાથેની સુરક્ષા સંબંધિત શરતો જણાવે છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થાના આધાર પર લાઇસન્સ/મંજૂરી રદ કરી શકાય છે.

જ્યારે, ગૃહ મંત્રાલયે તાજેતરમાં સિક્યુરિટી કિલયરન્સનો ઇનકાર કરેલ છે.

જ્યારે, સિક્યુરિટી કિલયરન્સ પાછી ખેંચી લેવાના કારણે, ટીવી ચેનલોને અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ કરવાની મંજૂરી આપવા માટેની સૌથી મૂળભૂત પૂર્વ-આવશ્યકતા કંપની દ્વારા પૂર્ણ થશે નહીં. મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ મંજૂરી પત્રોથી જણાવવામાં આવેલ સુરક્ષા સંબંધિત શરતોનું પણ કંપની ઉલ્લંઘન કરી રહી છે.

જ્યારે, ઉપરોક્ત અપાલનને કારણે, મંજૂરીઓ પાછી ખેંચી લેવા/રદ થવા યોગ્ય છે.

તેથી હવે, મેસર્સ મધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડને આ નોટિસ મળ્યાના ૧૫ દિવસની અંદર, સિક્યુરિટી કિલયરન્સના ઇનકારને

ધ્યાનમાં રાખીને, તેમની મંજૂરી શા માટે પાછી ખેંચવી અથવા રદ કરવી જોઈએ નહીં તેનું કારણ દર્શાવવા માટે જણાવવામાં આવે છે."

દરમિયાન, કારણદર્શક નોટિસ જારી થયાના સાત દિવસ બાદ, એમબીએલે મીડિયા વન ચેનલને ડાઉનલિંક કરવા માટેના લાઈસન્સનું રિન્યુ કરવા માટે અરજી કરી હતી, કારણ કે શરૂઆતમાં પાંચ વર્ષ માટે આપવામાં આવેલું લાઈસન્સ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું. તા.૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૯ના હુકમથી, એમઆઈબીએ 'મીડિયા વન'ની ડાઉનલિંકિંગ મંજૂરીને વધુ પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે નવીનીકૃત કરેલ. તા.૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના હુકમથી, એમઆઈબીએ મીડિયા-વન લાઈફને આપેલ અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની મંજૂરી રદ કરેલ. એ નોંધવું અગત્યનું છે કે, મીડિયા-વન લાઈફ અને મીડિયા વન બંનેને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવેલ હોવા છતાં, ફક્ત મીડિયા-વન લાઈફને આપવામાં આવેલી મંજૂરી જ રદ કરવામાં આવી હતી.

૫ તા.૩ મે ૨૦૨૧ ના રોજ, એમબીએલે મીડિયા વન ઓપરેટ કરવા માટે આપવામાં આવેલી ડાઉનલિંકિંગ અને અપલિંકિંગ મંજૂરીઓને રિન્યુ કરવા

માટે અરજી કરી હતી, કારણ કે તે તા.૩૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ અને તા.૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ ના રોજ સમાપ્ત થવાની હતી.

૬ તા.૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના રોજ, એમઆઈબીએ અપલિંકિંગ ગાઈડલાઈન્સના ખંડ ૯.૨ને લાગુ કરતા, એમબીએલને બીજી કારણદર્શક નોટિસ જારી કરેલ અને મીડિયા વન ચલાવવા માટે આપવામાં આવેલી મંજૂરીને 'રદ' કરવાની દરખાસ્ત કરેલ. કારણદર્શક નોટિસમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે (૧) અપલિંકિંગ ગાઈડલાઈન્સના ખંડ ૯.૨ અનુસાર, સિક્યુરિટી કિલચરન્સ એ મંજૂરી આપવા માટેની પૂર્વ શરત છે અને તે સુરક્ષા સંબંધિત શરતો, મંજૂરી આપતા પત્ર સાથે જોડેલ છે; (૨) એમએચએએ ભૂતકાળમાં એમબીએલની દરખાસ્તોને સિક્યુરિટી કિલચરન્સ આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને તેને 'હાલના કેસમાં પણ ઇનકાર તરીકે ગણી શકાય'; (૩) સિક્યુરિટી કિલચરન્સ નકારવામાં આવેલ હોવાથી, એમબીએલ દ્વારા અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની મંજૂરીને રિન્યુ કરવા માટેની પાત્રતાની શરતનું પાલન થતું નથી. કારણદર્શક નોટિસનો સંબંધિત ભાગ નીચે મુજબ છે:

"કારણદર્શક નોટિસ

[...]

૩. જ્યારે, અપલિંકિંગ ગાઈડલાઈન્સના ખંડ ૯.૨ માં જણાવાયું છે કે ટીવી ચેનલો માટે મંજૂરી આપવા માટે, કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સનું સિક્યુરિટી કિલચરન્સ એ પૂર્વ-આવશ્યક શરત છે.

[...]

૫. જ્યારે, મંજૂરી પત્ર સાથેની સુરક્ષા સંબંધિત શરતો જણાવે છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થાના આધાર પર લાઈસન્સ/મંજૂરી રદ કરી શકાય છે.

૬. જ્યારે, કંપનીએ તા.૦૩.૦૫.૨૦૨૧ના પત્ર દ્વારા મંજૂરી રિન્યુ કરવા માટે અરજી કરી હતી. ગૃહ મંત્રાલયે જણાવેલ છે કે ભૂતકાળમાં કંપનીની દરખાસ્તોને સિક્યુરિટી કિલચરન્સનો ઇનકાર કરવામાં આવેલ અને હાલના કેસમાં પણ સિક્યુરિટી કિલચરન્સ નકારવામાં આવી હોવાનું માની શકાય.

૭. જ્યારે, સિક્યુરિટી કિલયરન્સ ન મળવાને કારણે, કંપની દ્વારા ટીવી ચેનલોના અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની મંજૂરીને રિન્યુ કરવા માટેની પાત્રતા પૂર્ણ થતી નથી.

૮. ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, મેસર્સ મધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડને આથી આ નોટિસ મળ્યાના ૧૫ દિવસની અંદર, ૧૧ માટે ટીવી ચેનલના અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માટે તેમને આપવામાં આવેલી ઉપરોક્ત મંજૂરી તાત્કાલિક અસરથી પાછી ખેંચવી અથવા રદ ન કરવી જોઈએ, તે કારણ દર્શાવવા જણાવવામાં આવે છે."

૭ તા.૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના રોજ, એમબીએલે કારણદર્શક નોટિસનો પ્રત્યુત્તર આપેલ, જેમાં જણાવવામાં આવેલ કે:

(૧) તેઓની મીડિયા વન ચેનલને, કારણદર્શક નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના સિક્યુરિટી કિલયરન્સના ઇનકારની કોઈ સૂચના તેઓને મળેલ નથી. તેઓને કાર્યવાહીમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવેલ ન હતા અને આ સંબંધમાં તેમને કોઈ આધારની બજવાણી કરવામાં આવેલ ન હતી;

- (૨) સુરક્ષા મંજૂરી નકારવાના કારણોની જાણ કરવામાં આવી ન હતી;
- (૩) એમબીએલ અને મીડિયા વન ચેનલે એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરી નથી કે જેનાથી સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર થઈ શકે;
- (૪) મીડિયા વન ચેનલના સંદર્ભમાં એમબીએલને ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ ના રોજ સમાન કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવી હતી. એમબીએલ દ્વારા ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૧૮ રોજ જવાબ રજૂ કર્યા બાદ, ૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ લાઈસન્સનું નવીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું;
- (૫) એ મઆઈબી ની ક્રિયાઓ મનસ્વી છે અને બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૪ નું ઉલ્લંઘન કરે છે; અને
- (૬) લાઈસન્સના નવીનીકરણનો ઇનકાર કરવાની એમઆઈબીની કાર્યવાહી બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૮(૧)(એ) હેઠળ બાંહેધરી આપવામાં આવેલી વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના એમબીએલના અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે.

૮. તારીખ ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના આદેશ દ્વારા, એમઆઈબીએ સુરક્ષા મંજૂરીના ઇનકારને કારણે "મીડિયા વન" ને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરીને રદ કરી દીધી હતી. મંજૂરી રદ કરતા હુકમનો સંબંધિત ભાગ નીચે મુજબ છે:

" જ્યારે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે ૩૦.૦૯.૨૦૧૧ ના રોજ મેસર્સ માધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડને" મીડિયા વન "નામની એક સમાચાર અને વર્તમાન બાબતોની ટીવી ચેનલને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી આપી હતી, જે ૨૯૯.૨૦૨૧ સુધી માન્ય હતી.

૨. જ્યારે, અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાની અનુચ્છેદ ૯.૨ માં નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સને સુરક્ષા મંજૂરી ટીવી ચેનલો માટે પરવાનગી આપવા માટે પૂર્વ-જરૂરી શરત છે.

૩. જ્યારે, કંપની મેસર્સ માધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડે તારીખ ૦૩.૦૫.૨૦૨૧ ની અરજી દ્વારા તેની એક માન્ય સમાચાર અને વર્તમાન બાબતોની ટીવી ચેનલ, "મીડિયા વન" ને ૧૦ વર્ષ (એટલે કે ૧૦ વર્ષ) ના સમયગાળા માટે પરવાનગીના નવીકરણ માટે અરજી કરી હતી.(એટલે કે ૩૦.૦૯.૨૦૨૧ થી ૨૯.૦૯.૨૦૨૧ સુધી)

૪. જ્યારે, ભારત-૨૦૧૧ ની ટેલિવિઝન ચેનલોને અપલિંકિંગ કરવા માટેની નીતિ માર્ગદર્શિકાની અનુચ્છેદ ૯.૨ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકા, ૨૦૧૧ ના પેરા ૮.૩ મુજબ, ગૃહ મંત્રાલયને સમાચાર અને વર્તમાન બાબતોની ટીવી ચેનલ એટલે કે "મીડિયા વન" ની પરવાનગીના નવીકરણ માટે કંપની (મેસર્સ માધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડ) ને ૧૦ વર્ષના સમયગાળા માટે સુરક્ષા મંજૂરી આપવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.

૫ . જ્યારે, ગૃહ મંત્રાલયે મેસર્સ માધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડને ન્યૂઝ એન્ડ

કરન્ટ અફેર્સ ટીવી ચેનલ "મીડિયા વન"ને અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માટેની મંજૂરીના નવીકરણ માટે સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.

૬. તદનુસાર, કંપનીને ૦૫.૦૧.૨૦૨૨ ના રોજ એક શો કોઝ નોટિસ (એસસીએન) આપવામાં આવી હતી કે ઉપરોક્ત ટીવી ચેનલના અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માટે, તેમને આપવામાં આવેલી પરવાનગી શા માટે રદ કરવી અથવા રદ ન કરવી જોઈએ. એસસીએનની નકલ જોડાણ-૧ માં જોડવામાં આવી છે.

૭. કંપનીએ એસસીએનને તેમના તારીખ ૧૯.૦૧.૨૦૨ ના પત્ર દ્વારા જવાબ આપ્યો છે. જવાબમાં, કંપનીએ અન્ય બાબતોની સાથે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે તેઓ સુરક્ષા મંજૂરીને નકારી કાઢવાના કારણોથી અજાણ છે અને આ બાબતે આગળ કોઈ કાર્યવાહી ન કરવાની વિનંતી કરી છે. કંપનીએ આપેલો જવાબ પરિશિષ્ટ-૨ માં જોડવામાં આવ્યો છે.

૮. કંપનીના જવાબની તપાસ કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા મંજૂરી ગૃહ મંત્રાલયના સુરક્ષા માપદંડો પર આધારિત છે. ત્યારથી ગૃહ મંત્રાલયે સુરક્ષા મંજૂરીને નકારી દીધી છે. ચેનલ ચલાવવાની મંજૂરી આપી શકાતી નથી.

૯. ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, મેસર્સ માધ્યમમ બ્રોડકાસ્ટિંગ લિમિટેડને સમાચાર અને વર્તમાન બાબતોની ટીવી ચેનલ "મીડિયા વન" ને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી તાત્કાલિક અસરથી રદ કરવામાં આવી છે અને તે મુજબ આ ચેનલનું નામ માન્ય ચેનલોની સૂચિમાંથી દૂર કરવામાં

આવ્યું છે."

(ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે)

૯. એમબીએલે મીડિયા વનને અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની મંજૂરીને 'રદ' કરવાના એમઆઈબી ના આદેશને પડકારવા માટે કેરળ હાઈઅદાલત સમક્ષ બંધારણની અનુચ્છેદ ૨૨૬ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. અરજદારોએ અરજીઓમાં વિનંતી કરી હતી: (i) ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના રોજ મીડિયા-વનને આપવામાં આવેલી મંજૂરીને રદ કરવાના આદેશને રદ કરવો; (ii) એમઆઈબી અને ગૃહ મંત્રાલયને એમબીએલને મંજૂરી રદ કરતા પહેલા સુનાવણીની તક પ્રદાન કરવા સૂચના; અને (iii) એવી જાહેરાત કે એમબીએલ દ્વારા કોઈ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું ન હોવાથી અથવા રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિમાં સામેલ ન હોવાથી સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર કરવા અથવા લાઈસન્સ રદ કરવાની બાંયધરી આપતા કોઈ સંજોગો નથી.

૧૦. ભારતના સહાયક સોલિસિટર જનરલ (૬ "એએસજી") એ ઉચ્ચ અદાલત સમક્ષ નિવેદન દાખલ કર્યું હતું કે ગુપ્તચર માહિતીના આધારે સુરક્ષા મંજૂરી નકારવામાં આવી હતી, જે "સંવેદનશીલ અને ગુપ્ત પ્રકૃતિના છે". એમએચએ "નીતિ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં" અસ્વીકારના કારણોનો ખુલાસો કરી શકતું નથી.

૧૧. તારીખ ૮મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૨ ના ચુકાદા દ્વારા, કેરળ હાઈઅદાલતના સિંગલ જજે રિટ અરજીને ફગાવી દીધી હતી. એકલ ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે:

(૧) અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફકરો ૧૦.૪ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફકરો ૯.૪ નિયત કરે છે કે જ્યારે પરવાનગીના નવીકરણ માટેની અરજીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, ત્યારે કંપનીની નેટવર્થ અને ટોચના મેનેજમેન્ટના અનુભવને નિર્ધારિત કરતા પાત્રતા માપદંડો લાગુ થશે નહીં. જો કે, અપલિંકિંગ માટેની પરવાનગીને લાગુ પડતા અન્ય નિયમો અને શરતો રિન્યૂઅલને લાગુ પડે છે. આમ, સુરક્ષા મંજૂરી એ એક પરિબળ છે જેને હાલની પરવાનગીના નવીકરણ સમયે પણ ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે;

(૨) કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતી બાબતોમાં લાગુ પડતા નથી (ભૂતપૂર્વ આર્મીમેન્સ પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (૭ (૨૦૧૪) ૫ એસસીસી ૪૦૯) અને ડિજિ કેબલ નેટવર્ક (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [૮ એઆઇઆર ૨૦૧૯ એસસી ૪૫૫]) પર આધારિત છે; અને

(૩) ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ફાઇલો સૂચવે છે કે અધિકારીઓની સમિતિ (૯ "સીઓઓ") એ ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા ઇનપુટ્સની નોંધ લીધી હતી અને "શોધી કાઢ્યું હતું કે ઇનપુટ્સ ગંભીર પ્રકૃતિના છે અને સુરક્ષા રેટિંગ માપદંડો હેઠળ આવે છે. તે સંજોગોમાં, અધિકારીઓની સમિતિએ લાઇસન્સનું નવીકરણ ન કરવાની સલાહ આપી હતી. અધિકારીઓની સમિતિની ભલામણોને એમએચએ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવી હતી અને સહાયક સામગ્રી દ્વારા તેને મજબૂત બનાવવામાં આવી છે.

૧૨. હાઈઅદાલતની ડિવિઝન બેંચે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે એમએચએ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ફાઇલો તેની સમક્ષ મૂકવામાં આવશે કારણ કે સિંગલ જજે 'ફાઇલો પર આધાર રાખીને' અરજીને ફગાવી દીધી હતી. ફાઇલોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિવિઝન બેંચે જણાવ્યું હતું કે:

(૧) જો કે આ મુદ્દાની પ્રકૃતિ અને ગંભીરતા ફાઇલોમાંથી સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ એવા સ્પષ્ટ સંકેતો છે કે જો એમબીએલને ચેનલના સંચાલન માટે આપવામાં આવેલી મંજૂરીને નવીકરણ કરવામાં આવે તો રાજ્ય અને જાહેર વ્યવસ્થાની સુરક્ષાને અસર થશે;

(૨) રાજ્ય સામાન્ય રીતે પ્રેસની સ્વતંત્રતામાં હસ્તક્ષેપ કરી શકે નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતી બાબતોમાં ન્યાયિક સમીક્ષાનો અવકાશ મર્યાદિત છે;

(૩) ભારત સંઘ જ્યારે "બંધારણીય વિચારણાઓ અસ્તિત્વમાં હોય, જેમ કે રાજ્યની સુરક્ષાને લગતી બાબતો, અથવા જ્યારે કોઈ ચોક્કસ કાયદા હેઠળ ચોક્કસ પ્રતિરક્ષા હોય ત્યારે" માહિતી પૂરી પાડવાનો ઇનકાર કરી શકે છે. રાજ્ય માટે પ્રતિરક્ષાની અરજી કરવી તે પૂરતું નથી અને તે અદાલતમાં સોગંદનામા પર તેને યોગ્ય ઠેરવવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ (એમ.એલ. શર્મા વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [૧૦ એઆઈઆર ૨૦૨૧ એસસી ૫૩૯૬] પર આધાર રાખે છે); અને

(૪) સિંગલ જજ સમક્ષ ભારત સંઘ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા નિવેદનથી રાજ્યએ બિન-જાહેરાતની અરજીને વાજબી ઠેરવી છે, જે સૂચવે છે કે "ગૃહ

મંત્રાલયે જાણ કરી છે કે હાથ પરના કેસમાં સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર ગુપ્તચર ઇનપુટ્સ પર આધારિત છે, જે સંવેદનશીલ અને ગુપ્ત પ્રકૃતિના છે, તેથી, નીતિની બાબત તરીકે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં, એમએચએ ઇનકારના કારણો જાહેર કરતું નથી."

૧૩ અપીલકર્તાઓએ હાઈઅદાલતની ડિવિઝન બેન્ચના ચુકાદા સામે બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૩૬ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. 15 માર્ચ 2022 ના આદેશ દ્વારા, આ અદાલતે સીલબંધ કવરમાં હાઈઅદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલી સંબંધિત ફાઈલોનો ઉપયોગ કર્યા પછી, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના એમઆઈબીના આદેશ પર વચગાળાનો સ્ટે આપ્યો હતો, જેના દ્વારા મીડિયા વન ચેનલને ચલાવવાની મંજૂરી રદ કરવામાં આવી હતી. આદેશનો સંબંધિત ભાગ નીચે કાઢવામાં આવ્યો છે:

"૬ . અગાઉના નિર્દેશના અનુસંધાનમાં, ફાઈલોને અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી.

૭ . અરજદારો વતી હાજર રહેલા વિદ્વાન પરિષ્ઠ વકીલ શ્રી દુષ્યંત એ દવેએ અરજદારો સમક્ષ ફાઈલોની સામગ્રી જાહેર કરવાનો ઇનકાર કરીને હાઈઅદાલતના અભિગમને આડે હાથ લીધો હતો. શ્રી દવેએ વચગાળાની રાહત માટેની અરજી પર ભાર મૂક્યો હતો અને રજૂઆત કરી હતી કે આ અદાલતને ફાઈલોની તપાસ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. તદનુસાર, સુનાવણી દરમિયાન, અદાલત દ્વારા

ફાઈલોનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે.

૮ . હાલના તબક્કે, અમારો અભિપ્રાય એવો છે કે અદાલતે જે ફાઈલોનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને અરજદારો વતી વચગાળાની રાહત આપવા માટેનો કેસ કરવામાં આવ્યો છે.

૯. અમે તદનુસાર આદેશ આપીએ છીએ અને નિર્દેશ આપીએ છીએ કે આગળના આદેશો સુધી, કેન્દ્ર સરકારના ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના રોજ અરજદાર, મધ્યમમ ઓડકારિંગ લિમિટેડને આપવામાં આવેલી સુરક્ષા મંજૂરીને રદ કરવાના આદેશો પર સ્ટે રહેશે. અરજદારોને ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના રોજ મંજૂરી રદ કરતા પહેલા તરત જ જે આધારે ચેનલનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું હતું તે જ આધારે મીડિયા વન નામની સમાચાર અને વર્તમાન બાબતોની ટીવી ચેનલનું સંચાલન ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે."

આ અદાલતે એવું પણ અવલોકન કર્યું હતું કે ફાઈલોની સામગ્રી અપીલકર્તાઓ સમક્ષ જાહેર કરવી જોઈએ કે કેમ તે મુદ્દો સ્પષ્ટપણે ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે:

"૧૧ . અરજદારોને આ કાર્યવાહીમાં તેમના પડકારને અસરકારક રીતે આગળ ધપાવવા માટે સક્ષમ બનાવવા માટે ફાઈલોની સામગ્રી જાહેર કરવી જોઈએ કે કેમ તે અંગેનો મુદ્દો સ્પષ્ટપણે ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે, જે અરજીઓ અંતિમ નિકાલ માટે લેવામાં આવે તે પહેલાં ઉકેલવા માટે ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે.[...]૧૩ અમે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે આ તબક્કે અદાલત દ્વારા ફાઈલોનો અભ્યાસ અરજદારોની દલીલોના ટકાઉપણું પર અભિવ્યક્તિ નથી

કે તેઓ ફાઇલોનું નિરીક્ષણ કરવાનો હકદાર હશે. અંતિમ નિકાલના તબક્કે આ મુદ્દાને હલ કરવા માટે ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે."

બી. રજૂઆત

૧૪. એમ.બી.એલ. વતી હાજર રહેલા પરિષ્ઠ કાઉન્સેલ શ્રી દુષ્યંત દવેએ નીચેની રજૂઆતો કરી હતી:

(૧) મીડિયા વન નામની ચેનલને અપલિંક કરવા અને ડાઉનલિંક કરવા માટે અપાયેલી મંજૂરીને રદ કરતો એમઆઈબી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલો આદેશ નીચેના કારણોસર ગેરબંધારણીય છે:

(અ) સુરક્ષા મંજૂરી એ ફક્ત ચેનલ ચલાવવાની પરવાનગી આપવા માટેની પૂર્વ શરત છે અને હાલની પરવાનગીના નવીકરણ માટે નહીં. અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાની અનુચ્છેદ ૧૦ હેઠળ, હાલની પરવાનગીનું નવીકરણ ફક્ત ચેનલને જ આધીન છે કે તે પાંચ કે તેથી વધુ પ્રસંગોએ કાર્યક્રમ અને જાહેરાત સંહિતાની શરતો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવી નથી;

(બ) ઉપરોક્ત દલીલને પૂર્વગ્રહ વિના, બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯ (૨) હેઠળ નિર્ધારિત પ્રેસની સ્વતંત્રતા પર વાજબી પ્રતિબંધો કરતાં વધુ આધારો પર સુરક્ષા મંજૂરીને નકારી શકાતી નથી. પરવાનગી રદ કરવાનો આદેશ અપલિંકિંગ

માર્ગદર્શિકાના ફકરા ૯.૨ નો સંદર્ભ આપે છે. ફકરો ૯.૨ એ 'પરવાનગી મેળવવાની પ્રક્રિયા'નો એક ભાગ છે, જેમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે પરવાનગી માટેની અરજી સુરક્ષા મંજૂરી માટે ગૃહ મંત્રાલયને મોકલવામાં આવશે. સુરક્ષા મંજૂરી આપવાની કે નકારવાની પ્રક્રિયા કેબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક્સ (રેગ્યુલેશન્સ) એક્ટ ૧૯૯૫ ની અનુચ્છેદ ૪(ક) સાથે વંચાતી બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯(૨)માં સૂચિત મર્યાદાઓને આધિન હોવી જોઈએ. અને

(ક) અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફકરા ૫.૨ અને ૫.૯ માં ચોક્કસ સમયગાળા માટે આપવામાં આવેલી મંજૂરીને સ્થગિત કરવા માટે જાહેર હિત અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મર્યાદિત આધારો સૂચવવામાં આવ્યા છે.

(૨) ૨૦૧૧ માં, એમઆઈબીએએ મીડિયા વન ચલાવવાની મંજૂરી આપી હતી. તે પૂર્વ ધારણા કરે છે કે અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફકરા ૯.૩ અને ૯.૪ હેઠળ જરૂરી સુરક્ષા મંજૂરી મંજૂરી આપવામાં આવી તે પહેલાં આપવામાં આવી હતી. ૨૦૧૧ અને ૨૦૨૨ વચ્ચે સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચવામાં આવી ન હતી. આ નવીકરણ આપોઆપ મંજૂર થઈ જવું જોઈતું હતું, ખાસ કરીને કારણદર્શક નોટિસમાં અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફકરા ૧૦.૨ હેઠળ નિર્ધારિત શરતોના કોઈ પણ પ્રકારના ઉલ્લંઘનનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો ન હોવાથી; અને

(૩) એમ.બી.એલ.ને કારણદર્શક નોટિસમાં કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને ટેકો આપવા માટે એમ.આઈ.બી.એ હાઈઅદાલત સમક્ષ રજૂ કરેલી સામગ્રીની એક્સેસ આપવામાં આવી ન હતી. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા, 'સીલબંધ કવર'માં સામગ્રી

રજૂ કરીને અને ઉચ્ચ અદાલતે, તેના ચુકાદા દરમિયાન તેના પર આધાર રાખીને, કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને નકારી કાઢ્યા. આ પ્રક્રિયા ખુદી અદાલતના સિદ્ધાંત અને પક્ષકારો માટે વાજબીપણાના સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

૧૫. મીડિયા વનના સંપાદક, વરિષ્ઠ વેબ ડિઝાઇનર અને વરિષ્ઠ કેમેરા મેન વતી શ્રી હુઝેફા અહમદી, વરિષ્ઠ કાઉન્સેલ દ્વારા નીચે મુજબની રજૂઆત કરવામાં આવી (એસએલપી (સી) નં. ૪૩૩૧/૨૯૨૨) :

(i) એમ.આઈ.બી. દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ આદેશ બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯ (૧) (એ) હેઠળ સંરક્ષિત એમ.બી.એલ. ની સ્વતંત્રતાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. પરવાનગીના રીન્યુઅલને નકારવાની એમ. આઈ. બી. ની કાર્યવાહી અનુચ્છેદ ૧૯ (૨) માં સૂચવવામાં આવેલા વાજબી નિયંત્રણો દ્વારા સુરક્ષિત નથી. એમબીએલના મૂળભૂત અધિકારોને મનસ્વી પૂર્વધારણા પર ઘટાડી શકાય નહિ.

(ક) કારણદર્શક નોટિસ અને પરવાનગી રદ કરવાનો આદેશ, કારણો અને વિગતોથી વંચિત છે;

(ખ) આ બાબતે ઉચ્ચ અદાલત સમક્ષ દાખલ કરેલા સોગંદનામામાં, એમ.આઈ.બી. એ માત્ર એવી દલીલ કરી હતી કે સામગ્રી સંવેદનશીલ છે અને

'નીતિવિષયક બાબત તરીકે, અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં, ગૃહ મંત્રાલય અસ્વીકારના કારણો જાહેર કરતું નથી';

(ગ) ઉચ્ચ ન્યાયાલયની ખંડપીઠે સ્વીકાર્યું છે કે આ મુદ્દાની 'ગંભીરતા', 'અસર', 'પ્રકૃતિ' અને 'ઊંડાઈ' એમ. આઈ. બી. દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ફાઈલોમાંથી જાણી શકાતી નથી. એવું પણ જોવામાં આવ્યું હતું કે 'અમારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલી ફાઈલ્સમાં ઘણી બધી વિગતો ઉપલબ્ધ નથી "; અને

(ઘ) આ અદાલતે મૂળભૂત અધિકારોને ઘટાડવા માટે "રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા" ના વ્યાપક ઉપયોગ પર સતત વાંધો ઉઠાવ્યો છે.

(ii) પ્રમાણસરતાના સિદ્ધાંતમાં એવી વિભાવના છે કે મૂળભૂત અધિકારોને ઘટાડવા માટે ઓછામાં ઓછા પ્રતિબંધિત માધ્યમોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. **(અનુરાધા ભસીન વિરુદ્ધ ભારત સંઘ {(૨૦૨૦) ૩ એસસીસી ૬૩૭})** અને **કે. એસ. પુટ્ટાસ્વામી (૯૪) વિરુદ્ધ ભારત સંઘ {(૨૦૧૭) ૧૦ એસસીસી ૧)}**. અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકામાં વિવિધ સમયગાળા માટે લાઈસન્સને સસ્પેન્ડ કરવાની વિભાવના છે. પરવાનગી રદ કરવી એ એમ.આઈ.બી. પાસે ઉપલબ્ધ ન્યુનતમ પ્રતિબંધિત સાધન ન હતું; અને

(iii) ઉચ્ચ અદાલતે રદ કરવાના હુકમના પડકારને નકારવા માટે સીલબંધ કવરમાં મુકવામાં આવેલી સામગ્રી પર આધાર રાખ્યો હતો.ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહી કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.

૧૬. કેરળ યુનિયન ઓફ વર્કિંગ જર્નાલિસ્ટ્સ (એસએલપી (સી) નં. ૪૬૭૮/૨૦૨૨) વતી વરિષ્ઠ કાઉન્સેલ શ્રી મુકુલ રોહતગી એ રજૂઆત કરી કે બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯ (૧) (એ) હેઠળ સુરક્ષિત, પ્રેસની સ્વતંત્રતા એ સૌથી કિંમતી સ્વતંત્રતાઓમાંની એક છે અને તેનું અસંવેદનશીલ રીતે ઉલ્લંઘન થવું જોઈએ નહીં. તેમણે દલીલ કરી હતી કે પરવાનગીના રીન્યુઅલ માટેની શરતો, પરવાનગીની મંજૂરી માટેની શરતોથી અલગ હોવા છતાં, ઉચ્ચ અદાલતે પરવાનગીની મંજૂરી અને લાઈસન્સના રીન્યુઅલ બંને માટે સમાન ધોરણ લાગુ કર્યું હતું. સીલબંધ કવરમાં ઉચ્ચ અદાલતમાં સંબંધિત સામગ્રીના ખુલાસા પર, એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે જો સામગ્રીમાં સંવેદનશીલ માહિતી હોય, તો અપીલકર્તાઓને ફાઈલનો અભ્યાસ કરવાની મંજૂરી આપતા પહેલા સામાવાળાઓએ તેને સુધારીને ફરીથી રજૂ કરી હોત.એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે સામગ્રીની સંવેદનશીલતા અસરગ્રસ્ત પક્ષને બાકીના ભાગો જોવાથી રોકી શકતી નથી.

૧૭. સામાવાળાઓ વતી, શ્રી કે. એમ. નટરાજ, એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ, નીચે મુજબની રજૂઆતો કરી હતી:

(i) અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફક્ત ૯.૨ અને ૧૦ દર્શાવે છે કે સુરક્ષા મંજૂરી, લાઇસન્સના રીન્યુઅલ માટેની પૂર્વ શરત છે;

(ii) એમ. આઇ. બી. ને મીડિયા વનને આપવામાં આવેલી પરવાનગી રદ કરવામાં વાજબી ઠેરવવામાં આવી હતી કારણ કે ગૃહ મંત્રાલયે સુરક્ષા મંજૂરી નકારી હતી; અને

(iii) જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દાઓ સામેલ હોય ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને બાકાત રાખવામાં આવે છે (એક્સ આર્મીમેન (સુપ્રા) અને ડિજિ કેબલ (સુપ્રા)).

સી. મુદ્દાઓ

૧૮. ટેલિવિઝન ચેનલ મીડિયા વન ચલાવવા માટે એમબીએલને અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ પરવાનગીને રીન્યુ કરવાનો ઇનકાર કરતા, એમઆઇબી દ્વારા

જારી કરાયેલા આદેશની માન્યતા નક્કી કરતી વખતે નીચેના મુદ્દાઓ ઉપસ્થિત થાય છે:

(i) અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકા હેઠળ પરવાનગીના રીન્યુઅલ માટે સુરક્ષા મંજૂરી, એક આવશ્યક શરત છે કે નહીં;

(ii) લાઇસન્સના રીન્યુઅલ નો ઇનકાર કરવો અને હાઇઅદાલતની ડિવિઝન બેંચ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી કાર્યવાહી બંધારણ હેઠળ અપીલકર્તાઓની પ્રક્રિયાગત બાંધધરીનું ઉદ્ધંધન કરે છે કે નહીં; અને

(iii) લાઇસન્સના રીન્યુઅલને નકારવાનો આદેશ, બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯ (૧) (એ) હેઠળ એમબીએલના, વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના અધિકાર પર મનસ્વી પ્રતિબંધ છે કે કેમ.

૧૯. વિશ્લેષણ પર આગળ વધતા પહેલા, કેટલાક વાસ્તવિક પાસાઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.૩ મે ૨૦૨૧ના રોજ, એમ.બી.એલ. દ્વારા એમ.આઇ.બી. ને અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ પરવાનગીના રીન્યુઅલ માટે અરજી રજૂ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં જણાવાયું હતું કે મીડિયા વનને આપવામાં આવેલી અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ પરવાનગીઓ અનુક્રમે ૩૦

સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ અને ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ ના રોજ સમાપ્ત થશે.કેરળ ઉચ્ચ અદાલત સમક્ષ એએસજી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં, રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે:

(i) એમ.બી.એલ. દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી 'રીન્યુઅલ' માટેની અરજી એમ.આઇ.બી. દ્વારા એમ.એચ.એ. ને મોકલવામાં આવી હતી; અને

(ii) ૨૯ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧ ના પત્ર દ્વારા, એમ.એચ.એ. એ અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની પરવાનગીના 'રીન્યુઅલ' માટે એમ.બી.એલ. ને સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

૨૦. એમ.આઇ.બી. એ કારણદર્શક નોટિસ બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા મંજૂરીના ઇનકારને કારણે એમ.બી.એલ. "અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માટેની પરવાનગીના 'રીન્યુઅલ' માટેની પાત્રતા ધરાવતુ નથી". એમબીએલને કારણ બતાવવા માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 'તેમને આપવામાં આવેલી પરવાનગી શા માટે રદ કરવી જોઈએ નહીં'. ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના તેના પત્ર દ્વારા, એમ.આઇ.બી. એ આદેશ આપ્યો હતો કે મીડિયા વનને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવા માટે એમબીએલને આપવામાં આવેલી પરવાનગી 'રદ' કરવામાં આવે.કારણદર્શક નોટિસમાં જણાવાયું હતું કે લાયસન્સના 'રીન્યુઅલ' માટે

જરૂરી સુરક્ષા મંજૂરી નકારવામાં આવી છે અને એમ. આઈ. બી. ને કારણ દર્શાવવા માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું કે તેનું લાઈસન્સ શા માટે 'રદ' ન કરવું જોઈએ.૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના એમ. આઈ. બી. ના આદેશમાં 'રદબાતલ' જેવી શબ્દાવલી નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેંચે ૨ માર્ચ ૨૦૨૨ ના રોજ તેના ચુકાદામાં, 'રીન્યુઅલ' અરજી અને 'રદબાતલ' આદેશમાં વપરાયેલી વાક્યરચના વચ્ચેની અસંગતતાની નોંધ લીધી હતી.

૨૧. કારણ દર્શાવવાની નોટિસ અને રદ કરવાનો આદેશ 'લાઈસન્સ રદ કરવા' નો સંદર્ભ આપે છે. જો કે, આ બંનેમાં નોંધ છે કે એમ.બી.એલ. એ લાઈસન્સના રીન્યુઅલ માટેની એક શરત પૂરી કરી નથી કારણ કે તેને એમ.એચ.એ. દ્વારા સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. અપીલકર્તાઓના વકીલે 'રીન્યુઅલ' અને 'રદબાતલ' શબ્દસમૂહોના પરસ્પર ઉપયોગથી ઉદ્ભવતી અસંગતતા પર રજૂઆતો કરી નથી. આમ, અમે તે સમજણ પર આગળ વધીશું કે ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના એમ. આઈ. બી. ના આદેશો, ચેનલ ચલાવવા માટે લાઈસન્સના રીન્યુઅલ માટેની અરજીને નકારી કાઢી હતી.

ડી. પરવાનગીના રીન્યુઅલ માટે સુરક્ષા મંજૂરીની આવશ્યકતા

૨૨. અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફકરો ૧૦, હાલની પરવાનગીઓના રીન્યુઅલ માટેની શરતો નક્કી કરે છે.ફકરા ૧૦ મુજબ, મંજૂરીના નવીકરણ પર દસ વર્ષ માટે વિચાર કરવામાં આવે છે, જે આ શરતને આધિન છે કે ચેનલને મંજૂરીની શરતો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં ન આવે, જેમાં પાંચ કે તેથી વધુ પ્રસંગોએ કાર્યક્રમ અને જાહેરાત સંહિતાના કોઈપણ ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થાય છે. ફકરો ૧૦.૪ એ નિર્ધારિત કરે છે કે પરવાનગી આપવામાં આવે તે સમયે લાગુ પડતા નિયમો અને શરતો, પરવાનગીની શરતો દ્વારા કરવામાં આવેલા ફેરફારોને આધિન, રીન્યુઅલ સમયે લાગુ થશે.જોગવાઈના સંબંધિત ફકરા નીચે મુજબ છે:

"૧૦. હાલની પરવાનગીઓનું રીન્યુઅલ

૧૦.૨ મંજૂરીના રીન્યુઅલ પર દસ વર્ષ માટે વિચાર કરવામાં આવે છે, જે આ શરતને આધિન છે કે ચેનલને મંજૂરીની શરતો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં ન આવે, જેમાં પાંચ કે તેથી વધુ પ્રસંગોએ કાર્યક્રમ અને જાહેરાત સંહિતાના કોઈપણ ઉલ્લંઘનનો સમાવેશ થાય છે.ઉલ્લંઘન કોને કહી શકાય, તે સ્થાપિત સ્વ-નિયમન પદ્ધતિઓ ના પરામર્શ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

[...]

૧૦.૪ વર્તમાન પરવાનગીધારકોની પરવાનગીના રીન્યુઅલ પર વિચાર કરતી વખતે, કંપનીની કુલ સંપત્તિ અને ટોચના મેનેજમેન્ટના અનુભવની પાત્રતાના માપદંડ લાગુ પડશે નહીં.જો કે, અન્ય શરતો અને બોલીઓ, પરવાનગીની સુધારેલી શરતો અને બોલીઓ અનુસાર લાગુ થશે.”

૨૩ ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફકરો ૯, જે ડાઉનલિંકિંગ માટે હાલની પરવાનગીઓના રીન્યુઅલ માટેની પ્રક્રિયા નક્કી કરે છે તે અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફકરા ૧૦ ની દ્રષ્ટિએ સમાન છે.આ જોગવાઈ સૂચવે છે કે હાલની પરવાનગીનું રીન્યુઅલ એ નિહિત અધિકાર નથી. ફકરા ૧૦.૨ માં ઉલ્લેખ છે કે ‘પરવાનગીના રીન્યુઅલને...શરતોને આધિન ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.....’ જે ત્યારબાદ દર્શાવવામાં આવી છે.અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગના રીન્યુઅલ માટે ફકરા ૧૦ માં નિર્ધારિત શરતો આ મુજબ છે:

(i) ચેનલે પાંચ કે તેથી વધુ પ્રસંગોએ કાર્યક્રમ અને જાહેરાત સંહિતાનું ઉલ્લંઘન ન કર્યું હોય;

(ii) ચેનલને પરવાનગીની શરતો અને બોલીઓનું ઉદ્ધંધન કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવી ન હોવી જોઈએ; અને

(iii) ચેનલે પરવાનગી પત્ર દ્વારા સુધારેલ પરવાનગી આપવા પર લાગુ થતી તમામ શરતો અને બોલીઓને પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે.

શરત ૧:પ્રોગ્રામ કોડનું ઉદ્ધંધન

૨૪ મીડિયા વનને પાંચ કે તેથી વધુ પ્રસંગોએ કાર્યક્રમ અને જાહેરાત સંહિતાના ઉદ્ધંધન બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો નથી. ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ના રોજ, એમ.આઇ.બી. દ્વારા કેબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક નિયમો ૧૯૯૪ અને કેબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક્સ (નિયમન) એક્ટ ૧૯૯૫ ના પ્રોગ્રામ કોડના ઉદ્ધંધનનો આરોપ લગાવતી કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે નાગરિકત્વ (સુધારા) અધિનિયમ ૨૦૧૯ સામે યોજાયેલા વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીમાં થયેલી હિંસા અંગેના અહેવાલોનું પ્રસારણ કરવામાં આવ્યું હતું.

૨૫. ૬ માર્ચ ૨૦૨૦ આદેશ દ્વારા, કેબલ ટેલિવિઝન નેટવર્ક્સ (નિયમન) અધિનિયમ ૧૯૯૫ ની અનુચ્છેદ ૨૦ (૨) અને ૨૦ (૩) દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને અને અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફક્ત ૮.૧ અને ૮.૨ થકી, એમ.આઇ.બી. એ ૪૮ કલાક માટે મીડિયા-વન ચેનલના પ્રસારણ અને પુનઃ પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

૨૬. જો કે, ૭ માર્ચ ૨૦૨૦ ના આદેશ દ્વારા, એમ.આઇ.બી. એ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે એમ.બી.એલ. એ ૪ દિવસે સવારે ૯.૩૦ વાગ્યાથી ચેનલ મીડિયા વનને અપલિંકિંગ ફરી શરૂ કરી શકે છે.આ ઉદાહરણ સિવાય, એવું સૂચવવા માટે રેકૉર્ડ પર કંઈ નથી કે મીડિયા વનએ પ્રોગ્રામ કોડનું ઉદ્ધન કર્યું છે.અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફક્ત ૧૦.૨ માં જણાવાયું છે કે ચેનલે પાંચથી વધુ પ્રસંગોએ કાર્યક્રમ સંહિતાનું ઉદ્ધન ન કરેલું હોવું જોઈએ.કાર્યક્રમ સંહિતાના કથિત ઉદ્ધનની એકમાત્ર ઘટના માર્ગદર્શિકાના ફક્ત ૧૦ ની પ્રથમ શરતને પૂર્ણ કરતી નથી.

શરત ૨ અને ૩:લાયસન્સના રીન્યુઅલ માટે સુરક્ષા મંજૂરીની જરૂરિયાત

૨૭ અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફક્ત ૧૦.૪ માં જણાવાયું છે કે રીન્યુઅલ માટેની અરજી પર વિચારણા કરતી વખતે, ચેનલે પરવાનગી પત્ર દ્વારા સુધારેલ

પરવાનગી આપવા પર લાગુ થતી તમામ નિયમો અને શરતો પૂર્ણ કરવી જોઈએ.પરવાનગી આપવા માટે લાગુ પડતા નિયમો અને શરતો અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકામાં પ્રસ્તુત છે અને તે ચોક્કસ ફરરા અથવા અનુચ્છેદમાં કેન્દ્રિત નથી.અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફરરો ૨ (અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફરરો ૧) અરજદાર કંપનીઓને લાગુ પાત્રતાના માપદંડ સૂચવે છે.શરતોમાં, અન્ય બાબતોની સાથે, લઘુતમ નેટવર્થ અને અગાઉના સંચાલકીય અનુભવનો સમાવેશ થાય છે.અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફરરો ૩ (અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફરરો ૨) સમાચાર અને વર્તમાન બાબતોની ટીવી ચેનલને અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માટે પાત્રતાના માપદંડ સૂચવે છે.અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફરરા ૯ (અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફરરા ૮) "ચેનલોને મંજૂરી આપવાની પ્રક્રિયા" સૂચવે છે.આ જોગવાઈ નીચે પ્રમાણે છે.

"૯. ચેનલને પરવાનગી આપવા માટેની પ્રક્રિયા ૯.૧ અરજદાર કંપની સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રાલયના સચિવને, ત્રણ નઅનુચ્છેદાં, નિર્ધારિત ફોર્મેટ "ફોર્મ ૧" માં, તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે, જ્યાં પણ નિર્ધારિત હોય ત્યાં પ્રક્રિયા ફીની રકમ માટે, પગાર અને હિસાબ અધિકારી, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય, શાસ્ત્રી ભવન, નવી

દિલ્હીની તરફેણમાં, નવી દિલ્હી ખાતે સમાન રકમની ચુકવણી માટેના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સહિત, અરજી કરી શકે છે.૯.૨ અરજીપત્રકમાં આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે, જો અરજદાર પાત્ર જણાય તો તેની અરજી સુરક્ષા મંજૂરી માટે ગૃહ મંત્રાલયને અને સેટેલાઈટ ઉપયોગની મંજૂરી માટે અવકાશ વિભાગને (જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં) મોકલવામાં આવશે.[...] "(ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે)

૨૮ ફકરા ૯.૨ માં જણાવાયું છે કે જે અરજી પાત્ર હોવાનું જણાય છે તેને સુરક્ષા મંજૂરી માટે ગૃહ મંત્રાલયને મોકલવામાં આવશે.ફકરા ૩ અને ૯ સૂચવે છે કે અરજી ફોર્મની રસીદ પર, એમ.આઈ.બી. એ નક્કી કરવા માટે કવાયત હાથ ધરશે કે ફકરા ૨ અને ૩ માં સૂચવવામાં આવેલી લાયકાતની શરતો પૂર્ણ થઈ છે કે નહીં.જો શરતો પૂર્ણ થાય, તો અરજી સુરક્ષા મંજૂરી માટે એમએચએને મોકલવામાં આવે છે.આમ, ફકરા ૯.૨ માં અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના ફકરા ૨ અને ૩ માં નિર્ધારિત ઉપરાંત એક શરત સૂચવેલ છે.

૨૯ પરિચ્છેદ ૯નું શીર્ષક એટલે કે, "મંજૂરી મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા" મૂળશરતના નિર્ધારણને ઘટાડતી નથી. પરિચ્છેદ ૧૦.૪ કંપનીની ચોખ્ખી કિંમતના અને વ્યવસ્થાપકીય અનુભવના પાત્રતા માપદંડને રિન્યૂઅલ

અરજીની વિચારણામાંથી બાકાત રાખે છે. મંજૂરી માટેની માર્ગદર્શિકા દ્વારા સૂચિત અન્ય તમામ શરતો પરવાનગીના નવીનીકરણ માટે લાગુ પડે છે. ફક્ત ૨ અને ૩ હેઠળ સૂચિત શરતોને પૂર્ણ કર્યા પછી સુરક્ષા મંજૂરીની જરૂરિયાત ઉભી થાય છે. જો રિન્યૂઅલના સમયે સૂચિત પ્રાથમિક શરતો લાગુ પડતી હોય તો મંજૂરીના રિન્યૂઅલ માટે સુરક્ષા મંજૂરીની જરૂરિયાતની અરજીને બાકાત રાખવાનું કોઈ કારણ નથી.

- ૩૦ વધુમાં, અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના પરિચ્છેદ ૧૦.૪ મુજબ લાયસન્સના નવીનીકરણના સમયે 'મંજૂરી પત્ર દ્વારા સુધારેલી' શરતો લાગુ પડે છે. 'મંજૂરી પત્ર' સાથેના પરિશિષ્ટમાં સુરક્ષા મંજૂરીની શરતોમાં સુધારો કરતી કે તેને દૂર કરતી કોઈ શરત દર્શાવવામાં આવી નથી. તેના બદલે, પરિશિષ્ટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે 'જાહેર વ્યવસ્થા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા'ના આધારે લાઈસન્સ રદ કરવામાં આવશે. જોકે, અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાના પરિચ્છેદ ૧૦ને ધ્યાનમાં રાખતા લાયસન્સધારકનું પરવાનગીનું નવીનીકરણ કરવા માટે કોઈ સ્થાપિત હિત હોતું નથી, પરંતુ લાઈસન્સ રદ કરવા માટેના કારણોથી લાઈસન્સ રિન્યૂ કરવાનો ઇનકાર કરવાના કારણો ભૌતિક રીતે અલગ હોઈ શકે નહીં. આનું કારણ એ છે કે લાઈસન્સ રિન્યૂ ન કરવું અને લાઈસન્સ રદ કરવું એ બંને પ્રેસની સ્વતંત્રતાના અધિકાર પર પ્રતિબંધ છે. નવીનીકરણ અરજીના ઉદ્દેશ માટે

ચોખ્ખી કિંમત અને વ્યવસ્થાપકીય અનુભવના પાત્રતા માપદંડને બાકાત રાખવા પાછળનો હેતુ એ છે કે બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯(૨) હેઠળની જોગવાઈઓ સિવાય અન્ય કારણોસર પ્રેસની સ્વતંત્રતાને મર્યાદિત કરી શકાય નહીં. આમ, ‘પરવાનગી પત્ર’ દ્વારા સુધારવામાં આવેલી અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો પરિચ્છેદ ૧૦.૪ સૂચવે છે કે એમ.એચ.એ. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થાના કારણોસર સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર કરી શકે છે. આમ, અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની માર્ગદર્શિકા મુજબ ન્યૂઝ ચેનલોની અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની પરવાનગીના નવીનીકરણ માટે એમ.એચ.એ.ની સુરક્ષા મંજૂરી એક શરત છે, જે પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે.

ઈ. પ્રક્રિયાગત આધાર પર ન્યાયિક સમીક્ષા

૩૧ બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૩માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે બંધારણના ભાગ IIIમાં જણાવેલા મૂળભૂત અધિકારો સાથે અસંગત હોય તેવા તમામ કાયદા રદબાતલ ગણવામાં આવશે. અનુચ્છેદ ૧૩(૩)(ક) જણાવે છે કે આ જોગવાઈના હેતુ માટે કાયદામાં ‘કોઈ પણ વટહુકમ, આદેશ, પેટા – કાયદો, નિયમ, નિયમન, અધિસૂચના, ભારતના રાજ્યક્ષેત્રમાં કાયદાનું બળધરાવતા કોઈ રિવાજ અથવા ઉપયોગ’નો સમાવેશ થાય છે. આમ, તે કાયદાની સ્થાપિત સ્થિતિ છે કે વહીવટી કાર્યવાહીને મૂળભૂત અધિકારોના

ઉદ્ધંધનના આધાર પર પડકારી શકાય છે. બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૪ હેઠળ સમાનતાના અધિકારની સામગ્રીનું આપખુદી સામે બાંચધરી સામેલ કરવા માટે વિસ્તરણ કર્યા પછી વહીવટી કાર્યવાહીની ન્યાયિક સમીક્ષાના કારણો વિસ્તર્યા છે. વહીવટી કાર્યવાહીની ન્યાયિક સમીક્ષા (i) ગેરવાજબીપણું અથવા અતાર્કિકતા, (ii) ગેરકાયદેસરતા અને (iii) પ્રક્રિયાગત અનૌચિત્યના આધારે કરી શકાય છે.[જુઓ, સ્ટેટ ઓફ આંધ્રપ્રદેશ વિ. મેકડોવેલ, (૧૯૯૬) ૩ એસસીસી ૭૦૯; ટાટા સેલ્યુલર વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા, (૧૯૯૪) ૬ એસસીસી ૬૫૧; અને કાઉન્સિલ ઓફ સિવિલ સર્વિસ યુનિયન્સ વિ. મિનિસ્ટર ફોર સિવિલ સર્વિસ, (૧૯૮૫) એ.સી. ૩૭૪] આ અદાલતે એવું પણ ઠરાવ્યું છે કે ઉપરોક્ત આધાર ઉપરાંત જો બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯ અને ૨૧ હેઠળ બાંચધરી આપવામાં આવેલી સ્વતંત્રતાને અસર કરે તો પ્રમાણના આધારે વહીવટી કાર્યવાહીની સમીક્ષા કરી શકાય છે. [જુઓ ઓમ કુમાર વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા, (૨૦૦૧) ૨ એસસીસી ૩૮૬; યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા વિ. જી.ગણાયુથમ, (૧૯૯૭) ૭ એસસીસી ૪૬૩]

૩૨ સામાન્ય કાયદામાંથી પ્રાપ્ત થતા કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતના બે પ્રાથમિક પાસાઓ છે – ઓડી અલ્ટેરમ પાર્ટેમ અને નેમો જુડેક્સ ઈન કોઝા સુઆ. ઓડી અલ્ટેરમ પાર્ટેમ નિષ્પક્ષ સુનાવણીના નિયમને સમાવી લે છે. નેમો

જુડેક્સ ઇન કૌઝા સુઆમાં પક્ષપાત વિરુદ્ધના નિયમને સમાવી લેવામાં આવ્યો છે, એટલે કે કોઈપણ વ્યક્તિએ પોતાના કેસમાં ન્યાયાધીશ બનવું જોઈએ નહીં. એમબીએલનો એવો કેસ છે કે એમઆઈબીએ ઓડી અલ્ટરમ પાર્ટેમના સિદ્ધાંતનું પાલન કરેલ નથી, કારણ કે સુરક્ષા મંજૂરી ન આપવાના કારણો અને રદ કરવાના નિર્ણય સાથે સંબંધિત સામગ્રી જાહેર કરવામાં આવી નહોતી. એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે આ એમબીએલના નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનો ભંગ કરે છે. બીજી તરફ, એમઆઈબી એવી દલીલ કરે છે કે તેને કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવાની જરૂર ન હતી કારણ કે સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલી બાબતમાં સમાવિષ્ટ છે, જે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોના અમલીકરણનો સ્થાપિત અપવાદ છે.

૩૩ આ સંદર્ભમાં ત્રણ મહત્વની બાબતોનો જવાબ આપવો જરૂરી છે:

(i) સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર કરવાના નિર્ણય માટેના કારણો અને સંબંધિત સામગ્રીનો ખુલાસો ન થવાથી અનુચ્છેદ ૧૪ અને ૨૧ હેઠળ રક્ષાયેલા નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનું ઉલ્લંઘન થાય છે કે કેમ;

(ii) નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનું ઉદ્ધંધન નિર્ણયને રદબાતલ બનાવશે કે કેમ; અને

(iii) જો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો વિચાર કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનો સ્થાપિત અપવાદ હોય તો કુદરતી ન્યાય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના સિદ્ધાંતો દ્વારા રજુ થતા સ્પર્ધાત્મક હિતોને અદાલતે કેવી રીતે ઉકેલવા જોઈએ.

૩૪ આ કેસ અદાલતને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દાઓ સમાવિષ્ટ હોય ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોની ઉપયુક્તતા પર સ્પષ્ટતા કરવા અને કાયદો નિયત કરવાની તક આપે છે. અદાલતે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને સંપૂર્ણપણે રદ કરવાની મંજૂરી આપવાના અથવા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓ સાથે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરવાના બે દ્રષ્ટિકોણમાંથી એકની પસંદગી કરવી જ પડશે. આ બંને સ્પર્ધાત્મક દ્રષ્ટિકોણમાંથી પસંદગી કરતા પહેલા આપણે કુદરતી ન્યાય જે હેતુ પુરો પાડે છે તે અને પ્રક્રિયાગત યોગ્ય પ્રક્રિયાના ન્યાયશાસ્ત્રીય વિકાસ અંગે વિશ્લેષણ કરવું જરૂરી છે.

ઈ.૧ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો: હેતુ અને વિષયવસ્તુ

૩૫ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો નિષ્પક્ષતા જાળવવાના ઉદ્દેશ સાથે કાયદા અને ન્યાયિક તથા વહીવટી કાર્યવાહીની કામગીરીમાં વાંચવામાં આવતા હતા. આ સિદ્ધાંતો નીચેના ચાર મહત્વપૂર્ણ હેતુઓને સાકાર કરવા પ્રયત્ન છે:

૩૬ નિષ્પક્ષ પરિણામ: નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં પક્ષપાત અને અન્યાયને રોકવા માટે પ્રક્રિયાગત નિયમો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. પ્રક્રિયાગત નિયમોનું પાલન કર્યા પછી જે નિર્ણય લેવાય છે તે નિષ્પક્ષ હોવો અપેક્ષિત છે. એક નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું પરિણામ ભરોસાપાત્ર અને સચોટ હોય છે. ફોજદારી કાર્યવાહીના સંદર્ભમાં 'સાચા' પરિણામો મેળવવા અને 'સત્ય'ને ઓળખવા માટે ભારતીય પુરાવા અધિનિયમ, ૧૯૭૨ અને ફોજદારી પ્રક્રિયા સંહિતા, ૧૯૭૩માં પ્રક્રિયાત્મક નિયમો સૂચવવામાં આવ્યા છે.

૩૭ ચીફ કોન્સ્ટેબલ ઓફ નોર્થ વેલ્સ પોલીસ વિ. ઈવાન્સ [(૧૯૮૨) ૧ ડબલ્યુએલઆર ૧૧૫૫]માં અપીલકર્તા નોર્થ વેલ્સ પોલીસ ફોર્સના અજમાયશી સભ્ય હતા. તેમના પર આરોપ લગાવ્યા વગર તેમને ફોર્સમાંથી હટાવી દેવામાં આવેલ. હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સે આ નિર્ણયને એ આધાર પર રદ કર્યો કે આરોપોનો ખુલાસો ન કરવો એ કુદરતી ન્યાયના

સિદ્ધાંતોનું ઉદ્ધંધન છે. અદાલતે ચેતવણી આપેલ કે તેમની સામે આક્ષેપો કર્યા વિના કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં ગંભીર જોખમ છે, કારણ કે આરોપોની સત્યતા ક્યારેય ચકાસી શકાતી નથી:

“આ રીતે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં રહેલા અત્યંત જોખમનું ઉદાહરણ આપતા એ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે કે, આ બે ગંભીર બાબતોમાંથી એક કે જેણે તેમને પ્રભાવિત કર્યો હોય તેવું લાગતું હોઈ, અપીલકર્તાએ પોતાના સોગંદનામામાં કહેલ છે કે: “વધુમાં, પરિષ્ઠ અધિકારીઓને જાણવા મળેલ” (એસઆઈસી) “કે અરજદાર અને તેની પત્ની બેંગોરના ટાઈડિન માઈનીડિંગ ફાર્મમાં ‘હિપ્પી’ પ્રકારની જીવનશૈલી જીવતા હતા.” આ બાબત સામાવાળાને ક્યારેય જણાવવામાં આવેલ ન હતી અને જો અપીલકર્તા અથવા તેમના ડેપ્યુટી, કે જેમને તેમણે તપાસ સોંપી હતી, તેમણે સામાવાળાને આ વિશે પૂછવાની તસ્દી લિધી હોત તો તેમને તરત જ ખબર પડી હોત કે આ કથિત સચોટ આરોપ સ્પષ્ટ રીતે ખોટો છે અને માત્ર ખોટા સરનામાનું પરિણામ છે. ટૂંકમાં કહીએ તો આ એક

તદ્વન ખોટું નિવેદન હતું કે જે કુદરતી ન્યાયની
નિષ્ફળતાને કારણે જે ફરિયાદ કરવામાં આવેલ છે તેના
પર ચોક્કસ આધાર રાખે છે."

૩૮ નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયામાં અંતર્નિહિત મૂલ્ય: નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયા એ માત્ર નિષ્પક્ષ
પરિણામ મેળવવા માટેનું એક સાધન નથી, પરંતુ તે પોતાનામાં જ એક
ઉદ્દેશ છે. નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયાથી કાર્યવાહીમાં સમાનતા આવે છે. કાર્યવાહીઓ
નિષ્પક્ષ 'લાગે છે' અને દેખાય છે. **કાંડા વિ. મલાયા સરકાર** [(૧૯૬૨)
૨૮ એમએલજે ૧૬૯]માં એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે તેમની બરતરફીને એ
આધાર પર પડકારી હતી કે શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કુદરતી ન્યાયના
સિદ્ધાંતો અનુસાર હાથ ધરવામાં આવેલ નથી. એવી દલીલ કરવામાં
આવેલ કે, તેને ન્યાય આપનાર અધિકારી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ
તપાસ અહેવાલની વિગતોની જાણકારી ન હતી. આ કેસની મુખ્ય વાત એ
હતી કે, અહેવાલની વિગતો અંગે તેમની જાણકારીનો અભાવ સભાન અને
અભાન એમ બંને પક્ષપાતની શક્યતા તરફ દોરી જાય છે કે કેમ. અદાલતે
ઠરાવેલ કે, પક્ષપાતની સંભાવનાના પરીક્ષણનો ઉપયોગ માત્ર કુદરતી
ન્યાયના ઉદ્દેશનું નિર્ધારણ કરવા માટે ન કરી શકાય. અદાલતે ઠરાવેલ
કે, આરોપીએ પક્ષપાત અથવા પૂર્વગ્રહ સાબિત કરવો જરૂરી નથી. તેના
બદલે, જો ખુલાસો ન થવાથી પક્ષપાત અને પૂર્વગ્રહની શક્યતા ઊભી

થાય તો તે પૂરતું છે, કારણ કે “જો બીજો પક્ષ તેની જાણકારી વિના ન્યાયાધીશ સુધી પહોંચેલ હોય તો કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે કેસ હારી ગઈ છે તે માનશે નહીં કે તેની સાથે નિષ્પક્ષ વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે.” હાઉસ ઓફ લોર્સે ઠરાવેલ કે માહિતીનો ખુલાસો ન કરવો એ સ્વતઃ નિષ્પક્ષ સુનાવણીના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન છે.

૩૯ નિર્ણય અને નિર્ણય લેનાર સત્તાની કાયદેસરતા: જ્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવે છે ત્યારે એવું માનવામાં આવે છે કે આ નિર્ણય સચોટ અને ન્યાયપૂર્ણ છે. તે વ્યવસ્થાની પ્રામાણિકતાને જાળવી રાખે છે કારણ કે નિર્ણયો નિષ્પક્ષ હોવાઉપરાંત નિષ્પક્ષ ‘દેખાય’ પણ છે. આ નિર્ણયો નિષ્પક્ષ જણાય છે એવી સામાન્ય જનતાની ધારણા સંસ્થાઓમાં લોકોનો વિશ્વાસ વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જે અદાલતો અને અન્ય નિર્ણય લેનારી સંસ્થાઓની કાયદેસરતાને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરે છે. [માર્ક ઇલિયટ્સ, જેક બીટસન, માર્ટિન મેથ્યુઝ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લો: ટેક્સ્ટ્ એન્ડ મટીરિયલ (૩જી આવૃત્તિ, ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી પ્રેસ)]

૪૦ વ્યક્તિની ગરિમા: બિન-પરીણામ મૂલ્ય, એટલે કે, જે મૂલ્ય ચુકાદાની ચોકસાઈ અને સ્થિરતાથી સ્વતંત્ર છે તે આંતરિક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે.

નિષ્પક્ષતાના સિદ્ધાંતો ‘એ પ્રાથમિક વિચારને વ્યક્ત કરે છે કે વસ્તુને બદલે વ્યક્તિ બનવા માટે ઓછામાં ઓછું તેની સાથે જે કરવામાં આવે છે તે વિશે સલાહ લેવી જોઈએ.’ [લોરેન્સ ટ્રાઇબ, અમેરિકન કોન્સ્ટિટ્યુશન લો (બીજી સંસ્કરણ) પૃ.૬૬૬] "ડ્યૂ પ્રોસેસ એન્ડ ફેર પ્રોસિજર્સ: અ સ્ટડી ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોસિજર્સ" [ડીજે ગેલીગન, ડ્યૂ પ્રોસેસ એન્ડ ફેર પ્રોસિજર્સ: અ સ્ટડી ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોસિજર્સ (ક્લેરેન્ડન પ્રેસ ૧૯૯૬)] નામના તેમના પુસ્તકમાં ડી. જે. ગેલીગન સમજાવે છે કે નિષ્પક્ષ વ્યવહારનો આગ્રહ રાખવો એ નાગરિકો અને રાજ્ય વચ્ચેના સંબંધની નવી સમજણમાં ગર્ભિત છે:

“તે સંપૂર્ણપણે તાર્કિક પ્રવૃત્તિને બદલે સામાજિક પ્રક્રિયા તરીકે નિર્ણય લેવાના વિચાર પર, ધોરણોની અંતર્નિહિત અનિશ્ચિતતા અને આકસ્મિક સ્થિતિ પર આધારિત છે....વહીવટી સંસ્થાઓ દ્વારા વ્યક્તિઓ સાથે નિષ્પક્ષ વ્યવહાર કરવા પર ભાર મૂકવાનો અર્થ નાગરિક અને રાજ્ય વચ્ચેના સંબંધોના મૂળમાં રહેલી તે ગર્ભિત પ્રતિબદ્ધતાઓ અને સમજણ પર ભાર મૂકવો એવો છે.”

ટીઆરએસ એલન દલીલ કરે છે કે, ઘણી વાર યોગ્ય પરિણામ પોતે જ વિવાદનો વિષય બની જાય છે. એવા ભિન્ન દ્રષ્ટિકોણો પર પહોંચવું શક્ય છે, જે બંને વાજબી હોય. તેઓ દલીલ કરે છે કે જ્યારે પ્રક્રિયાઓ વિચારોની વાસ્તવિક ભાગીદારી અને પ્રતિસ્પર્ધાની મંજૂરી આપે છે ત્યારે નાગરિકો સાથે આદર અને ગરિમાપૂર્વક વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, જેના માટે તેઓ કાયદાના શાસન દ્વારા સંચાલિત સમાજમાં હકદાર છે.

[ટીઆરએસ એલન, *પ્રોસિજ્યુરલ ફેરનેસ એન્ડ ડ્યુટી ઓફ રિસ્પેક્ટ* (ઓક્સફર્ડ જર્નલ ઓફ લીગલ સ્ટડીઝ) પૃ.૫૧૦]

૪૧ ભારતીય અદાલતો કુદરતી ન્યાયના અર્થઘટન, ઉપયોગ અને સામગ્રી પર ઇંગ્લેન્ડની અદાલતો દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત થઈ છે, મુખ્યત્વે એટલા માટે કે સિદ્ધાંતો સામાન્ય કાયદામાંથી લેવામાં આવ્યા છે અને તે કાયદાના શાસન પર આધારિત છે. કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો સાથે સંબંધિત અન્ય સામાન્ય કાયદાકીય અધિકારક્ષેત્રોમાં ન્યાયશાસ્ત્રનો વિકાસ, જો હંમેશા નહીં તો, સામાન્ય રીતે ભારતીય અધિકારક્ષેત્ર સુધી પહોંચે છે. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની અદાલતો કારોબારી અને બિન-અદાલતી[ધ કિંગ વર્સેસ ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ લેમન સ્ટ્રીટ પોલીસ સ્ટેશન, એક્સ પાર્ટે વેનિકોફ, (૧૯૨૦) ૩ કે.બી. ૭૨] કાર્યવાહી અને અધિકારોથી વંચિત રાખતી અને

વિશેષાધિકારથી વંચિત રાખતી કાર્યવાહી [નક્કુડા અલી વિ. એમએફ ડી એસ જયરત્ને, [૧૯૫૧] એસી ૬૬] વચ્ચે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોના અમલીકરણનો નિર્ણય કરવા કાર્યાત્મક તફાવત કરેલ ત્યારે આપણી અદાલતોએ ટૂંક સમયમાં જ તેનું પાલન કરેલ. **રિજ વિ. બાલ્ડવિન** [(૧૯૬૪) એ.સી ૪૦]માં હાઉસ ઓફ લોર્સે ન્યાય આપનાર સંસ્થાના સ્વરૂપને આધારે કાર્યાત્મક તફાવતને નકારી કાઢેલ અને ઠરાવેલ કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરીને ન્યાયિક રીતે કાર્ય કરવાની ફરજ નિર્ણયની પ્રકૃતિ પરથી અનુમાનિત થઈ શકે છે, નહિં કે નિર્ણય લેતી સંસ્થાના સ્વભાવથી. સમયની સાથે અદાલતોએ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોના પારિભાષિક શબ્દના ઉપયોગને ‘નિષ્પક્ષતા’ના સિદ્ધાંત સાથે બદલ્યો છે, કારણ કે કુદરતી ન્યાય ‘નિષ્પક્ષતા’ના સિદ્ધાંતમાં સમાવિષ્ટ થયેલ છે; ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીએ તેને ‘નિષ્પક્ષ કાર્ય’ તરીકે વર્ણવ્યું છે. [મેનકા ગાંધી વિ. ભારત સંઘ, (૧૯૭૮) ૧ એસસીસી ૨૪૮ (ફરો ૯)માં ન્યાયમૂર્તિ ભગવતી.]

૪૨ સામાન્ય કાયદામાંથી પ્રાપ્ત થયેલ નિષ્પક્ષ રીતે કાર્ય કરવાની ફરજ નક્કર સિદ્ધાંતોના સમૂહમાં સંપૂર્ણ રીતે વ્યાખ્યાયિત થયેલ નથી. ભારત અને વિદેશની અદાલતોએ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને પરિસ્થિતિગત ભિન્નતાઓ માટે સુઘડ બનાવીને લાગુ કરવામાં નોંધપાત્ર લવચીકતા દર્શાવેલ છે. આ અદાલતે અગાઉ નોંધ્યું છે કે, કુદરતી ન્યાયની

વિભાવનાને ‘સ્ટ્રેટજેકેટ ફોર્મ્યુલા’ [(એન કે પ્રસાદ વિ. ભારત સરકાર, (૨૦૦૪) ૬ એસસીસી ૨૯૯)]માં મૂકી શકાય નહીં અને તે ‘સચોટ વ્યાખ્યા’ [(ઓટોમોટિવ ટાયર મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન વિ. ડેજિગ્રેટેડ ઓથોરિટી, (૨૦૧૧) ૨ એસસીસી ૨૫૮)] માટે અક્ષમ છે. અદાલતોએ આ પગલું સામાન્ય કાયદાના કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતનું ઉદ્ધંધન કરે છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે સાધ્ય-આધારિત તર્ક હાથ ધર્યા છે [૨૬સા વકીલ, કોન્સ્ટિટ્યુશનલાઈજિંગ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લો ઇન દ ઇન્ડિયન સુપ્રીમ અદાલત: નેચરલ જસ્ટિસ એન્ડ ફંડામેન્ટલ રાઈટ્સ (વોલ્યુમ ૧૬, ઇસ્યુ ૨, ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ કન્સ્ટીટ્યુશનલ લો, ૨૦૧૮, પૃ.૪૭૫-૫૦૨)] કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉદ્ધંધન કરવાનો આરોપ લગાવનાર પક્ષે સાબિત કરવું પડશે કે વહીવટી કાર્યવાહીએ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉદ્ધંધન કર્યું છે અને કુદરતી ન્યાયનું પાલન ન કરવાથી પક્ષને નુકસાન થયું છે. [એન.કે.પ્રસાદ (એન ૨૭)] પૂર્વગ્રહનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે અદાલતો નક્કી કરે છે કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન પક્ષને ન્યાયપૂર્ણ પરિણામ પ્રાપ્ત કરવામાં ફાયદો કરી શક્યું હોત કે કેમ. એ જોવું જરૂરી છે કે **મેનકા ગાંધી વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા** [મેનકા ગાંધી (એન ૨૭)]માં કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો બંધારણીય બન્યા પછી કુદરતી ન્યાયની આ સામગ્રી અને અપાલન માટેના ન્યાયિક સમીક્ષાના ધોરણોમાં ફેરફાર થયો છે કે કેમ.

ઈ.ર કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું સંવૈધાનિકરણ: મેનકા ગાંધીની અસર

૪૩ બંધારણના ભાગ III ના અર્થઘટન વિશેના બે ન્યાયશાસ્ત્રીય ઘટનાક્રમોને કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને બંધારણીય બનાવવાની અસરને સમજવા માટે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. પ્રથમ છે 'કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા' અભિવ્યક્તિના અર્થનું વિસ્તરણ છે, કારણ કે બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧માં પ્રક્રિયાગત યોગ્ય પ્રક્રિયાને સામેલ કરવા માટે તેને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. બીજું છે મૂળભૂત અધિકારોની બેવડાતી વૃત્તિઓને સમજવા બંધારણના ભાગ III ની જોગવાઈઓને અલગ-થલગ તરીકે વાંચવામાં પરિવર્તન.

૪૪ એ. કે. ગોપાલન વિ. મદ્રાસ રાજ્ય [એઆઈઆર ૧૯૫૦ એસસી ૨૭]માં અપીલકર્તાએ એવી દલીલ કરેલ કે અનુચ્છેદ ૨૧માં સ્થાન પામેલ હોવાથી 'કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા' વાક્યાંશમાં કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે બહુમતીએ આ દલીલને નકારી કાઢેલ ત્યારે ન્યાયમૂર્તિ ફઝલ અલીએ પોતાની સુપ્રસિદ્ધ અસહમતિમાં કહ્યું હતું કે, 'કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા' અભિવ્યક્તિનો મર્યાદિત અર્થ કરી શકાય નહીં. વિદ્વાન ન્યાયધિશે નોંધેલ કે આ વાક્યાંશમાં પ્રક્રિયાગત યોગ્ય પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થવો

જોઈએ, જેમાં (i) નોટિસ પાઠવવી (ii) સુનાવણીની તક (iii) તટસ્થ ન્યાયપંચ અને (iv) પ્રક્રિયાનો વ્યવસ્થિત ક્રમ સામેલ છે. આ અદાલતે **મેનકા ગાંધી** (સુપ્રા)માં ન્યાયમૂર્તિ ફઝલ અલીના અભિપ્રાયને અનુસર્યો હતો. **મેનકા ગાંધી** (સુપ્રા)માં એવું ઠરાવવામાં આવેલ કે, વ્યક્તિના જીવન અને સ્વતંત્રતા પર કાયદાથી સ્થાપિત હોય તેવી કોઈપણ પ્રક્રિયા દ્વારા નહીં પરંતુ માત્ર એક એવી પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકી શકાય જે ન્યાયી, નિષ્પક્ષ અને વાજબી હોય. તે કેસમાં અપીલકર્તાએ પોતાનો પાસપોર્ટ જમ કરવાના પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ અધિકારીના આદેશને પડકાર્યો હતો. જમીના હુકમમાં આ પ્રકારના પગલાં લેવાના કારણો જણાવેલ નહીં. ભારત સરકારે પાસપોર્ટ અધિનિયમ, ૧૯૬૭ની અનુચ્છેદ ૧૦ (૫) પર આધાર રાખીને આ પગલાં લેવા પાછળનું કારણ જણાવવાનો ઇનકાર કરેલ, જેમાં જણાવવામાં આવેલ છે કે, જ્યાં પાસપોર્ટ અધિકારીનું એવું મંતવ્ય હોય કે કારણોનો ખુલાસો ભારતની સંપ્રભુતા અને અખંડિતતા, ભારતની સુરક્ષા, કોઈ પણ દેશ સાથે ભારતના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો અથવા સામાન્ય જનતાના હિતમાં નથી, ત્યાં પાસપોર્ટ જમ કરવાનું કારણ જણાવી શકાય નહીં. અપીલકર્તાએ અન્ય બાબતોની સાથો સાથ ભારત સરકારની કારણો જણાવવાનો ઇનકાર કરતી કાર્યવાહીને પડકારતી એક રિટ અરજી દાખલ કરેલ.

૪૫ આ અદાલતે નોંધેલ કે વિદેશ જવાનો અધિકાર એ બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ સંરક્ષિત જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અધિકારનો વિસ્તાર છે. એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે, આ અધિકાર માત્ર એવી પ્રક્રિયા દ્વારા જ છીનવી શકાય છે જે અનુચિત, મનસ્વી અને અતાર્કિક ન હોય. જેમાં એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે મૂળભૂત અધિકારો વોટર-ટાઈટ કમ્પાર્ટમેન્ટ નથી તેવા આર સી કૂપર વિ. ભારત સંઘ [(૧૯૭૦) ૧ એસસીસી ૨૪૮]માં આ અદાલતની બંધારણીય ખંડપીઠે આપેલા ચુકાદા પર આધાર રાખીને એવું અવલોકન કરવામાં આવેલ કે, જેની બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૪ હેઠળ બાંધધરી આપવામાં આવેલ છે તે તર્કસંગતતાનો સિદ્ધાંત અનુચ્છેદ ૨૧ દ્વારા વિચારણા કરવામાં આવેલી પ્રક્રિયા પર પ્રકાશ પાડે છે. આમ, દરેક વ્યક્તિને વાજબી સુનાવણીનો અધિકાર છે:

"" "[.].]અમે જોયું છે કે, સૈદ્ધાંતિક રીતે પણ વાજબીતાનો ખ્યાલ અનુચ્છેદ ૨૧ પર અનુચ્છેદ ૧૪ ની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને, અનુચ્છેદ ૨૧ દ્વારા વિચારવામાં આવેલી પ્રક્રિયામાં રજૂ થવો જોઈએ. [.]. વાજબીપણાનો સિદ્ધાંત, જે કાયદાકીય તેમજ દાર્શનિક રીતે સમાનતા અથવા બિન-મનસ્વીપણાનું આવશ્યક તત્વ છે, તે સર્વવ્યાપી સર્વવ્યાપકતા જેવી અનુચ્છેદ ૧૪ માં

વ્યાપ્ત છે અને અનુચ્છેદ ૨૧ દ્વારા વિચારવામાં આવેલી પ્રક્રિયાએ અનુચ્છેદ ૧૪ સાથે સુસંગત બનવા માટે વાજબીપણાની કસોટીનો જવાબ આપવો આવશ્યક છે. તે યોગ્ય, ન્યાયી અને વાજબી હોવી જોઈએ અને મનસ્વીપણો , કાલ્પનિક કે દમનકારી ન હોવી જોઈએ. નહિતર, આ કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા નહીં હોય અને અનુચ્છેદ ૨૧ ની આવશ્યકતા સંતોષાશે નહીં. " .

આ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો પ્રક્રિયામાં વાજબીપણું ભળે છે. જોકે, અદાલતે નોંધ્યું હતું કે, કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો પથ્થરમાં બાંધેલા નથી અને તેમની પ્રકૃતિ સુધારી શકાય તેવી છે. તેથી, કુદરતી ન્યાયની દરેક વિભાવનાનું ઉદ્ધંધન પ્રક્રિયાને ગેરવાજબી અને અનુચ્છેદ ૨૧ અને ૧૪ નું ઉદ્ધંધન કરે તે જરૂરી નથી અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, કુદરતી ન્યાયનું પાલન ન કરવાથી ગેરવાજબી પ્રક્રિયા થઈ છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે જે કસોટીનું પાલન કરવું આવશ્યક છે તે એ છે કે જે પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું (અથવા જે પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું) તે કુદરતી ન્યાયના પ્રાથમિક સિદ્ધાંતોના હાર્દનું ઉદ્ધંધન કરે છે કે કેમ – ન્યાયી સુનાવણીના અધિકાર (૩૪ જુઓ ઝહીરા હબીબુલ્લા એચ. શેખ વિ. સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત, (૨૦૦૪)૪ એસસીસી ૧૫૮ , જ્યાં આ અદાલતે ન્યાયી સુનાવણીના અધિકારને માન્યતા આપી હતી) અને પૂર્વગ્રહ સામેના અધિકારને માન્યતા આપી હતી.

૪૬ આ કેસની હકીકતો પર, ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીએ ચુકાદો આપ્યો હતો કે પાસપોર્ટ અધિનિયમ, ૧૯૬૭ ની જોગવાઈઓ હેઠળ પાસપોર્ટ જમ કરવાની પ્રક્રિયા વાજબી અને ન્યાયી હતી. વિદ્વાન ન્યાયાધીશે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, અગાઉથી નિર્ણય લેવાની સુનાવણીનો ઇનકાર વાજબી હતો, કારણ કે અન્યથા, પાસપોર્ટને જમ કરવાનો હેતુ કે જે તાત્કાલિક પગલાં લેવાનો છે તે નિષ્ફળ જશે અને અપવાદરૂપ સંજોગોમાં અગાઉથી નિર્ણય લેવાની સુનાવણીના સ્થાપિત સિદ્ધાંતથી વિચલન વાજબી છે.

૪૭ મેનકા ગાંધી (સુપ્રા) માં આ અદાલતે કુદરતી ન્યાયના બંધારણને કારણે પ્રક્રિયાગત નિષ્પક્ષતા પર બે સૈદ્ધાંતિક ફેરફારોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું.પહેલું, પ્રક્રિયાગત નિષ્પક્ષતાને હવે માત્ર ન્યાયપૂર્ણ પરિણામ પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાધન તરીકે જોવામાં આવતી નહોતી, પરંતુ એક એવી જરૂરિયાત તરીકે જોવામાં આવતી હતી, જે પોતાનામાં જ એક સ્વાભાવિક મૂલ્ય ધરાવે છે. આ ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને, અદાલતોને હવે પ્રક્રિયાગત ઉલ્લંઘનોનું એકમાત્ર મૂલ્યાંકન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે આ પ્રક્રિયાથી કેસના પરિણામને પૂર્વગ્રહ મળ્યો હોત કે નહીં તેના પર આધારિત છે.(૩૫ એસ.એલ.કપૂર વિ. જગમોહન, (૧૯૮૦) ૪ એસસીસી ૩૭૯ ; "કુદરતી ન્યાયનું પાલન ન કરવું એ પોતે જ કોઈ પણ માણસ માટે પૂર્વગ્રહ છે અને કુદરતી ન્યાયના ઇનકારના પુરાવાથી સ્વતંત્ર રીતે પૂર્વગ્રહની સાબિતી બિનજરૂરી છે; સ્વદેશી કોટન મિલ્સ

વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, એઆઈઆર ૧૯૮૧ એસસી ૮૧૮ . તેના બદલે, અદાલતોએ નક્કી કરવું પડશે કે જે પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે તે પરિણામોથી સ્વતંત્ર, ન્યાયી અને વાજબી પ્રક્રિયાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે કે નહીં. આ વિચારધારાના પાલનમાં, અદાલતોએ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને પ્રક્રિયાગત આધારો પર ગેરબંધારણીય જાહેર થવાથી બચાવવા માટે એક અધિનિયમમાં વાંચ્યા છે.(૩૬ ઓલ્ગા ટેલિસ વિ. બોમ્બે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (૧૯૮૫) ૩ એસસીસી ૫૪૫) સી. બી. ગૌતમ વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (૧૯૯૩) ૧ એસસીસી ૭૮ એન્ટરપ્રાઇઝ, સહારા ઇન્ડિયા (ફર્મ), લખનૌ વિ. કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ, સેન્ટ્રલ-૧ (૨૦૦૮) ૧૪ એસસીસી ૧૫૧ ચેલેન્જર કેસર એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ વિ. ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય (૨૦૧૧) ૧૩ એસસીસી ૭૩૩) બીજું, કુદરતી ન્યાય સિદ્ધાંતો પ્રક્રિયામાં વાજબીપણાનો શ્વાસ લે છે. કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો સ્થિર નથી પરંતુ સંજોગોને અનુકૂળ થવા માટે સક્ષમ છે તેવી દલીલના જવાબમાં એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે કુદરતી ન્યાયનું હાર્દ વાજબી પ્રક્રિયાની બાંધધરી આપે છે જે અનુચ્છેદ ૧૪, ૧૯ અને ૨૧ માં સ્થાપિત બંધારણીય આવશ્યકતા છે.ઑડી આલ્ટર્મ પાર્ટમના પાસા નોટિસના ઘટકો, નોટિસની સામગ્રી, પૂછપરછના અહેવાલો અને અવલોકન માટે ઉપલબ્ધ સામગ્રીનો સમાવેશ કરે છે.જ્યારે પરિસ્થિતિગત ફેરફારો માન્ય છે, ત્યારે પરિસ્થિતિની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ કુદરતી ન્યાયના નિયમોમાં એટલી હદે ફેરફાર કરી શકાતો નથી કે સિદ્ધાંતના હાર્દને નાબૂદ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે મુખ્ય

છે જે પ્રક્રિયાગત વાજબીપણું લાવે છે.અરજદાર પર એ સાબિત કરવાનો ભાર છે કે ન્યાયિક સત્તા દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી (અથવા અનુસરવામાં ન આવી હોય તેવી) પ્રક્રિયા, અસરકારક રીતે, વાજબી અને વાજબી સુનાવણીના અધિકારના મૂળનું ઉદ્ધંધન કરે છે. (જુઓ મેનકા ગાંધીમાં ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીના નિર્ણયનો ફકરો ૧૨)

૬.૩ પ્રક્રિયાની વાજબીપણાની ચકાસણી કરવા માટેનું ધોરણ વાજબીપણું તરીકે પ્રમાણિત

૪૮ એક વખત અરજદાર એવું સાબિત કરે કે જે પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું હતું તે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોના હાર્દના સંદર્ભમાં તર્કસંગત ન હતું, પછી અધિકારની મર્યાદા વાજબી અને તર્કસંગત છે તે પુરવાર કરવા માટે રાજ્ય પર બોજો બદલાય છે. રાજ્ય સામાન્ય રીતે એવો દાવો કરે છે કે અધિકારની મર્યાદા વાજબી છે કારણ કે નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું અન્ય બાબતો ઉપરાંત જાહેર હિત માટે નુકસાનકારક છે.મર્યાદાની વાજબીતાની ચકાસણી કરવા માટે અદાલતોએ કયા માપદંડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ?બંધારણીય લોકશાહીમાં અધિકારો સંપૂર્ણ નથી હોતા.આ અદાલતમાંથી જે ન્યાયશાસ્ત્ર બહાર આવ્યું છે તે એ છે કે અધિકારો મર્યાદિત કરી શકાય છે પરંતુ આવી મર્યાદા વાજબીપણાના આધારે ન્યાયોચિત હોવી જોઈએ.જો કે, બંધારણની માત્ર અનુચ્છેદ ૧૯ સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે મર્યાદા વાજબી હોવી જોઈએ, આર.સી.ફૂપર (સુપ્રા) અને

મેનકા ગાંધી (સુપ્રા)માં આ અદાલતના ચુકાદાઓ પછી તે નિર્ણાયક છે કે વાજબીપણાનો દોર પ્રક્રિયાગત અને **નક્કર મર્યાદાઓના** ઉપયોગને માર્ગદર્શન **આપતા મૂળભૂત** અધિકારો પરના સમગ્ર પ્રકરણમાં પસાર થાય છે. તે આપણને મર્યાદાના 'વાજબીપણા' નું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ધોરણના પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે છોડી દે છે. બંધારણનો પાઠ સમીક્ષાનો માપદંડ નક્કી કરતો નથી.તર્કક્ષમતાને ચકાસવા માટે વિવિધ ધોરણો નક્કી કરવામાં આ અદાલતમાંથી ઘણી શાહી વહી છે: તર્કસંગતતા, વેડનેસબરી ગેરવાજબીપણું, પ્રમાણસરતા અને કડક ચકાસણી.

૪૯ વાજબીપણું એ એક પ્રમાણભૂત વિભાવના છે જે પ્રસ્તુત વિચારણાઓનું મૂલ્યાંકન કરીને અને તેમના વજનને અનુરૂપ સંતુલન કરીને ઓળખી કાઢવામાં આવે છે.(૩૮ અહેરોન બરાક, આનુપાતિક:બંધારણીય અધિકારો અને તેમની મર્યાદાઓ (કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી પ્રેસ, ૨૦૧૨)૩૭૪) તે મૂલ્યલક્ષી છે, હેતુલક્ષી નથી.એટલા માટે અદાલતોએ આ પગલું વાજબી છે કે નહીં તે ઓળખવાને બદલે આ પગલું અતાર્કિક છે તે ઓળખવા માટે વધુ ખુણું વલણ અપનાવ્યું છે.૩૯. જિઆસિન્ટો ડેલા કેનેનિયા, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લો ઇન ડ્યુએબિલિટી ઇન ડ્યુએબિલિટી એન્ડ એન્ડ એન્ડ લો (જ્યોર્જિયો બોનિઓવાન્ની, જીઓવાન્ની સરતાર, ચિયારા વેલેન્ટિની દ્વારા)] આ જ કારણ છે કે મૂળભૂત અધિકારો પરની મર્યાદાઓની વાજબીપણાની આકારણી કરતી વખતે

અદાલતોએ પ્રમાણસરતાના સ્વરૂપમાં ચકાસણીના ઊંચા ધોરણને અપનાવ્યું છે (૪૦ મોડર્ન ડેન્ટલ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર વિ. સ્ટેટ ઓફ મધ્યપ્રદેશ, (૨૦૧૬) ૪ એસસીસી ૩૪૬, જસ્ટિસ કે.એસ.પુટ્ટાસ્વામી વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા, (૨૦૧૭) ૧૦ એસસીસી ૧ .) વાજબીપણા અને પ્રમાણસરતા અને મૂળભૂત અધિકારો પરની મર્યાદાને ચકાસવા માટે પ્રમાણસરતા ધોરણનો ઉપયોગ કરવાની જરૂરિયાત વચ્ચેની કડીને જસ્ટિસ જેક્સને કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતના આર વી ઓક્સ માં આપેલા ચુકાદા દરમિયાન ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે [(૧૯૮૬) ૧ એસસીઆર ૧૦૩ ; આ ફકરાને આધુનિક ડેન્ટલમાં બંધારણીય બેન્ચના ચુકાદામાં સમર્થન સાથે ટાંકવામાં આવ્યો હતો :

મુક્ત અને લોકશાહી સમાજમાં મર્યાદા વાજબી અને દેખીતી રીતે વાજબી છે તે સ્થાપિત કરવા માટે, બે કેન્દ્રીય માપદંડોને સંતોષવા આવશ્યક છે.પ્રથમ, ધ્યેય, જે ચાર્ટર અધિકાર અથવા સ્વતંત્રતા પરની મર્યાદા માટે જવાબદાર છે, તે બંધારણીય રીતે સંરક્ષિત અધિકાર અથવા સ્વતંત્રતાને ઓવરરાઈડ કરવાની બાંયધરી આપવા માટે "પૂરતા મહત્વના" હોવા જોઈએ ... બીજું ... અનુચ્છેદ ૧ નો ઉપયોગ કરનાર પક્ષે બતાવવું આવશ્યક છે કે પસંદ કરેલા માધ્યમો વાજબી અને દેખીતી રીતે ન્યાયી છે. આમાં 'પ્રમાણસરતા પરીક્ષણ'નો સમાવેશ થાય છે".

(ભાર મુકવા માં આવ્યો છે)

૫૦ પ્રમાણસરતા વિશ્લેષણ હેતુ અને ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો બંનેનું મૂલ્યાંકન કરે છે, જે મૂળભૂત અધિકારોના ઉલ્લંઘનનું પરીક્ષણ કરતી વખતે પ્રાસંગિક જરૂરિયાતો છે. આ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો છે કે પ્રમાણસરતા ધોરણનો ઉપયોગ મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓનું ઉલ્લંઘન કરતી વહીવટી કાર્યવાહીની માન્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે થઈ શકે છે. (જર ઓમ કુમાર (એન ૧૬) ટેરી ઓટ એસ્ટેટ (પી) લિમિટેડ વી. ચુટી, ચંદીગઢ, (૨૦૦૪) ૨ એસસીસી ૧૩૦)જોકે, અત્યાર સુધી અદાલતોએ અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ સુરક્ષિત ગોપનીયતાનો અધિકાર અને અનુચ્છેદ ૧૯ હેઠળ સુરક્ષિત સ્વતંત્રતા જેવા મૂળભૂત અધિકારોના ઉલ્લંઘનનું પરીક્ષણ કરવા માટે પ્રમાણભૂત માપદંડોનો ઉપયોગ કર્યો છે. અદાલતો પ્રક્રિયાગત નિયત પ્રક્રિયા પર મર્યાદાઓની માન્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તર્કસંગતતા પરીક્ષણના અસ્પષ્ટ અને અસંગઠિત ધોરણોનો ઉપયોગ કરી રહી છે.

૫૧. અમારો અભિપ્રાય એવો છે કે પ્રક્રિયાગત અધિકારોની મર્યાદાની વાજબીપણાની આકારણી કરવા માટે પણ પ્રમાણસરતાના ધોરણનો ઉપયોગ થવો જોઈએ. અદાલતોએ અધિકાર પર મર્યાદા માન્ય છે કે નહીં તે નક્કી કરતી વખતે સંતુલનની ક્વાયત હાથ ધરવી પડશે. એમ. એચ. હોસકોટ વિ. મહારાષ્ટ્ર

રાજ્ય (૪૩ (૧૯૭૮) ૩ એસ. સી. સી. ૫૪૪) માં આ અદાલતની ત્રણ જજોની ખંડપીઠે નોંધ્યું હતું કે, પ્રક્રિયાગત તર્કસંગતતા પાસે તર્કસંગતતાનો કોઈ અમૂર્ત માપદંડ નથી.તેનું મૂલ્યાંકન સંખ્યાબંધ પરિબલોના આધાર પર થવું જોઈએ.આ પરિબલો સંતુલિત તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવેલી વિચારણાઓની ચાટી આપે છે.સંબંધિત અવલોકનો નીચે મુજબ છે:

૨૮. [...] ઉદ્ધંધન કરવામાં આવેલા અધિકારનો પ્રકાર, લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણોનો મૂળ હેતુ, અનિષ્ટની હદ અને તાકીદનો ઉપાય કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, આમ, લાદવાની અસમાનતા, તે સમયની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓ, આ બધા ચોક્કસ જોગવાઈની વાજબીપણાને ધ્યાનમાં લેવા માટેનો આધાર પૂરો પાડે છે. કાયદામાં સમાવિષ્ટ પ્રક્રિયાને તાકીદ અને સમસ્યાની તીવ્રતા, નિયંત્રણોના અંતર્ગત હેતુ અને પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓના સંદર્ભમાં નક્કી કરવાની રહેશે."

પર જસ્ટીસ કે. એસ. પુટ્ટાસ્વામી (૯ જે) (સુપરા) અને મોડર્ન ડેન્ટલ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર વિ. મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય (૪૪ (૨૦૧૬) ૭ એસસીસી ૩૫૩) માં આ અદાલતના ચુકાદામાં મૂળભૂત અધિકારો પરના ઉદ્ધંધનની વાજબીતાની ચકાસણી કરવા માટે પ્રમાણભૂત માપદંડની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જે પ્રક્રિયાગત બાંધકામ પરની મર્યાદાની વાજબીતાની ચકાસણી કરવા માટે પ્રમાણભૂત માપદંડના ઉપયોગને અટકાવતું નથી.. પ્રમાણસરતાનું ધોરણ વાજબીપણાની સંસ્કૃતિને પ્રેરિત કરે છે, જ્યાં રાજ્યએ તેની ક્રિયા વાજબી હતી

અને મનસ્વી નહીં પણ વાજબી હોવાનો દાવો કરવાનો ભાર ઉપાડવો પડે છે.(પુટ્ટાસ્વામી (પજે) વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા (પજે) , (૨૦૧૯) ૧ એસએસસી ૧ (પેરા ૩૧૦) માં જસ્ટીસ ચંદ્રચુડનો અભિપ્રાય જુઓ.) એકવાર વાજબીતાના સિદ્ધાંતને પ્રક્રિયાગત આવશ્યકતાઓમાં વાંચી લેવામાં આવે, પછી અદાલત દ્વારા વાસ્તવિક અને પ્રક્રિયાગત ક્રિયાઓની વાજબીતા ચકાસવા માટે વિવિધ ધોરણોનો ઉપયોગ કરવાનું કોઈ કારણ નથી.

એફ. નિષ્પક્ષ સુનાવણી માટેના એમબીએલના અધિકારનું ઉદ્ધંધન

પ૩. એમબીએલની દલીલ છે કે એમઆઈબીના આદેશ અને હાઈઅદાલતના ચુકાદા દ્વારા તર્કસંગત આદેશ, સંબંધિત સામગ્રીની જાહેરાત અને ખુદા ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉદ્ધંધન કરવામાં આવ્યું છે. એવી દલીલ કરવામાં આવી છે કે, આ ત્રણ સિદ્ધાંતો રદ કરવાથી નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનો ભંગ થાય છે, જે અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ સંરક્ષિત પ્રક્રિયાગત જરૂરિયાતોનું મૂળ છે:

તાર્કિક આદેશ હાલના કિસ્સામાં, કારણ બતાવવાની નોટિસમાં જણાવાયું છે કે એમએચએએ તેની ચેનલ, મીડિયા વનને સંચાલિત કરવા માટે એમબીએલને સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. જો કે તેમાં સિક્યોરિટી કિલચરન્સ નકારવાના કારણોનો ઉલ્લેખ નથી. વધુમાં, ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ ના રોજના આદેશમાં લાઈસન્સ નવીકરણ માટેની મંજૂરીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર કરવાના કારણો પણ પૂરા પાડવામાં આવ્યા નથી. આવા સંજોગોમાં એમઆઈબીને તેમની સામે ચાલી રહેલા કેસનો બચાવ કરવા

માટે કોઈ વાસ્તવિક માર્ગ અપનાવ્યા વગર અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવી હતી

(ii) નિર્ણય સાથે સંબંધિત સામગ્રી જાહેર કરવી: એમ.એચ.એ. એ તેના નિર્ણય સાથે સંબંધિત કોઈપણ સામગ્રીને જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા પ્રસ્તુત દસ્તાવેજોનો ખુલાસો ન કરવાનો દાવો કેટલાક ‘ટોપ સિઅદાલત’ દસ્તાવેજો સુધી મર્યાદિત નહોતો. તેના બદલે, નિર્ણય સાથે સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. (iii) મુક્ત ન્યાય: ગૃહ મંત્રાલયે આ દસ્તાવેજો સીલબંધ કવરમાં ઉચ્ચ અદાલતમાં જાહેર કર્યા હતા. હાઈઅદાલતે સીલબંધ કવરમાં ફક્ત તેને જાહેર કરવામાં આવેલી સામગ્રી પર આધાર રાખીને રિટ અરજીને ફગાવી દીધી હતી. સંબંધિત સામગ્રીને કાર્યવાહીમાંથી દૂર કરવામાં આવતી નથી. આ સામગ્રી અસરગ્રસ્ત પક્ષના ડોકેટમાંથી જ દૂર કરવામાં આવે છે. પક્ષકાર પોતાના કાર્યોનો બચાવ કરે છે, જે મોટે ભાગે રાજ્ય હોય છે અને ન્યાય આપનાર સત્તામંડળ દલીલો કરતી વખતે અને કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચતી વખતે અનુક્રમે સામગ્રી પર આધાર રાખે છે.

પૃ. આ તબક્કે એક આનુષંગિક પ્રશ્નનો જવાબ આપવો જ જોઈએ કે શું ત્રણ કથિત પ્રક્રિયાગત ઉદ્ધંધનોનું વ્યક્તિગત અથવા સામૂહિક મૂલ્યાંકન કરવું પડશે કે જેથી ન્યાયી અને વાજબી સુનાવણીના અધિકારનું ઉદ્ધંધન થયું છે કે કેમ તે

નક્કી કરી શકાય.અમારો અભિપ્રાય એવો છે કે અદાલતે નક્કી કરવું જ જોઈએ કે જે પ્રક્રિયાનું સમગ્રપણે પાલન કરવામાં આવ્યું હતું તે વાજબી અને વાજબી છે કે નહીં. મેનકા ગાંધી (સુપ્રા)માં આ અદાલતના **ચુકાદા પછી**, જ્યાં આ અદાલતે પરિણામ (અને પરિણામના ઉદ્દેશ્ય)થી વિપરીત પ્રક્રિયા (અને પ્રક્રિયાની અસર)ને પ્રાધાન્ય આપ્યું હતું, તે પૂરતું છે જો અસરગ્રસ્ત પક્ષ સાબિત કરે કે ન્યાયિક સત્તા દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી પ્રક્રિયા બિન-પાલનને કારણે પરિણામ પર અસરના કોઈ સંદર્ભ વિના પ્રક્રિયાગત રીતે વાજબી અને વાજબી ન હતી. આમ કરતી વખતે, તે દાવેદારની સત્તામાં સારી રીતે છે કે દલીલ કરવી કે ન્યાયી સુનાવણીના અધિકારના બહુવિધ પાસાઓનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ પ્રકારનાં દાવાઓની માન્યતા ચકાસવાની કવાયત હાથ ધરતી વખતે અદાલતે ઉલ્લંઘનનાં દાવાઓને સર્વગ્રાહી પ્રક્રિયાગત દ્રષ્ટિકોણથી જોવાં જોઈએ. આ સરળ કારણોસર છે કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને ઢાળી શકાય તેવા છે.પ્રક્રિયાગત વાજબીપણાની આવશ્યકતા "સંદર્ભ, તથ્યો અને સંજોગોને ધ્યાનમાં લીધા વિના લાગુ કરવા માટે એક સમાન, અવ્યવસ્થિત ધોરણો લાદતી નથી. (જડ એ અને ઓર્સ વી. યુનાઈટેડ કિંગડમ, એપિલકેશન નંબર ૩૪૫૫/૦૫) ન્યાયિક સંસ્થાઓને પ્રક્રિયાગત જરૂરિયાતો નક્કી કરવામાં પૂરતી પરિવર્તનશીલતા પ્રદાન કરવી જોઈએ.ઉપરોક્ત અવલોકન મુજબ, કુદરતી ન્યાયના દરેક પાસા અને ઘટકનું પાલન ન થવું એ પ્રક્રિયાને અયોગ્ય નથી બનાવતું. ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ, કુદરતી ન્યાયના દરેક પાસા અને ઘટકનું પાલન

ન થવું એ પ્રક્રિયાને અયોગ્ય નથી બનાવતું. દાવેદારે સાબિત કરવું જોઈએ કે કુદરતી ન્યાયના ઘટકનું પાલન ન કરવાની અસર એટલી ગંભીર છે કે ઘટક-પાસાના પરિપ્રેક્ષ્યથી દલીલ કરતી વખતે ન્યાયી સુનાવણીના અધિકારના મૂળનું ઉદ્ધંધન થાય છે. આ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવાથી પ્રક્રિયાની વાજબીપણાની ખાતરી મળે છે, તેના મૂળમાં અવરોધ ન આવવો જોઈએ.

૫૫. અપીલકર્તાઓએ ઉપરોક્ત ત્રણ સિદ્ધાંતોનું પાલન ન થવાથી કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉદ્ધંધન થતું હોવાનું પુરવાર કરીને તેમનો બોજો ઓછો કર્યો છે: નિષ્પક્ષ અને વાજબી સુનાવણીનો અધિકાર.

૫૬. કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો એ બાબતની ખાતરી આપે છે કે ન્યાય ફક્ત કરવામાં આવે જ નહીં પરંતુ તે થતું જોવા મળે છે. તર્કબદ્ધ હુકમ એ ન્યાયી વહીવટની મૂળભૂત આવશ્યકતાઓમાંની એક છે. તે નિષ્પક્ષતા સુનિશ્ચિત કરવામાં સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. વિદ્વાનો અને અદાલતો હવે તેને કુદરતી ન્યાયનો ત્રીજો સિદ્ધાંત માને છે. (૪૭ જુઓ એસ. એન. મુખરજી વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, (૧૯૯૦) ૪ એસ. સી. સી. ૫૯૪ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, (૧૯૭૬) ૨ એસ. સી. સી. ૯૮૧ સીસીઆઈ વિ. સેલ (૨૦૧૦) ૧૦ એસ. સી. સી. ૭૪૪; ક્રાંતિ એસોસિએટ્સ વિ. મસૂદ અહમદ ખાન, ૨૦૧૦ ૯ એસસીસી ૪૯૬) તર્કસંગત

હુકમનો નિયમ પાંચ મહત્વના હેતુઓ પૂરા કરે છે. પ્રથમ, તે પારદર્શકતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરે છે.તે સત્તાના મનમાની ઉપયોગ પર અંકુશ લગાવે છે.લોર્ડ ડેનિંગે અવલોકન કર્યું હતું કે, કારણો આપવામાં ન્યાયિક નિર્ણય અને મનમાની વચ્ચે સંપૂર્ણ તફાવત રહેલો છે.[૪૮ સર આલ્ફ્રેડ ડેનિંગ, ફીડમ અંડર ધ લો (સ્ટીવન્સ એન્ડ સન્સ ૧૯૪૯) પા .૯૨]ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીએ મેનકા ગાંધીમાં (સુપરા) નોંધ્યું હતું કે, આ નિયમ "કાયદાના શાસનને સુરક્ષિત કરવા માટે રચાયેલ છે અને અદાલતે આપેલ કેસમાં તેની અરજીમાં તેને ટાળવા માટે તૈયાર ન હોવી જોઈએ. બીજું, બિન-તાર્કિક આદેશો નિર્ણયને ન્યાયિક સમીક્ષાના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બહાર રાખવાની વ્યવહારિક અસર ધરાવે છે.બિન-તર્કસંગત આદેશ ન્યાયિક સમીક્ષાનો ઉપયોગ કરવાની અદાલતોની સત્તાને મર્યાદિત કરે છે કારણ કે ન્યાયિક સમીક્ષાનો અવકાશ કાયદા અથવા તથ્યો પરના અંતિમ તારણ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તે શોધ પર પહોંચવાના કારણો સુધી વિસ્તૃત છે. અપીલ કરવાનો અધિકાર મર્યાદિત હોવાનો અર્થ એ થાય કે ન્યાયિક સમીક્ષાનો અવકાશ મર્યાદિત છે.ત્રીજું, રાજ્યની મનમાની કાર્યવાહીની ચિંતાઓને ઓછામાં ઓછી કરીને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં કારણોની સ્પષ્ટતા મદદરૂપ થાય છે.(૪૯ રાણી લક્ષ્મીબાઈ ક્ષેત્રીયા ગ્રામિણ બેંક વિ. જગદીશ ધરણ વાષ્ણેય, (૨૦૦૯) ૪ એસસીસી ૨૪૦) તે વિચારોની સ્પષ્ટતા રજૂ કરે છે (૫૦ પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય વિ. અલ્પના રોય, (૨૦૦૫) ૮ એસસીસી ૨૯૬) અને અપ્રાસંગિક અને બાહ્ય વિચારણાઓથી દૂર રહે છે.ચોથું, તે સંસ્થાની

કાયદેસરતાને વધારે છે કારણ કે નિર્ણયો વાજબી દેખાશે.એક વધુ સંભાવના છે કે તાર્કિક ક્રમ દ્વારા તારણો ન્યાયી છે.પાંચમું, તાર્કિક આદેશો માહિતીના અધિકાર અને ખુલ્લી સરકારનાં બંધારણીય લક્ષ્યને આગળ વધારવા માટે છે.ગુપ્તતા પક્ષપાત, ભ્રષ્ટાચાર અને અન્ય દુર્ગુણોને રજૂ કરે છે જે કાયદાના શાસન પર આધારિત શાસન મોડેલની વિરુદ્ધ છે.

૫૭. કેસની હકીકતો પર, એમઆઈબીએ સુરક્ષા મંજૂરીને નકારતા તર્કનો સારાંશ પણ જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. આનાથી આવશ્યકપણે એમબીએલ પાસે કોઈ ઉપાય નથી. અહીં નોંધનીય છે કે, અનુચ્છેદ ૧૯(૧)(એ) હેઠળ સંરક્ષિત પ્રેસની સ્વતંત્રતાને આ નિર્ણયને પડકારવા માટે અસરકારક અને વાજબી માર્ગ પ્રદાન કર્યા વગર અસરકારક રીતે છીનવી લેવામાં આવી છે. આ નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે. અપીલકર્તાઓએ સાબિત કર્યું છે કે તેમના માટે વ્યાજબી સુનાવણી થાય તે માટે કારણોનો ખુલાસો જરૂરી છે. કારણ બતાવો નોટિસનો જવાબ અને રદબાતલ હુકમની માન્યતાને પડકારતી રિટ પિટિશન પણ સૂચવે છે કે અપીલકર્તાઓ એવી પરિસ્થિતિમાં વિવશ છે કે જ્યાં તેઓ નિર્ણયને અસરકારક રીતે પડકારી શકતા નથી.

૫૮. ગૃહ મંત્રાલયે માત્ર ઉચ્ચ અદાલતને જ સુરક્ષા મંજૂરી નકારવા માટે અભિપ્રાય તૈયાર કરનારી સામગ્રી જાહેર કરી હતી. ઉચ્ચ અદાલતે એવો નિર્ણય લેવાને બદલે કે જો કોઈ અન્ય ઓછા પ્રતિબંધાત્મક પરંતુ એટલા જ અસરકારક માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકાયો હોત તો તરત જ આ સામગ્રીને કોઈપણ પ્રકારની વિચારણા કર્યા વગર સીલબંધ કવરમાં મેળવી લીધી હતી. તે હવે કુદરતી ન્યાયનો એક સ્થાપિત સિદ્ધાંત છે કે સંબંધિત સામગ્રી અસરગ્રસ્ત પક્ષને જાહેર કરવી આવશ્યક છે. આ નિયમ એ બાબતની ખાતરી આપે છે કે અસરગ્રસ્ત પક્ષ તેમના અપીલના અધિકારનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે. જ્યારે રાજ્ય સરકાર પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ ૧૨૪ હેઠળ જાહેર હિતનાં આધારે ખુલાસો ન કરવાનો દાવો કરે છે, ત્યારે આ સામગ્રીને ટ્રાયલમાંથી જ દૂર કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિથી વિપરિત, જ્યારે સંબંધિત સામગ્રીનો સીલબંધ કવરમાં જાહેર કરવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યાં બે ખામીઓ છે જે કાયમી રહે છે. પ્રથમ, અસરગ્રસ્ત પક્ષને દસ્તાવેજો ઉપલબ્ધ થતા નથી. બીજું, દલીલો દરમિયાન વિરોધી પક્ષ (જે મોટાભાગે રાજ્ય હોય છે) દ્વારા દસ્તાવેજો પર આધાર રાખવામાં આવે છે, અને ન્યાયાલય સામગ્રી પર આધાર રાખીને નિષ્કર્ષ પર પહોંચે છે. આવા કિસ્સામાં, અસરગ્રસ્ત પક્ષ પાસે કાનૂની ઉપાયોનો કોઈ આશ્રય હોતો નથી કારણ કે તે

નિર્ણાયક સત્તામંડળ સમક્ષ સામગ્રીમાંથી કોઈપણ તારણો પુરવાર કરવામાં અસમર્થ હોય છે.

૫૯ ન્યાયનિર્ણયનું આ સ્વરૂપ ગુપ્તતા અને અપારદર્શકતાની સંસ્કૃતિને જાળવી રાખે છે અને ચુકાદાને પડકારની પહોંચની બહાર રાખે છે. અસરગ્રસ્ત પક્ષ "ભૂલોનો વિરોધાભાસ કરવા, ભૂલોને ઓળખવા, માહિતી આપનારની વિશ્વસનીયતાને પડકારવા અથવા ખોટા આરોપોનું ખંડન કરવામાં" અસમર્થ હશે [ચારકોવી વિ. કેનેડા (સિટિઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન), (૨૦૦૭) ૧ એસ.સી.આર. ૩૫૦]. હવે અનુચ્છેદ ૧૪ અને ૨૧માં વાંચવામાં આવેલા ન્યાયિક સમીક્ષાનો અધિકાર પ્રતિબંધિત છે. સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયાની અનુરૂપ અસર એ બિન-વાજબી હુકમ છે. કમાન્ડર અમિત કુમાર શર્મા વિરુદ્ધ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [(૨૦૨૨) એસ.સી.સી. ઓનલાઈન એસસી ૧૫૭૦]માં અમારામાંથી એક (ડી. વાય. ચંદ્રચુડ, જે) એ અદાલત વતી વાત કરતાં પ્રક્રિયાગત ખામીઓ પર ટિપ્પણી કરી હતી, જે સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયાને કાયમ રાખે છે:

"૨૭. કાયદાનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે ન્યાયિક કાર્યવાહી દરમિયાન કોઈપણ પક્ષ દ્વારા જે સામગ્રી પર આધાર રાખવામાં આવે છે તે તમામ સામગ્રી જાહેર કરવી આવશ્યક છે. જો ન્યાય

આપનાર સત્તામંડળ કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચતી વખતે સામગ્રી પર આધાર રાખતો નથી, તો વિવાદ સાથે સંબંધિત માહિતી, જે 'વાજબી સંભાવના' સાથે સત્તામંડળના નિર્ણયને પ્રભાવિત કરશે, તે જાહેર કરવી આવશ્યક છે. સામગ્રીની એકતરફી રજૂઆત જે અન્ય પક્ષને બાકાત રાખીને ન્યાયિક નિર્ણયની વિષય વસ્તુ બનાવે છે તે કુદરતી ન્યાયનું ગંભીર ઉલ્લંઘન કરે છે. હાલના કિસ્સામાં જેમની કારકિર્દી પર સીધી અસર થઈ છે તેવા અધિકારીઓને આનાથી ગંભીર નુકશાન થયું છે.

૨૮. અસરગ્રસ્ત પક્ષને સંબંધિત સામગ્રીનો ખુલાસો ન કરવો અને ન્યાયિક સત્તામંડળને સીલબંધ કવરમાં તેનો ખુલાસો કરવો (આ કિસ્સામાં એએફટી) એક જોખમી ઉદાહરણ સ્થાપિત કરે છે. સીલબંધ કવરમાં ન્યાય આપનાર સત્તામંડળને પ્રસ્તુત સામગ્રીનો ખુલાસો ન્યાય આપવાની પ્રક્રિયાને અસ્પષ્ટ અને અપારદર્શક બનાવે છે. સીલ કરેલા કવરમાં ખુલાસો બે સમસ્યાઓ પેદા કરે છે. પહેલું, તે પીડિત પક્ષને આદેશને અસરકારક રીતે પડકારવાનો કાયદેસર અધિકાર આપતો નથી, કારણ કે મુદ્દાઓનો ન્યાય સીલબંધ કવરમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલી વણવહેચાણેલી સામગ્રીના આધારે કરવામાં

આવ્યો છે. ન્યાય આપનાર સત્તામંડળ સીલબંધ કવરમાં પૂરી પાડવામાં આવેલી સામગ્રી પર આધાર રાખીને એક નિષ્કર્ષ પર આવે છે, જે પછી અસરકારક રીતે પડકારની પહોંચથી બહાર રાખવામાં આવે છે. બીજું, તે અપારદર્શકતા અને ગુપ્તતાની સંસ્કૃતિને જાળવી રાખે છે. તે નિર્ણાયક સત્તાના હાથમાં સંપૂર્ણ સત્તા આપે છે. તે માહિતી પર નિયંત્રણ ધરાવતા પ્રબળ પક્ષની તરફેણમાં દાવાઓમાં સત્તાનું સંતુલન પણ જાળવી રાખે છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં આ રાજ્ય નથી. કારણ સાથે ન્યાયિક આદેશ એ ન્યાય વ્યવસ્થાની ઓળખ છે. તે કાયદાના શાસનનું સમર્થન કરે છે. જો કે, સીલ કવર પ્રેક્ટિસ એ પ્રક્રિયાને સ્થાપિત કરે છે જેના દ્વારા નિર્ણય ચકાસણીની બહાર આવે છે. સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયા વ્યક્તિગત અને સંસ્થાકીય એમ બંને સ્તરે ન્યાય પ્રદાન કરવાની પ્રણાલીની કામગીરીને અસર કરે છે.

૬૦. સીલબંધ કવરમાં સામગ્રીની ચકાસણી કર્યા પછી, ઉચ્ચ અદાલતના સિંગલ જજ નોંધ્યું હતું કે, ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી ફાઇલો સૂચવે છે કે, અધિકારીઓની સમિતિએ ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલા ઈનપુટ્સની નોંધ લીધી હતી અને જાણ્યું હતું કે, આ ઈનપુટ્સ ગંભીર સ્વરૂપનાં છે અને સુરક્ષા રેટિંગ માપદંડો હેઠળ આવે

છે. સિંગલ જજે અવલોકન કર્યું કે "તે સંજોગોમાં, અધિકારીઓની સમિતિએ લાયસન્સ રિન્યુ ન કરવાની સલાહ આપી હતી". સિંગલ જજ 'ઇનપુટ્સ કે જે ગંભીર પ્રકૃતિના હતા' તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી. વધુમાં, ત્યાં સુરક્ષા રેટિંગ માપદંડોનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી કે જેના પર આધાર રાખવામાં આવ્યો છે. એક બિન-તર્કસંગત આદેશ ઇનપુટની સત્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ન્યાયિક બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરવા પર ભાર મૂકે છે. જો કારણો જાહેર ન કરવામાં આવે તો ઓર્ડર સાથેના જોડાણને આધારે નિર્ણય કરી શકાતો નથી.

૬૧. અપીલ પર ઉચ્ચ અદાલતની ખંડપીઠે નોંધ્યું હતું કે, ફાઇલોમાંથી મુદ્દાની પ્રકૃતિ અને ગંભીરતા સમજી શકાતી નથી તેમ છતાં, જો એમબીએલને ચેનલ ચલાવવા માટે આપવામાં આવેલી મંજૂરી રિન્યૂ કરવામાં આવે તો રાજ્યની સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થા પર અસર પડશે તેવા સ્પષ્ટ સંકેતો છે. ખંડપીઠે સુરક્ષા મંજૂરી નકારવાના કારણો પણ જાહેર કર્યા નથી. અદાલતના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે અંગે કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે અદાલતે કહ્યું હતું કે, આ મુદ્દાની પ્રકૃતિ અને ગંભીરતા સમજી શકાતી નથી તેમ છતાં મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર વાજબી છે. સિંગલ જજ અને ખંડપીઠ દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી સીલબંધ કવર પ્રક્રિયાએ અપીલકર્તાના રિટ

ઉપાયોનો અધિકાર પ્રદાન કર્યો છે, જેને બંધારણના 'હૃદય અને આત્મા' [ડૉ. બી. આર. આંબેડકર, ભારતીય બંધારણ સભા ડિબેટ્સ (વોલ્યુમ VII, ૯ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮) અને બંધારણની મૂળભૂત વિશેષતા [એલ. ચંદ્ર કુમાર વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા, (૧૯૯૫) ૧ એસ.સી.સી.], એક શુષ્ક ચર્મપત્ર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. લાયસન્સનું નવીનીકરણ કરવાની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવા માટેનું એકમાત્ર કારણ સિક્યોરિટી કલીઅરન્સ નહીં આપવાનું કારણ ન જણાવવાથી અને સીલ કરેલા કવરમાં માત્ર અદાલતમાં પ્રસ્તુત સામગ્રીનો ખુલાસો કરવાથી બંધારણ અંતર્ગત અપીલકર્તાની પ્રક્રિયાગત બાંધધરી આપવામાં આવી છે. અપીલકર્તાઓના રિટ ઉપાયોના અધિકારને ઉચ્ચ અદાલતે ઔપચારિક આદેશ દ્વારા નકારવામાં આવ્યો છે. ઉચ્ચ અદાલત દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી પ્રક્રિયાએ અપીલકર્તાઓને એક ચક્રવ્યૂહમાં મૂકી દીધા છે જ્યાં તેઓ અંધારામાં લડવા માટે સખત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અપીલકર્તાઓને સુરક્ષા કલીઅરન્સથી વંચિત રાખવા માટેના કારણોનો ખુલાસો ન કરવો અને સીલબંધ કવરમાં ફક્ત અદાલતમાં ખુલાસો કરવો એ ન્યાયી અને વાજબી કાર્યવાહીનો અધિકારના કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોના મૂળને મર્યાદિત કરે છે.

જી. શું એમબીએલના નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનું ઉલ્લંઘન વાજબી છે કે કેમ.

૬૨. એએસજીએ ઉચ્ચ અદાલતમાં દાખલ કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા મંજૂરી નકારવાના કારણોનો ખુલાસો કરી શકાતો નથી કારણ કે (i) ગુપ્ત માહિતી જેના આધારે સુરક્ષા મંજૂરી નકારવામાં આવી હતી તે 'ગુપ્ત અને સંવેદનશીલ' છે; અને (ii) રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે. આમ, એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો રદબાતલ છે કારણકે: પહેલું, આ નિર્ણય સુરક્ષા અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ તરફથી મળેલા સંવેદનશીલ ઇન્પુટ્સ પર આધારિત છે અને બીજું, આ ઇન્પુટ્સ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે. ભારતીય સંઘે એક્સ-આર્મીમેન્સ પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (સુપ્રા) અને ડીજી કેબલ નેટવર્ક (સુપ્રા) માં આ અદાલતના ચુકાદાઓ પર આધાર રાખ્યો છે અને દલીલ કરી છે કે જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની વિચારણાઓ સામેલ હોય ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો લાગુ થશે નહીં. પ્રક્રિયાગત બાંધધરી પરના ઉલ્લંઘનો વાજબી હોવા અંગે રાજ્ય સરકારે પોતાનો બોજો ઉઠાવ્યો છે કે નહીં તે નક્કી કરતા પહેલા આ દલીલની કાયદેસરતા ચકાસવી પડશે.

જી.૧ કુદરતી ન્યાય અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા: ડિજી અને ભૂતપૂર્વ સૈનિકોમાં નિર્ણયો
63 એક્સ-આર્મીમેન્સ પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (સુપ્રા)માં, અપીલકર્તાને ગ્રાઉન્ડ હેન્ડલિંગ સેવાઓનો વ્યવસાય આપવામાં આવ્યો હતો. એરક્રાફ્ટ રૂલ્સ ૧૯૩૭ના નિયમ ૮૨માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સુરક્ષા

મંજૂરીને આધિન બિઝનેસ પૂરો પાડવામાં આવશે. અપીલકર્તાને જાણ કરવામાં આવી હતી કે 'રાષ્ટ્રીય હિત'ના આધારે સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. અપીલકર્તાએ પટના ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ બંધારણના અનુચ્છેદ ૨૨૬ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. રિટ અરજીનો નિકાલ એ નિર્દેશ સાથે કરવામાં આવ્યો હતો કે અપીલકર્તાને એવી સામગ્રી પૂરી પાડવી જોઈએ, જેના પર કેન્દ્ર સરકારે સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચવા માટે આધાર રાખ્યો હતો. જોકે, કેન્દ્ર સરકારે એક આદેશ પસાર કર્યો હતો કે ફાઈલમાં રહેલા દસ્તાવેજોને 'ગુપ્ત' તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે અને તેને અપીલકર્તાની સાથે વહેંચી શકાશે નહીં. આ દસ્તાવેજો ઉચ્ચ અદાલતના સિંગલ જજની સમક્ષ 'સીલબંધ કવર'માં મૂકવામાં આવ્યા હતા. દસ્તાવેજોના અવલોકન પર સિંગલ જજે આક્ષેપોના સારાંશનો ખુલાસો કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. ઉચ્ચ અદાલતની ખંડપીઠે અપીલને મંજૂરી આપી હતી અને ચુકાદો આપ્યો હતો કે, રાષ્ટ્રીય હિતમાં અપીલકર્તાને સામગ્રી જાહેર કરી શકાતી નથી. અપીલકર્તાએ અનુચ્છેદ ૧૩૬ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ અદાલતની બે જજોની ખંડપીઠે આ કાર્યવાહીને ફગાવી દીધી હતી. ન્યાયમૂર્તિ કુરિયન જોસેફે ખંડપીઠ માટે લખતા અવલોકન કર્યું હતું કે જો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની બાબત સામેલ હોય, તો પક્ષ 'કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોના ચુસ્ત પાલન કરવા પર ભાર ન મૂકી શકે. વધુમાં એવું પણ

જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સામેલ હોવાનો સરકારનો દાવો સાચો હોવાની ખાતરી કરવા માટે અદાલત સ્વતંત્ર છે. આ અદાલતે ઝામોરા [(૧૯૧૬) ૨ એસી ૭૭(પીસી)] અને ગૃહ વિભાગના સચિવ વિ. રહેમાન [(૨૦૦૩) ૧ એસી ૧૫૩] ના ચુકાદાઓ પર આધાર રાખ્યો હતો કે જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દા સામેલ હોય ત્યારે સરકારના નિર્ણયને માન આપવું આવશ્યક છે. જોકે, એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દાઓ સામેલ છે તેની સંતુષ્ટિ કરવા માટે અદાલત રેકૉર્ડ મંગાવી શકે છે. વધુમાં, કાઉન્સિલ ઓફ સિવિલ સર્વિસ યુનિયન્સ વિ. મિનિસ્ટર ઓફ સિવિલ સર્વિસ [૧૯૮૫ એસી ૩૭૪] ના ચુકાદાનો આધાર લેવાયો હતો કે જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સામેલ હોય ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ચુસ્તપણે પાલન શક્ય નથી. અહીં નોંધનીય છે કે, આ અદાલતે આ બાબતમાં હકીકતલક્ષી વિચારણાઓ પર નિર્ણય કર્યો ન હતો કારણ કે અપીલકર્તાને આપવામાં આવેલી સુરક્ષા મંજૂરીની સમયસીમા પહેલાથી જ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. સંબંધિત અવલોકન નીચે મુજબ છે:

“૧૬. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં શું છે તે કાયદાનો પ્રશ્ન નથી. તે નીતિની બાબત છે. કોઈ બાબત રાજ્યનાં હિતમાં છે કે નહીં એ નક્કી કરવાનું કામ અદાલતનું નથી. તે એક્ટિવિટી પર છોડી દેવું જોઈએ. લોર્ડ હોફમેન,

સેઅદાલતરી ઓફ સ્ટેટ ફોર હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ, વિ. રહેમાન
[(૨૦૦૩) ૧ એસી ૧૫૩: (૨૦૦૧) ૩ ડબલ્યુએલઆર
૮૭૭: (૨૦૦૨) ૧ ઓલ ઈઆર ૧૨૨ (એલ)]: (એસી
પેજ ૧૮૨સી).

“... રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો [મામલો] કાયદાનો
પ્રશ્ન નથી. તે નિર્ણય અને નીતિની બાબત છે. યુનાઇટેડ
કિંગડમ અને મોટાભાગના અન્ય દેશોના બંધારણ હેઠળ,
રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં કંઈક છે કે નહીં તે અંગેના
નિર્ણયો ન્યાયિક નિર્ણયની બાબત નથી. તેમને વહીવટી
તંત્રને સોંપવામાં આવ્યા છે.”

૧૭. આમ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની સ્થિતિમાં કોઈ પક્ષ કુદરતી
ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ચુસ્ત પાલન કરવા માટે આગ્રહ કરી
શકે નહીં. આવા કિસ્સાઓમાં, આ ક્ષેત્રને સંચાલિત કરતા
નિયમોમાં સ્પષ્ટપણે જોગવાઈ ન કરવામાં આવી હોય તો,
કાયદેસર બાકાત રાખવાની જોગવાઈ કરવી એ અદાલતની
ફરજ છે. જોકે, ચોક્કસ કેસની હકીકતોને આધારે અદાલત
પોતાને સંતુષ્ટ કરી શકે છે કે શું ત્યાં વાજબી તથ્યો છે અને
તે સંદર્ભે, અદાલત ફાઇલો મંગાવવાનો અને જોવાનો
અધિકાર ધરાવે છે કે શું આ એવો કેસ છે જેમાં રાષ્ટ્રીય

સુરક્ષાનું હિત સામેલ છે.એકવાર રાજ્ય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંબંધિત મુદ્દો ઉઠાવે તો અદાલત અસરગ્રસ્ત પક્ષને કારણ જણાવશે નહીં.

૧૮. તે ગમે તે હોય, હકીકતોના આધારે અમને જાણવા મળ્યું છે

કે ૧૭-૦૪-૨૦૦૭ના રોજ અપીલકર્તાને પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે આપેલી સુરક્ષા મંજૂરીની મુદત પૂરી થઈ ગઈ છે.અવતરણ ટાંકતા : "મને તમને જણાવવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે કંપની પર પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને તેમાં કંઈપણ પ્રતિકૂળ બાબત જોવા મળી નથી. કંપનીની સુરક્ષા મંજૂરી આ પત્રની તારીખથી પાંચ વર્ષના સમયગાળા માટે માન્ય રહેશે, જેના અંતે આ બ્યૂરોની નવી મંજૂરી ફરજિયાત છે." (ભારપૂર્વક)

૧૯. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને, આ અદાલત માટે વધુ તથ્યાત્મક વિગતો અને ગુણવત્તાના ગુણદોષ પર અપીલની વિચારણા કરવાની જરૂર નથી. તે મુજબ તેનો નિકાલ કરવામાં આવે છે.ખર્ચ સંબંધિત કોઈ હુકમ નથી. (ભારપૂર્વક)

૬૪. ડિજીટલ નેટવર્ક (સુપ્રા)માં, ડિજિટલ એક્સેસિબલ સિસ્ટમમાં મલ્ટિ-સિસ્ટમ ઓપરેટર તરીકે કામ કરવા માટે અપીલકર્તાને આપવામાં આવેલી મંજૂરી એ આધાર પર રદ કરવામાં આવી હતી કે ગૃહ મંત્રાલયે અપીલકર્તાને સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ઉચ્ચ અદાલતે આ આદેશને પડકારતી અરજીને ફગાવી દીધી હતી. એડિશનલ સોલિસિટર જનરલે આ અદાલત સમક્ષ સીલબંધ કવરમાં સુરક્ષા મંજૂરીની ના આપવાના કારણોની નકલ દાખલ કરી હતી. આ અદાલતની બે જજોની ખંડપીઠે એક્સ-આર્મીમેન્સ પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (સુપ્રા)ના ચુકાદા પર આધાર રાખીને અપીલ ફગાવી દીધી હતી કે અપીલકર્તા પરવાનગી રદ કરતો હુકમ પસાર થાય તે પહેલાં કોઈપણ પૂર્વ સૂચનાનો દાવો કરવા માટે હકદાર નથી :

“૧૬. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી નોંધ, જેના પરિણામે પરવાનગી રદ કરવામાં આવી હતી, તેના પર વિચાર કર્યા પછી, અમારું માનવું છે કે આ કેસની હકીકતોમાં, રદ કરવાનો આદેશ આપતા પહેલાં અપીલકર્તા કોઈ પૂર્વ નોટિસ મેળવવાનો હકદાર નહોતો.

૧૭. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, અમારું માનવું છે કે એક્સ-આર્મીમેન પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (પી) લિમિટેડમાં આ અદાલત દ્વારા નિર્ધારિત કાયદાના પ્રકાશમાં આ કેસમાં

કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન થયું નથી, કારણ કે પરવાનગી રદ કરતા પહેલા અપીલકર્તા કોઈપણ પૂર્વ સૂચનાનો દાવો કરવા માટે હકદાર નથી.”

૬૫. એક્સ-આર્મીમેન્સ પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (સુપ્રા) માં કરવામા આવેલ અવલોકન કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં શું છે તે નીતિનો પ્રશ્ન છે અને અદાલતોએ નિર્ણય લેવા માટે કાયદાનો નહીં તે સંદર્ભમાં આધાર અધિનિયમની અનુચ્છેદ-૩૩ની બંધારણીય માન્યતા પર નિર્ણય લેતા જસ્ટિસ કે.એસ.પુટ્ટાસ્વામી (૫ જે) વિ. યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા [(૨૦૧૯) ૧ એસ.સી.સી. ૧] માં બહુમતીના અભિપ્રાયમાં પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં જે છે તે નીતિનો સવાલ છે, કાયદાનો નહીં.
૬૬. એ નોંધવું આવશ્યક છે કે, આ અદાલતે એક્સ-આર્મીમેન્સ પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (સુપ્રા)માં યુનાઇટેડ કિંગડમની અદાલતોના ચુકાદાઓની શ્રેણીનો સંદર્ભ આપ્યો હતો, જેથી આ સિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરી શકાય કે સરકાર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓ સામેલ છે કે નહીં અને જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દાઓ સામેલ હોય ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન ન થઈ શકે. યુનાઇટેડ કિંગડમની અદાલતો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા પુરાવાના સિદ્ધાંતને સમજવાની જરૂર છે, જેથી એક્સ-આર્મીમેન્સ પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (સુપ્રા) માં અવલોકનોના વ્યાપને સમજી શકાય.

૬૭. ઝમોરા (સુપ્રા) – એક વહાણ કે જે પકડાયું હતું તેમાં માલસામાનમાં પ્રતિબંધિત સામગ્રી હતી. આ માલસામાન ઓસ્ટ્રિયા સરકારનો હતો અને તેને સ્પીડનમાં આચાત કરવામાં આવ્યો હતો. આ જહાજ એક જર્મનને ભાડે આપવામાં આવ્યું હતું, જે ઓસ્ટ્રિયા સરકારના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યા હતા અને સ્પીડિશ કન્સાઇનરો આ સોદામાં માત્ર ભાગ લઈ રહ્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદામાં માંગણી (રિક્વિઝિશન) નો અધિકાર અસ્તિત્વમાં છે, એટલે કે માત્ર જહાજોની માંગણી કરવાનો અધિકાર છે, જેમાં તેને સેવાનિવ્રુત કરવું જોઈએ કે તેને મુક્ત કરવું જોઈએ તે અંગેનો નિર્ણય બાકી છે. માંગણી કરવાના અધિકારની મર્યાદાઓમાં એક મર્યાદા એ છે કે રાજ્યની સુરક્ષામાં અથવા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતી બાબતોમાં જહાજોની તાત્કાલિક જરૂર હોવી જોઈએ. આ સંદર્ભમાં પ્રિવી કાઉન્સિલે વ્યાપકપણે ટાંકવામાં આવેલા અવલોકનમાં જણાવ્યું હતું કે:

"આ મર્યાદાઓમાંથી પ્રથમ મર્યાદાના સંબંધમાં, તેમના ન્યાયમૂર્તિઓનું મંતવ્ય એક ન્યાયાધીશનો હોવો જોઈએ તે એ છે કે , એક નિયમ તરીકે, તાજના યોગ્ય અધિકારીના શપથ પરના નિવેદનને આ રીતે ગણવું જોઈએ કે જહાજ અથવા માલસામાન કે જેની માંગણી કરવામાં આવે છે તે રાજ્યની સુરક્ષા, યુદ્ધની કાર્યવાહી અથવા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલી અન્ય બાબતોના સંબંધમાં ઉપયોગ કરવા માટે તાત્કાલિક જરૂરી છે.

[....]

જે લોકો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જવાબદાર છે, તેમણે જ રાષ્ટ્રીય

સુરક્ષાની જરૂરિયાતોના એકમાત્ર ન્યાયાધિશ બનવું જોઈએ. સ્વાભાવિક છે કે આ પ્રકારની બાબતોને અદાલતમાં પુરાવાનો વિષય બનાવવામાં આવે અથવા તો જાહેરમાં ચર્ચા કરવામાં આવે તે ઈચ્છનીય નથી."

જોકે, અદાલતે લશ્કરી કરારોના નિયામક (ડાયરેક્ટર ઓફ આર્મી કોન્ટ્રાક્ટ્સ) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલ સોગંદનામું રજૂ કર્યું હતું, જેમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધારે માંગણીના અધિકારને અપવાદરૂપ ગણાવ્યો હતો. એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે, આ પ્રકારનાં અધિકારનો ઉપયોગ થઈ શકે તેવા ‘કોઈ સંતોષકારક પુરાવા નથી’:

" તે ન્યાયમૂર્તિઓના મંતવ્ય મુજબ અપીલ કરવામાં આવેલો આદેશ ખોટો હતો, એટલા માટે નહીં કે, અપીલકર્તાઓ દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદામાં અદાલતની કસ્ટડીમાં જહાજો અથવા સામાનની માંગણી કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી, પરંતુ ન્યાયાધીશની સમક્ષ કોઈ સંતોષકારક પુરાવા નથી કે આવો અધિકાર ચલાવી શકાય છે." ઓર્ડર-૨૯ ના શબ્દોને અનુસરીને લશ્કરી કરારોના નિયામકે (આર્મી કોન્ટ્રાક્ટ્સના ડાયરેક્ટરે) સોગંદનામું આપ્યું છે કે, મહારાજ (હિઝ મેજેસ્ટી) તરફથી વિવાદિત તાંબા(કોપર)ની માંગ કરવાની ઈચ્છા છે. તેમાં એવું જણાવવામાં આવ્યું નથી કે તાંબુ રાષ્ટ્રીય હેતુઓ માટે તાત્કાલિક જરૂરી છે. વધુમાં, સ્વેન હોગલન્ડનું સોગંદનામું, જેનો હજુ સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી, તે દર્શાવે છે કે કોઈ વાસ્તવિક કેસ પર સુનાવણી થયેલ

હોવી જોઈએ, જે તાત્કાલિક મુક્ત કરવા માટેની બાબતનું સૂચન કરે છે."

(ભાર પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે)

૬૮. મુલ્કી સેવા સંગઠનોના પરિષદ (ઉપર મુજબ) – (કાઉન્સિલ ઓફ સિવિલ સર્વિસ યુનિયન્સ) માં મુલ્કી સેવા મંત્રીએ સૂચના જાહેર કરી હતી કે સરકારી સંચાર મુખ્યાલયના કર્મચારીઓ વ્યાપાર સંગઠન (ટ્રેડ યુનિયન)નો ભાગ ન હોઈ શકે. આ નિર્ણયને એવા આધાર પર પડકારવામાં આવ્યો હતો કે, સૂચનાઓ બહાર પાડતા પહેલા કર્મચારીઓ અને વ્યાપાર સંગઠનોની સલાહ લેવામાં આવી નહોતી. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, સેવાની શરતોમાં ફેરફાર કરતા પહેલા વ્યાપાર સંગઠનો સાથે ચર્ચા કરવાની એક સુસ્થાપિત પ્રથા હતી.

૬૯. સરકારી સંચાર મુખ્યાલય (ગવર્નમેન્ટ કોમ્યુનિકેશન હેડક્વાર્ટર્સ) એ ફોરેન એન્ડ કોમન વેલ્થ ઓફિસની શાખા છે જે યુનાઇટેડ કિંગડમની સેનાની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરે છે અને સરકાર માટે ઇન્ટેલિજન્સ સંકેતો (સિગ્નલ) પ્રદાન કરે છે. પ્રતિવાદીઓએ પોતાની કાર્યવાહીનો એવા આધાર પર બચાવ કર્યો હતો કે, "અગાઉની ચર્ચામાં વાસ્તવિક જોખમનો સમાવેશ થતો હોવાથી [જી.સી.એચ.ક્યુ.ખાતે] તે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જોખમરૂપ બની રહેશે અને તેનાથી બચવાનો તેનો આશય હતો." હાઉસ ઓફ લોર્સે અવલોકન કર્યું હતું કે

સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની જરૂરિયાતો નિષ્પક્ષતાની ફરજ કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે કે નહીં તે નિર્ણય અદાલતોએ લેવો જોઈએ નહીં. જોકે, આ અવલોકન યોગ્ય હતું. એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે, આ નિર્ણય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનાં આધાર પર લેવાયો હતો, જે વાજબીપણાનાં નિયમોથી વિચલન કરવા માટે જરૂરી હતો, જો કે આ નિર્ણય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનાં આધાર પર લેવાયો હતો, એનો પુરાવો રજૂ કરવાની જવાબદારી સરકારની છે. આ નિર્ણયને આ આધાર પર સફળતાપૂર્વક પડકારવામાં આવ્યો છે કે, આ નિર્ણય અયોગ્ય પ્રક્રિયા દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે:

"પ્રશ્ન એક પુરાવો છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની જરૂરિયાતો કોઈપણ ચોક્કસ કેસમાં નિષ્પક્ષતાની ફરજ કરતાં વધુ મહત્વની છે કે નહીં તે અંગેનો નિર્ણય સરકાર માટે છે અને અદાલતો માટે નથી. માત્ર સરકાર પાસે જ જરૂરી માહિતી ઉપલબ્ધ છે અને કોઈ પણ સંજોગોમાં ન્યાયિક પ્રક્રિયા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર નિર્ણયો લેવા માટે અયોગ્ય છે. પરંતુ જો આ નિર્ણયને સફળતાપૂર્વક પડકારવામાં આવે તો, કે આ નિર્ણય એક એવી પ્રક્રિયા દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે જે અન્યાયપૂર્ણ છે, તો સરકાર આ નિર્ણય વાસ્તવમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધાર પર લેવામાં આવ્યો હોવાના પુરાવા રજૂ કરવાની જવાબદારી હેઠળ છે. આ બંને મુદ્દાઓ માટેનો અધિકાર ધ ઝમોરા [૧૯૧૬] ૨ એ. સી. ૭૭માં જોવા મળે છે."

રેકૉર્ડ પરના પુરાવાઓના અવલોકન પર અદાલત સંતુષ્ટ હતી કે આ દેશનિકાલ ન્યાયોચિત હતું કારણ કે તેમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની બાબતો સામેલ હતી.

૭૦. લોર્ડ સ્કારમેને તેમના અભિપ્રાયમાં નોંધ્યું હતું કે ઝમોરા (ઉપર મુજબ) માં કરવામાં આવેલા અવલોકનો ન્યાયિક કાર્યના ત્યાગનો સંકેત નથી પરંતુ અદાલત દ્વારા પુરાવા જરૂરી છે તે સૂચવે છે. આ સંદર્ભમાં એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે, ન્યાયિક કાર્યવાહીઓમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનું હિત ઊભું થાય છે તે સાબિત કરવું પડશે:

"એટલે હું એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચું છું કે જ્યાં ન્યાયિક કાર્યવાહીમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, ત્યાં અદાલતે પુરાવાના આધારે કામગીરી કરવી પડે છે. કેટલાંક કિસ્સાઓમાં ન્યાયાધીશ અથવા આયોગ(જ્યુરી)એ કાયદાકીય રીતે એ સંતોષવું જરૂરી હોય છે કે હિત અસ્તિત્વમાં હોવાનું પુરવાર થયું છે: અન્યમાં, કાર્યકારી વિવેકાધીન સત્તાના ઉપયોગની સમીક્ષામાં હિત એક પરિબળ છે.

એકવાર પુરાવાઓ દ્વારા તથ્યાત્મક આધાર સ્થાપિત થઈ જાય કે જેથી અદાલત સંતુષ્ટ થાય કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનું હિત એ કેસના નિર્ધારણમાં ધ્યાનમાં લેવાનું એક સુસંગત પરિબળ છે, અદાલત તાજ અથવા તેના જવાબદાર અધિકારીનો અભિપ્રાય સ્વીકારશે કે તેને પૂર્ણ કરવા માટે શું જરૂરી છે, જ્યાં સુધી એ બતાવવું શક્ય ન હોય કે આ અભિપ્રાય એવો હતો કે કોઈ પણ મંત્રી સંજોગોમાં તાજને વાજબી રીતે સલાહ આપી શક્યા નહોતા.

ન્યાયિક કામગીરીનો કોઈ ત્યાગ નથી, પરંતુ ન્યાયાધીશો દ્વારા શું વાજબી છે તે અંગે સામાન્ય સમજણની મર્યાદા છે. અને આ મર્યાદા ન્યાયિક સમીક્ષાની આધુનિક બાબતોમાં કાયદાના સામાન્ય વિકાસ સાથે સંપૂર્ણપણે સુસંગત છે."

(ભાર પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે)

પૂરાવાના અવલોકન પર એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે, વડામથકની કામગીરીમાં ગંભીર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની બાબતો સામેલ છે અને જો નિર્ણય લેતા પહેલા કર્મચારીઓ અને વ્યાપાર સંગઠનોની સલાહ લેવામાં આવી હોત તો સુરક્ષામાં બાંધછોડ કરવામાં આવી હોત. લોર્ડ સ્કારમેને નોંધ્યું હતું કે, મંત્રીશ્રીએ કર્મચારીઓની સલાહ લીધી નહોતી કારણ કે તેણીને ડર હતો કે, યુનિયન દ્વારા સંગઠિત રીતે સેવાઓમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે, મંત્રી દ્વારા આ નિષ્કર્ષ પર વાજબી રીતે પહોંચવું શક્ય હતું.

૭૧. રહેમાન (ઉપર મુજબ), અપીલકર્તા, એક પાકિસ્તાની નાગરિક, જેના માતાપિતા બ્રિટિશ નાગરિક હતા, તેમણે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં રહેવા માટે અનિશ્ચિત રજા (સમય) માટે અરજી કરી હતી. સેઅદાલતરી ઓફ સ્ટેટે આતંકવાદી સંગઠન સાથે સંકળાયેલા હોવાના કારણે તેમની અરજીને નકારી કાઢી હતી. સેઅદાલતરી ઓફ સ્ટેટે એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે, યુનાઇટેડ કિંગડમમાંથી તેમનું પ્રત્યાર્પણ જાહેર હિતમાં અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં હશે. **ખાસ પરદેશગમન અપીલ આયોગ** (સ્પેશ્યલ ઇમિગ્રેશન અપીલ્સ કમિશન) એ રાજ્યના સચિવ (સેઅદાલતરી ઓફ સ્ટેટ) ના નિર્ણય સામેની અપીલને મંજૂરી આપી હતી અને કહ્યું હતું કે, સંભાવનાઓના નાગરિક સંતુલનનાં ધોરણોને સંતોષવામાં આવ્યા નથી. પંચે નોંધ્યું હતું કે, અપીલકર્તાએ તાલીમ માટે

પાકિસ્તાન જતી વ્યક્તિઓને સ્પોન્સરશિપ, માહિતી અને સલાહ આપી હોવા છતાં કે જેમા આંતકવાદી તાલિમનો પણ સમાવેશ થઈ શકે છે. આ કાર્યવાહીઓ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો છે તેવું તારણ કાઢી શકાતું નથી. અપીલની અદાલતે આયોગના નિર્ણય સામે અપીલ કરવાની મંજૂરી આપી હતી.

૭૨. હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સે અપીલ અદાલતના ચુકાદા સામેની અપીલ રદ કરી દીધી હતી. હેડલીના લોર્ડ સ્લીને તેમના અભિપ્રાયમાં નોંધ્યું હતું કે:

(i) જ્યાં વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અને દેશમાં રહેવાની તેના પરિવારની તક દાવ પર છે, અને જ્યારે ચોક્કસ પગલાં જે પહેલેથી જ થઈ ગયા છે તેના પર આધાર રાખે છે, તો તે વાજબી છે કે પુરાવાના નાગરીક ધોરણો લાગુ કરવામાં આવે.

(ii) જ્યારે રાજ્યના સચિવ એ નક્કી કરે છે કે કોઈ વ્યક્તિને જાહેર હિત માટે દેશનિકાલ કરવી જોઈએ, ત્યારે તે સાવચેતી અને નિવારક સિદ્ધાંતો ધરાવવાનો હકદાર છે. એવી સામગ્રી હોવી જોઈએ જેના આધારે તે વાજબી અને પ્રમાણસર નિષ્કર્ષ પર આવી શકે છે કે આ પ્રવૃત્તિઓ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડે તેવી વાસ્તવિક સંભાવના છે.

(iii) સુરક્ષા જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે રાજ્યના સચિવ શ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં છે. તેમના મૂલ્યાંકનને યોગ્ય વજન આપવું જોઈએ. જોકે, તેમનો નિર્ણય ઉપરોક્ત બે આધાર પર સમીક્ષા કરવા માટે ખુલ્લો છે.

(iv) **મુલ્કી સેવા સંઘોની પરિષદ** (કાઉન્સિલ ઓફ સિવિલ સર્વિસ યુનિયન્સ) (ઉપરનું) માં એવું માનવામાં આવ્યું હતું કે, જો એવો દાવો કરવામાં આવે કે દેશનિકાલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધાર પર કરવામાં આવ્યો નથી, તો સરકારે આ નિર્ણય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધાર પર લેવામાં આવ્યો છે તે બાબતે અદાલતને સંતુષ્ટ કરવા માટે પુરાવા રજૂ કરવા પડશે. જોકે, 'હાલના કેસમાં આ મુદ્દો નથી.'

૭૩. **લોર્ડ** હોફમેને પોતાના મંતવ્યમાં અવલોકન કર્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દા પર આયોગનો અભિપ્રાય રાજ્યના સચિવના અભિપ્રાયથી અલગ ન હોઈ શકે. એટલે કે, ઉદાહરણ તરીકે કોઈ યુનાઈટેડ કિંગડમના રહેવાસી દ્વારા વિદેશમાં આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવું એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતોની વિરુદ્ધ છે કે નહીં તે નિર્ણય કરવાનું કામ સરકારનું છે. **મુલ્કી સેવા સંઘોની પરિષદ** (કાઉન્સિલ ઓફ સિવિલ સર્વિસ યુનિયન્સ) (ઉપર મુજબ) ના ચુકાદા પર આધાર રાખીને એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે, પ્રત્યાર્પણની માન્યતા અંગેનો નિર્ણય રાજ્ય સચિવને માન્ય નથી. આયોગે નીચે મુજબના મુદ્દાઓ નક્કી કરવા પડશે :—

(i) વહીવટી અભિપ્રાય માટેનો તથ્યાત્મક આધાર એ છે કે દેશનિકાલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં હોવું જોઈએ.

(ii) જો રાજ્યના સચિવનો વાજબી નિર્ણય એવો હોત કે જે મંત્રી કરી શક્યા હોત અને

(iii) અપીલકર્તાને ઉપલબ્ધ અન્ય કોઈ કાયદાકીય બચાવ.

સંબંધિત અવલોકનો નીચે મુજબ છે:

૫૪. આનો અર્થ એ નથી કે દેશનિકાલ કરવો એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં હશે કે નહીં તે અંગેનો સંપૂર્ણ નિર્ણય ગૃહ સચિવને સુપરત કરવામાં આવે છે, જેથી “જે હેતુ માટે આયોગની રચના કરવામાં આવી હતી તે હેતુ નિષ્ફળ જાય.”: આયોગનો નિર્ણય જુઓ. કાર્યકારિણીને સોંપવામાં આવેલી જવાબદારીના ક્ષેત્રની ન તો અલ્પોક્તિ કરવી જોઈએ અને ન તો અતિશયોક્તિ કરવી જોઈએ. લોર્ડ સ્કર્મન દ્વારા તેમના ભાષણમાં ચાન્ડલરના કેસના સંદર્ભ દ્વારા કાઉન્સિલ ઓફ સિવિલ સર્વિસ યુનિયન્સ –વિરુદ્ધ– મિનિસ્ટર ફોર ધ સિવિલ સર્વિસ [૧૯૮૫] એ.સી. ૩૭૪ ના કેસમાં ચોક્કસ સીમાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે, આયોગ ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરે છે, જે ચહલના નિર્ણયથી જરૂરી સાબિત થયા છે.

પ્રથમ, દેશનિકાલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં હોવો જોઈએ તેવા કાર્યકારિણીના મંતવ્ય માટે વાસ્તવિક આધાર પુરાવા દ્વારા સ્થાપિત કરવો જોઈએ. એટલે આયોગ એ કહેવા માટે ખુલ્લું છે કે ગૃહ સચિવના આ મંતવ્ય માટે કોઈ વાસ્તવિક આધાર નથી કે શ્રી રહેમાન

કાશ્મીરમાં આતંકવાદને સક્રિય રીતે ટેકો આપી રહ્યા હતા.

આ સંદર્ભમાં ગૃહ સચિવના તારણથી અલગ પડવાની આયોગની ક્ષમતા મર્યાદિત હોઈ શકે છે, જેમ કે, અપીલની પ્રક્રિયામાં અંતર્નિહિત વિચારણાઓ દ્વારા પરંતુ સત્તાઓના વિભાજનના સિદ્ધાંત દ્વારા નહીં.

પછીના સિદ્ધાંતની અસર માત્ર આગળના મુદ્દાને આધીન છે, આયોગને એવું કહેતા અટકાવવા માટે કે જોકે રેહમાન કાશ્મીરમાં આતંકવાદને સક્રિય રીતે ટેકો આપી રહ્યા છે તેવો ગૃહ સચિવનો મત યોગ્ય તથ્યાત્મક આધાર ધરાવે છે, પરંતુ તે સ્વીકારતું નથી કે આ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતોની વિરુદ્ધ છે.

બીજું, આયોગ ગૃહ સચિવનો અભિપ્રાય આ આધાર પર ફગાવી શકે છે કે, “આ એક એવું પગલું છે, જે કોઈ પણ સક્ષમ મંત્રી દ્વારા તાજને સલાહ આપવામાં આવી હોય, જે સંજોગોમાં વાજબી રીતે સ્વીકારી શકાતી નથી”.

ત્રીજું, આયોગને કરેલી અપીલમાં એવા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી શકે છે, જે કોઈ પણ તબક્કે કાર્યપાલિકાના વિશિષ્ટ પ્રાંતમાં આવતા નથી. એક સારો દાખલો એ છે કે, ચહલમાં જ પ્રશ્ન ઉભો થયો હતો કે, શું કોઈને દેશનિકાલ કરવાથી સંધિની અનુચ્છેદ ૩ હેઠળ તેમના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થશે, કારણ કે તેમને યાતના અથવા અમાનવીય અથવા અપમાનજનક વર્તણૂક સહન કરવી પડશે. યુરોપીયન ન્યાયશાસ્ત્ર સ્પષ્ટ કરે છે કે શું દેશનિકાલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે તે અનુચ્છેદ ૩ હેઠળ અધિકારો માટે અપ્રાસંગિક છે.

જો ત્રાસનું જોખમ હોય, તો સરકારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જોખમનો સામનો કરવા માટે અન્ય કોઈ રસ્તો શોધવો જોઈએ. પૂરતું જોખમ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહીં તે પુરાવાના આધારે મૂલ્યાંકન અને આગાહીનો પ્રશ્ન છે. આવા સવાલનો જવાબ આપવાનો કોઈ બંધારણીય વિશેષાધિકાર કાર્યપાલિકાને નથી.

(ભાર આપવામાં આવ્યો છે)

૭૪. ઉપરોક્ત ચુકાદાઓમાંથી નીચેના સિદ્ધાંતો બહાર આવે છે:

- (i) આ નિર્ણયથી અસરગ્રસ્ત પક્ષકારોએ એ સ્થાપિત કરવું જોઈએ કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કર્યા વિના અનુચિત પ્રક્રિયા દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
- (ii) રાજ્ય એવો દાવો કરી શકે છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંબંધિત મુદ્દાઓ સામેલ હોવાથી કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન થઈ શક્યું નથી.
- (iii) અદાલતોએ મૂલ્યાંકન કરવું પડશે કે શું દેશનિકાલ વાજબી હતું. આ હેતુ માટે, રાજ્યએ અદાલતને સંતુષ્ટ કરવી જોઈએ કે પ્રથમ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંકળાયેલી છે અને બીજું, કેસના તથ્યોના આધારે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની જરૂરિયાતો નિષ્પક્ષતાની ફરજને વધુ મહત્વ આપે છે. આ તબક્કે અદાલતે કુદરતી ન્યાયના જે ઘટકને રદ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે તેના આધારે નિર્ણય લેવો જોઈએ.

(iv) રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના દાવાઓ પર સંતોષ વ્યક્ત કરતી વખતે, ન્યાયાલયોએ રાજ્યની મુલવણી અને નિષ્કર્ષને ઉચિત મહત્વ આપવું જોઈએ. અદાલતો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતા મુદ્દાઓ પર વ્યાપક કાર્યવાહીથી અસહમત ન હોઈ શકે – એટલે કે સિદ્ધાંતનો પ્રશ્ન છે, જેમ કે કોઈ વિદેશી દેશમાં કોઈ નાગરિક દ્વારા આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓની તૈયારી કરવી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનું જોખમ છે કે નહીં. આમ છતાં, અદાલતોએ રાજ્યની આકારણીની સમીક્ષા કરવી જોઈએ, જેથી તે નક્કી કરી શકે કે શું તેણે સબળ સામગ્રી દ્વારા સાબિત કર્યું છે કે પીડિત વ્યક્તિની કામગીરી ઉપરોક્ત સ્થાપિત સિદ્ધાંતોની અંદર આવે છે.

૭૫. પ્રતિવાદીની દલીલ કે ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની સુરક્ષા સેવાઓ (ઉપર મુજબ) માં આ અદાલતના ચુકાદામાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની સામેલ ચિંતાઓ ખામીયુક્ત હોય ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને બાકાત રાખવામાં આવશે. તે કેસમાં જે સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો તે એ હતો કે જ્યારે કેસના તથ્યોના આધારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓ નિષ્પક્ષતાની ફરજને વધુ મહત્વ આપે છે ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને બાકાત કરી શકાય છે.

આમ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એ કેટલાક આધારો પૈકીનું એક છે, જેના પર વાજબી પ્રક્રિયાગત બાંધધરી આપવાનો અધિકાર મર્યાદિત કરી શકાય છે. માત્ર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંબંધિત મુદ્દાઓની સંડોવણી રાજ્યની નિષ્પક્ષ કામગીરી

કરવાની ફરજને અટકાવી શકે નહીં. જો રાજ્ય નિષ્પક્ષ રીતે કામ કરવાની પોતાની ફરજને અવગણે છે, તો તે કેસના તથ્યોના આધારે અદાલત સમક્ષ ન્યાયી ઠેરવવામાં આવેલ હોવું જોઈએ.

પ્રથમ, રાજ્યએ અદાલતને સંતુષ્ટ કરવી જોઈએ કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓ સામેલ છે. બીજું, રાજ્યએ અદાલતને સંતુષ્ટ કરવી જોઈએ કે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત (ઓ) ને રદ કરવો વાજબી છે. વિદેશમાં ન્યાયશાસ્ત્રમાંથી ઊભા થયેલા આ બે ધોરણો પ્રમાણસરના ધોરણો સમાન છે. પ્રથમ પરીક્ષણ કાયદેસર ધ્યેયના અંગ જેવું છે અને ઔચિત્યની બીજી કસોટી જરૂરિયાત અને સંતુલનના અંગ જેવું છે.

જી.૨ પ્રમાણભૂત ધારાધોરણો લાગુ કરવા

૭૬. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને સંપૂર્ણપણે રદ કરવાની મંજૂરી આપતી નથી, એટલે હવે આપણે આ મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે કે શું પ્રક્રિયાગત બાંધધરી પરનો પ્રતિબંધ પ્રમાણીકરણના માપદંડોનો ઉપયોગ કરીને વાજબી છે કે નહીં. **આધુનિક દંત ચિકિત્સા** (મોર્ડન ડેન્ટલ) (ઉપર મુજબ) ના કેસમાં આ અદાલતે નક્કી કરેલા પ્રમાણભૂત ધોરણો નીચે મુજબ છે:

- (i) અધિકારને મર્યાદિત કરનારા માપદંડનો કાયદેસર ધ્યેય હોવો જોઈએ (કાયદેસર ધ્યેયનો તબક્કો).
- (ii) આ લક્ષ્યાંકને આગળ વધારવા માટેનું યોગ્ય સાધન હોવું જોઈએ.

(ઉપયુક્તતા અથવા તર્કસંગત જોડાણનો તબક્કો).

(iii) આ ઉપાય ઓછામાં ઓછો પ્રતિબંધાત્મક અને એટલો જ અસરકારક હોવો જોઈએ (જરૂરિયાતનો તબક્કો).

(iv) યોગ્ય ધારક પર આ પગલાની અપ્રમાણસર અસર ન થવી જોઈએ.
(સંતુલન તબક્કો).

જી.૨(એ) કાયદેસર લક્ષ્ય તબક્કો

૭૭. આ ધ્યેયની કાયદેસરતાના વિશ્લેષણની જરૂર છે જે અધિકારોને પ્રતિબંધિત કરે છે. મૂળભૂત અધિકારોને ઉપરવટ કરવા માટેનું લક્ષ્ય પૂરતું મહત્વ ધરાવતું હોવું જોઈએ. આ તબક્કે, રાજ્યએ આ કામગીરી કાયદેસર હેતુને આગળ વધારવા માટે છે તે સાબિત કરવાનો બોજ ઉઠાવવો જરૂરી છે. રાજ્યને એ સાબિત કરવાનો વધારાનો બોજો પણ ઉપાડવો પડશે કે આ કામગીરી ખરેખર કાયદેસર હેતુને આગળ વધારવા માટે કરવામાં આવી છે, જેને પૂર્ણ કરવાની દલીલ કરવામાં આવી છે. ભારત સરકાર દાવો કરે છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ગુપ્તચર માહિતીની ગુપ્તતાના હિતમાં કારણો અને દસ્તાવેજો જાહેર કરી શકાશે નહીં. આ તબક્કે રાજ્યોએ એ સાબિત કરવું જરૂરી છે કે ગુપ્તતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદેસર હેતુઓ છે તથા ગોપનીયતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હેતુઓ જાહેર ન કરવાથી પૂર્ણ થાય છે.

૭૮. આ તબક્કે, અદાલતે આ પ્રારંભિક પ્રશ્નની ચકાસણી કરવી પડશે કે બંધારણીય લોકશાહીમાં, કાયદા અથવા કાર્યવાહી હેઠળના હેતુને સાકાર કરવા

માટે મૂળભૂત અધિકારને મર્યાદિત કરી શકાય છે કે નહીં.[અહેરોન બરાક (એન ૩૮) ૨૪૭ મોડર્ન ડેન્ટલ (ફકરો ૫૫) – ન્યાયમૂર્તિ સીકરી]યોગ્ય હેતુ નક્કી કરવા માટેના માપદંડ દરેક કાયદાકીય વ્યવસ્થામાં અલગ અલગ હોય છે.ઉદાહરણ તરીકે, દક્ષિણ આફ્રિકાનું બંધારણ સામાન્ય મર્યાદાની ખંડ ધરાવે છે, જેમાં તમામ મૂળભૂત અધિકારોને મર્યાદિત કરવા માટે સામાન્ય આધારો નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યા છે. [અનુચ્છેદ ૨૬(૧) માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે માનવીય સન્માન, સમાનતા અને સ્વતંત્રતા પર આધારિત ખુલ્લા અને લોકશાહી સમાજમાં માનવ અધિકારોની મર્યાદા વાજબી અને ન્યાયોચિત હોવી જોઈએ.]ભારતીય બંધારણમાં સામાન્ય મર્યાદાની ખંડ નથી.ભાગ III માંની કેટલીક જોગવાઈઓ જેમ કે અનુચ્છેદ ૧૮ અને ૨૫ ચોક્કસ હેતુ આધારિત મર્યાદાની ખંડ ધરાવે છે. આનો અર્થ એ નથી કે જે જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ મર્યાદાની ખંડ ધરાવતી નથી તે સંપૂર્ણ છે.અન્ય અધિકારો કે જેમની પાસે સ્પષ્ટ મર્યાદાની ખંડ નથી, તેને બંધારણની જોગવાઈઓના ગર્ભિત વાંચન દ્વારા મર્યાદિત કરી શકાય છે.આપણું બંધારણીય ન્યાયશાસ્ત્ર એ સિદ્ધાંતને સ્વીકારતું નથી કે બંધારણીય રીતે સુરક્ષિત અધિકારો સંદર્ભિત અલગતામાં જીવે છે અને ટકી રહે છે. દરેક એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. આથી, આખું લખાણ ટેપેસ્ટ્રી ધરાવતું કેનવાસ સાથે અર્થ અને સામગ્રીમાં વિકસિત થવું જોઈએ.

૭૯. અહેરોન બરાક દલીલ કરે છે કે અધિકારોની મર્યાદા માટેના યોગ્ય હેતુના સ્વીકૃત આધારોમાંનું એક જાહેર હિત છે. [અહેરોન બરાક (એન ૩૮) ૨૮૯]આવા હેતુનું અસ્તિત્વ ક્યારેય વિવાદોમાં નથી, છતાં જાહેર હિતની સામગ્રી સ્પષ્ટ નથી.તે દલીલ કરે છે કે, જાહેર હિતમાં સમાજના સહિયારા ન્યાય અને સહનશીલતાની ધારણાઓ પ્રતિબિંબિત થવી જોઈએ.જો હેતુ કાયદેસર હોય તો અદાલતોએ તેની ઓળખ કરતી વખતે પ્રભાવશાળી લાગણીઓની માંદગીમાં ન પડવું જોઈએ, પરંતુ તેના બદલે બંધારણીય આદર્શો અને મૂલ્યોને આગળ વધારવાના હેતુઓને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ.જોકે, અદાલતે ન્યાયિક નિર્ણય અને નીતિ નિર્માણ વચ્ચેની પાતળી રેખાનું ઉલ્લંઘન ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.બંધારણીય લોકશાહીમાં અમુક હેતુઓ જાહેર હિત માટે તદ્દન વિરોધી છે.આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ બંધારણ એક જીવંત દસ્તાવેજ છે.તેનો અર્થ અને તે જે મૂલ્યો ધરાવે છે તે સમયની સાથે વિકસિત થાય છે.હેતુ નક્કી કરતી વખતે અદાલતે આવા વિકાસથી વાકેફ થવું જોઈએ અને બંધારણને સામાજિક-રાજકીય સંદર્ભમાં વાંચવું જોઈએ – અર્થઘટન સમયે ઇતિહાસ અને સામાજિક પરિવર્તનની સંભાવના બંનેને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

૮૦. બંધારણમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને એક આધાર તરીકે નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે જેનો ઉપયોગ અનુચ્છેદ ૧૯ ના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટપણે અધિકારોને મર્યાદિત કરવા માટે કરી શકાય છે.વધુમાં, બંધારણની અન્ય જોગવાઈઓ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને

અસર કરતી કટોકટીની પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન સિદ્ધાંતોથી અલગ થવાનું સૂચવે છે. [બંધારણની અનુચ્છેદ ૩૫૯]ખાસ કરીને ન્યાયમૂર્તિ કે. એસ. પુટ્ટસ્વામી (૯૪) (૩૫૨)ના કેસમાં નવ ન્યાયાધીશની ખંડપીઠે લીધેલ નિર્ણય અને માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫ ના અમલીકરણ ને ધ્યાનમાં રાખીને, માહિતીની ગોપનીયતા અને ગુપ્તતા હવે એ મૂલ્યો છે કે જે બંધારણમાં વાંચવામાં આવે છે. આમ, ગોપનીયતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એ પ્રક્રિયાગત અધિકારોને મર્યાદિત કરવાના હેતુ માટે બંધારણ દ્વારા માન્ય કાયદેસર લક્ષ્યો છે.

(I) ગોપનીયતા અને આઈબીના અહેવાલો

૮૧. રાજ્યએ હવે એ સિદ્ધ કરવાનું છે કે આ બે હેતુઓ છે જે પૂર્ણ કરવા માટે રાજ્ય પગલાં લે છે.ગૃહ મંત્રાલયે એમબીએલની સુરક્ષા મંજૂરી નકારવાના કારણો જાહેર કરવાની વિનંતીના જવાબમાં જણાવ્યું છે કે, તપાસ એજન્સીઓના અહેવાલો ‘ગુપ્ત’ સ્વરૂપે હોવાથી કારણો જાહેર કરી શકાશે નહીં.ગૃહ મંત્રાલયે સામાન્ય દાવો કર્યો છે કે, તપાસ એજન્સીઓના તમામ અહેવાલો ગોપનીય છે.અમે આવી દલીલને સ્વીકારી શકતા નથી.સીબીઆઈ અને આઈબી જેવી તપાસ એજન્સીઓએ અનેક કારણોસર અસંખ્ય કર્મચારીઓ અને સંસ્થાઓની પૃષ્ઠભૂમિની તપાસ કરવી જરૂરી છે.ખાનગી વ્યક્તિઓ અને રાજ્ય વચ્ચે સંપર્કમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે ગુપ્તચર સંસ્થાઓની ભાગીદારી પણ વધી છે.ગુપ્તચર સંસ્થાઓના અહેવાલો માત્ર તથ્યો શોધવાના અહેવાલો નથી.નીચેની સામગ્રીના

અર્ક પરથી સ્પષ્ટ થશે કે તપાસ એજન્સીઓના અહેવાલો અવલોકનો કરે છે અને વ્યક્તિઓના આચરણ પર અનુમાન પ્રદાન કરે છે, જેના પર નિર્ણય લેનાર સત્તામંડળ પછી આધાર રાખે છે.ગુપ્તચર એજન્સીઓના અહેવાલોમાં ગોપનીય માહિતી હોવાની દલીલ કરવી એ એક વાત છે પરંતુ આ પ્રકારના તમામ અહેવાલો ગોપનીય હોવાની દલીલ કરવી એ બીજી વાત છે.આ પ્રકારની દલીલ ખોટી છે અને બંધારણીય મૂલ્યોના આધાર પર તેને સ્વીકારી ન શકાય.તપાસ એજન્સીઓના અહેવાલો વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના જીવન, સ્વતંત્રતા અને વ્યવસાય પર નિર્ણયોની અસર કરે છે અને આ પ્રકારનાં અહેવાલો જાહેર કરવાથી સંપૂર્ણ મુક્તિ આપવી પારદર્શક અને જવાબદાર વ્યવસ્થા માટે વિરોધાભાસી છે.

(II) રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા

૮૨. ગૃહ મંત્રાલયે એવો અભિપ્રાય પણ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં સંબંધિત સામગ્રી જાહેર કરવી જોઈએ નહીં.અમારી સમક્ષ મુદ્દો એ છે કે શું અદાલત ન્યાયિક રીતે આ નિષ્કર્ષની સમીક્ષા કરી શકે છે અને જો તે કરી શકે તો આવી સમીક્ષાની હદ.આપણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનાં દાવાઓની ન્યાયિક સમીક્ષાની હદ પર કાયદાશાસ્ત્રનો સંદર્ભ લેવો જોઈએ, પછી આ પગલું રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનાં હેતુને પૂર્ણ કરે છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ.

૮૩. હવે એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને લગતી અસરો સંકળાયેલી છે, ત્યારે અદાલતો હાથથી છૂટકારો મેળવવાના અભિગમનો આશરો લેતી નથી. **મનોહર લાલ શર્મા વિરુદ્ધ ભારત સરકાર** [૨૦૨૧ એસસીસી ઓનલાઈન એસસી ૯૮૫] માં આ અદાલતની ત્રણ જજોની ખંડપીઠે ઠરાવ્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે સંબંધિત બાબતોમાં ન્યાયિક સમીક્ષાનો વ્યાપ મર્યાદિત હોવા છતાં, તેનો અર્થ એ નથી કે દરેક વખતે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની દલીલ કરવામાં આવે ત્યારે રાજ્યને મુક્ત પ્રવેશ મળે છે. આ અદાલતે ઠરાવ્યું હતું કે, રાજ્યએ એફિડેવિટ પર દલીલ કરવી જોઈએ અને સાબિત કરવું જોઈએ કે માહિતી જાહેર કરવાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ગુરુસાન થશે. અદાલતે અવલોકન કર્યું:

"૫૦. અલબત્ત, જ્યારે બંધારણીય બાબતો હોય, જેમ કે રાજ્યની સુરક્ષા સાથે સંબંધિત બાબતો અથવા કોઈ ચોક્કસ કાયદો હેઠળ ચોક્કસ મુક્તિ હોય ત્યારે સામાવાળા-ભારત સરકાર માહિતી આપવાનો ઈનકાર કરી શકે છે. જોકે, આ પ્રકારની બંધારણીય બાબતો કે કાયદેસર મુક્તિની દલીલ કરવાની સાથે સાથે સોગંદનામું દાખલ કરીને તેને અદાલતમાં સાબિત કરવી અને યોગ્ય ઠેરવવી પણ રાજ્યની ફરજ

છે.સામાવાળા-ભારતીય સંઘે જરૂરી રીતે એવી
હકીકતો સાબિત કરવી જોઈએ, જે સૂચવે છે કે
માંગવામાં આવેલી માહિતી ગુપ્ત રાખવી જોઈએ,
કારણ કે તેમના ખુલાસાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની
ચિંતાઓ પર અસર પડશે.તેમણે અદાલત સમક્ષ
પોતાના વલણને યોગ્ય ઠેરવવું જોઈએ.રાજ્ય દ્વારા
માત્ર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની માંગ અદાલતને મૂક દર્શક
બનાવવું નથી.

મુદ્દો એ નથી કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓ સાથે સંકળાયેલ નિષ્કર્ષ ન્યાયિક રીતે
સમીક્ષા કરી શકાય તેવો છે કે નહીં.તેના બદલે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓ
સામેલ છે તે સાબિત કરવા માટે રાજ્ય દ્વારા સાબિતીના ધોરણો પર કામ
કરવાની જરૂર છે.આ મુદ્દાનું વિશ્લેષણ શરૂ કરતા પહેલા આપણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા
શબ્દનો અર્થ અને અસરો સમજવાની જરૂર છે. આ અદાલતે ઠરાવ્યું છે કે રાષ્ટ્રીય
સુરક્ષાને કડક શબ્દોમાં વ્યાખ્યાયિત કરવી શક્ય નથી.[એકે રોય વિ. યુનિયન
ઓફ ઇન્ડિયા, (૧૯૮૨) ૧ એસસીસી ૨૭૧]રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનાં અનેક પાસાં છે,
જેમાંથી કેટલાકને બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯(૨) હેઠળ માન્યતા આપવામાં
આવી છે. ભૂતપૂર્વ આર્મીમેન પ્રોટેક્શન સર્વિસીસ (ઉપર) માં, આ અદાલતની
બે જજોની ખંડપીઠે અવલોકન કર્યું હતું કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષામાં સામાજિક-રાજકીય

સ્થિરતા, પ્રાદેશિક અખંડિતતા, આર્થિક સ્થિરતા અને શક્તિ, પારિસ્થિતિક સંતુલન, સાંસ્કૃતિક સંકલન અને બાહ્ય શાંતિ જેવા પરિબલોનો સમાવેશ થાય છે. ન્યાયમૂર્તિ પતંજલિ શાસ્ત્રીએ **રોમેશ થાપર વિરુદ્ધ મદ્રાસ રાજ્ય** [૧૯૫૦ SCC ૪૩૬] માં બહુમતી માટે લખેલા લેખનમાં જાહેર વ્યવસ્થા અને રાજ્યની સુરક્ષાના ક્ષેત્રોનું સીમાંકન કર્યું હતું કારણ કે તેમને બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯માં સ્થાન મળ્યું છે. આ અદાલતે એવું ઠરાવ્યું હતું કે 'રાજ્યની સુરક્ષા' અભિવ્યક્તિને 'જાહેર હુકમ વિરુદ્ધના તે ગુનાઓની વિશિષ્ટ શ્રેણીનો સમાવેશ કરવા માટે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી હતી જેનો હેતુ રાજ્યની સુરક્ષાને નબળી પાડવાનો અથવા તેને ઉથલાવી દેવાનો છે'. **રામ મનોહર લોહિયા વિ. બિહાર રાજ્ય** [એઆઈઆર ૧૯૬૬ એસસી ૭૪૦] માં, ન્યાયમૂર્તિ એમ હિદાયતુલ્લા (તે સમયે વિદ્વાન મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે) 'રાજ્યની સુરક્ષા', 'કાયદો અને વ્યવસ્થા' અને 'જાહેર અવ્યવસ્થા' જેવા અભિવ્યક્તિઓને અલગ પાડ્યા હતા. તેમણે અવલોકન કર્યું કે, રાજ્યની સુરક્ષાને અસર કરતી વિકૃતિઓ જાહેર વ્યવસ્થા અને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને અસર કરતી વિકૃતિઓ કરતાં વધુ ગંભીર છે:

પપ. આ રીતે એવું જણાશે કે જે રીતે આ અદાલતના ચુકાદાઓમાં (અગાઉ ટાંકવામાં આવેલ) જાહેર વ્યવસ્થા 'રાજ્યની સુરક્ષા'ને અસર કરતા વિકારોની સરખામણીમાં ઓછી ગંભીરતાનાં વિકારોને સમજે છે,

તેવી જ રીતે કાયદો અને વ્યવસ્થા ‘જાહેર વ્યવસ્થા’ને અસર કરતા વિકારોને પણ ઓછી ગંભીરતાનાં વિકારોને સમજે છે. વ્યક્તિએ ત્રણ કેન્દ્રિય વર્તુળોની કલ્પના કરવી પડે છે.કાયદો અને વ્યવસ્થા સૌથી મોટા વર્તુળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેની અંદર આગામી વર્તુળ જાહેર વ્યવસ્થાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને સૌથી નાનું વર્તુળ રાજ્યની સુરક્ષાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.તે પછી એ જોવાનું સરળ છે કે કોઈ કૃત્ય કાયદો અને વ્યવસ્થાને અસર કરી શકે છે પરંતુ જાહેર વ્યવસ્થાને નહીં, જેમ કે કોઈ કૃત્ય જાહેર વ્યવસ્થાને અસર કરી શકે છે પરંતુ રાજ્યની સુરક્ષાને નહીં. "કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી" શબ્દનો ઉપયોગ કરીને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પોતાના કાર્યક્ષેત્રને વિસ્તૃત કરી રહ્યા હતા અને ભારતના સંરક્ષણ નિયમોમાં એક ખંડ ઉમેરી રહ્યા હતા.(ભાર પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે)

૮૪. એટલે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અભિવ્યક્તિનો કોઈ નિશ્ચિત અર્થ નથી.જ્યારે અદાલતોએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને જાહેર વ્યવસ્થાથી અલગ પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે,

ત્યારે આ અભિવ્યક્તિની પાઠ્ય-પુસ્તકની વ્યાખ્યા આપવી અશક્ય (અને કદાચ મૂર્ખતાપૂર્ણ) છે, જે ન્યાયાલયોને આ વાક્યાંશના અર્થમાં વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ આવરી લેવામાં આવે છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાં મદદ કરી શકે. આ વાક્યાંશનો અર્થ સંદર્ભ પરથી આવે છે. રાજ્ય માટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને જાહેર વ્યવસ્થા જેવી વ્યાપક વિચારધારાની દ્રષ્ટિએ પોતાના હેતુની ઓળખ કરવી પૂરતી નથી. તેના બદલે, રાજ્ય માટે જરૂરી છે કે તે સબળ સામગ્રીની રજૂઆત દ્વારા એ પુરવાર કરે કે જાહેર ન કરવું એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે. આ પ્રકારનો અભિપ્રાય બનાવવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં સામગ્રી છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવું અદાલતની ફરજ છે. આ પ્રકારનાં તારણ માટે ભૌતિક સમર્થન વિના પાતળી હવામાંથી દાવો કરી શકાય નહીં. અદાલતે નક્કી કરવું જોઈએ કે, રાજ્ય સરકાર સાચા અર્થમાં દાવો કરે છે કે નહીં. અદાલતે (i) માહિતીનો ખુલાસો ન થવો એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે કે નહીં તે નિષ્કર્ષ પર આવવા માટે કોઈ સામગ્રી છે કે નહીં અને (ii) કોઈ વાજબી સમજદાર વ્યક્તિ સામગ્રીના આધારે તે જ નિષ્કર્ષ પર પહોંચશે કે નહીં તે નક્કી કરીને હેતુના દાવાની કાયદેસરતાનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. [ન્યાયિક સમીક્ષાનો આ માપદંડ રાષ્ટ્રપતિ/રાજ્યપાલને મંત્રીમંડળની સહાય અને સલાહની મર્યાદિત હદ સુધી વાજબીપણાના માપદંડોમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. ન્યાયિક સમીક્ષાનું આ ધોરણ એ ધોરણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, જે રાષ્ટ્રપતિ/રાજ્યપાલને મંત્રીમંડળની સહાય અને સલાહની ન્યાયસંગતતાની મર્યાદિત હદ પર નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યું છે. બી. પી. સિંઘલ વિ. ભારત સંઘ,

(૨૦૧૦) ૬ એસ. સી. સી. ૩૩૧: પરિચ્છેદ ૭૯ માં બંધારણીય બેન્ચના ચુકાદાનો સંદર્ભ લો.]વાજબી સમજદાર વ્યક્તિ માટેના ધોરણો કે જે કાર્યવાહીની વાજબીતાની ચકાસણી કરવા માટેના સૌથી નીચા ધોરણો પૈકીના એક છે તેનો ઉપયોગ અધિકારક્ષેત્રોની અદાલતો દ્વારા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના દાવાઓને ચકાસવા માટે કરવામાં આવે છે, કારણ કે આવા દાવાઓ પ્રત્યે તેમની આદરપૂર્ણ ધારણા છે.કારણ કે અદાલતો એ વાતને સ્વીકારે છે કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતોને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવાનો અધિકાર રાજ્ય પાસે છે.અદાલત રાજ્યને યોગ્ય માન આપીને તેનો અભિપ્રાય બનાવવાની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ સામગ્રી અને નિષ્કર્ષ વચ્ચે કોઈ સાંઠગાંઠ છે કે નહીં તેના મર્યાદિત આધારો પર અભિપ્રાયની સમીક્ષા કરે છે.અદાલત રાજ્યના એ ચુકાદાનું બીજું અનુમાન ન કરી શકે કે જે હેતુની ઓળખ કરવામાં આવી છે તે ભારતની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનું ઉદ્ધંધન કરશે.ભારતની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં કોઈ કામગીરી કરવામાં આવે છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ભારતના ભૂ-રાજકીય સંબંધોની જાણકારી ધરાવતી ન્યાયિક પાંખ નહીં પરંતુ કાર્યકારી પાંખ છે.

૮૫. જેમ દલીલ કરવામાં આવી છે તેમ, હવે અમે મૂલ્યાંકન કરવા આગળ વધીએ છીએ કે કેસના તથ્યો પર, આ નિષ્કર્ષ પર આવવા માટે પૂરતી સામગ્રી છે કે કાર્યવાહી ગોપનીયતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતોને આગળ વધારવા માટે છે.

(III) સીલ કરેલું કવર ખોલતા

૮૬. વર્ષ ૨૦૧૦માં એમબીએલનાએ ન્યૂઝ અને અદાલત અફેર્સ ટેલિવિઝન ચેનલ ‘મીડિયા વન’ને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી માટે અરજી કરી હતી.અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકા અનુસાર, જો અરજદાર, આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, લાયકાત ધરાવતો હશે તો અરજી સુરક્ષા મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે.[અપલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફકરો ૯.૨ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકાનો ફકરો ૮.૨] MBL ની અરજી સુરક્ષા મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવી હતી.સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ નોંધ્યું હતું કે, એમબીએલ વિરુદ્ધ રેકૉર્ડ પર કંઈપણ પ્રતિકૂળ મળ્યું નથી.જોકે, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યૂરો (આઈબી) એ એમબીએલ સામે નીચેની પ્રતિકૂળ ટિપ્પણીઓ કરી હતી:

(i) એમબીએલ ‘મધ્યમમ ડેઈલી’ સાથે નજીકથી સંકળાયેલી છે, જે જમાત-એ-ઈસ્લામી (જેઈએલ/એચ) સાથે જોડાણ ધરાવે છે.

(ii) સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ ‘મધ્યમમ ડેઈલી’ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા લેખોની મુદત પ્રતિકૂળ પ્રકૃતિની હતી.

(iii) અરજદારના કેટલાક મુખ્ય એકિઝક્યુટિવ્સ જેઈઆઈ-એચ સાથે સંકળાયેલા હતા.

(iv) પ્રસ્તાવિત ટીવી ચેનલ, જો સંચાલન કરવાની પરવાનગી આપે તો, JEI/H ની વિચારધારાને સમર્થન આપી શકે છે.

૮૭. આઈબી એ જેઈઆઈ-એચની કથિત ભૂમિકા અને પ્રવૃત્તિઓ પર એક નોંધ પણ રજૂ કરી હતી.આ નોટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે:

(i) અઘ્વાહના શાસનને સુરક્ષિત કરવાના ઉદ્દેશ સાથે ૧૯૪૧માં JEI-H ની રચના કરવામાં આવી હતી.ભારતીય ઉપખંડના વિભાજન પછી, જેઈઆઈએ ભારત, પાકિસ્તાન અને કાશ્મીરમાં એકમો બનાવ્યા હતા.JEI-H ધર્મનિરપેક્ષતા, લોકશાહી અને સમાજવાદનો વિરોધ કરે છે;

(ii) JEI-H પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો:(i) ૧૯૫૫માં કાશ્મીરમાં રાષ્ટ્રવિરોધી પ્રવૃત્તિઓ માટે.આ પ્રતિબંધ ૧૯૫૫માં હટાવવામાં આવ્યો હતો(ii) વર્ષ ૧૯૭૫માં સંરક્ષણ અને આંતરિક સુરક્ષા નિયમો, ૧૯૭૧ હેઠળ.આ પ્રતિબંધ ૧૯૭૭માં હટાવવામાં આવ્યો હતોઅને (iii) ૧૯૯૨માં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ ૧૯૬૭

(યુએપીએ) હેઠળ.સર્વોચ્ચ અદાલતે ૧૯૯૪માં આ પ્રતિબંધને રદ કર્યો હતો

(iii) જેઈઆઈ-એચ સત્તાવાર અને ગુપ્ત ચેનલો દ્વારા દેશમાં ઇસ્લામિક સંસ્થાઓ માટે વિદેશી ભંડોળને આકર્ષવામાં અને ચેનલાઈઝ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

(iv) જેઈઆઈ-એચ દ્વારા પ્રકાશિત મધ્યમમ કેઈલીએ ભારતની વિદેશ નીતિની ટીકા કરી છે અને અમેરિકા વિરોધી દુષ્પ્રચાર પણ કર્યો છે.તે સુરક્ષા સંસ્થાઓ/ન્યાયતંત્રની પણ ટીકા કરે છે અને ઘણીવાર સાંપ્રદાયિક દ્વંદ્વિકોણથી સમાચારો રજૂ કરે છે.જેઈઆઈ, કેરળના પરિષ્ઠ અધિકારીઓ એક ટીવી ચેનલ શરૂ કરવા માટે અખાતી દેશોમાંથી હવાલા ચેનલો દ્વારા ભંડોળ એકઠું કરી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.

૮૮. ગૃહ મંત્રાલયે આ અહેવાલ પર વિચાર કર્યો હતો અને નોંધ્યું હતું કે, આ ટિપ્પણીઓ સુરક્ષાના આધારે પરવાનગી નકારવા માટે એટલી મજબૂત પ્રતિકૂળ ન હતી, ખાસ કરીને જ્યારે અરજદારો બાર આવૃત્તિઓ સાથે અખબાર ચલાવતા હતા.લેખોના 'ટેનોર' પર મધ્યમમ દૈનિક પરનો આઈબીનો અહેવાલ નીચે મુજબ છે:

“મધ્યમમ દૈનિક ૧૨ આવૃત્તિઓ બહાર લાવે છે (કેરળમાં ૬ સ્થળોએ, કર્ણાટકમાં ૨ અને સાઉદી અરેબિયા, કતાર, બહેરીન અને દુબઈમાં ૪ સ્થળોએથી પ્રકાશિત), જે જેઈઆઈ-એચ સંચાલિત ઇસ્લામિક પબ્લિશિંગ હાઉસ, કોઝિકોડ, કેરળ દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે. સંયુક્ત પ્રસાર ધરાવતા ૧.૭૫ લાખ અખબારોનો ઉપયોગ જેઈઆઈ/એચ દ્વારા મુસ્લિમ સમુદાયને અસર કરતા વિવિધ મુદ્દાઓ પર પોતાના મંતવ્યો રજૂ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે ભારતમાં મુસ્લિમો સામે કથિત ભેદભાવને ઉજાગર કરે છે. તાજેતરમાં તેને બેંગલોર બોમ્બ વિસ્ફોટના મુખ્ય આરોપી અને તેના પરિવારના સભ્યો પર લક્ષિત હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને અનુચ્છેદસેરી બસ સળગાવવાના કેસમાં કથિત ભૂમિકા માટે તેની સામે પોલીસ કાર્યવાહીની ભારે ટીકા કરી હતી અને દેશમાં બોમ્બ વિસ્ફોટો અને બાબરી મસ્જિદ વિધ્વંસ માટે જવાબદાર હિંદુ

કહ્નરપંથીઓ સામે કથિત નરમ વલણ અપનાવ્યું
હતું." (ભારપૂર્વક)

૮૯. ૨૦૧૪માં, જ્યારે એમબીએલ ઢ્વારા ફરીથી ટીવી ચેનલો મીડિયા-વન લાઈફ અને મીડિયા વન ગ્લોબલને અપલિંક કરવા અને ડાઉનલિંક કરવા માટે સુરક્ષા મંજૂરી માંગવામાં આવી હતી, ત્યારે આઈબીએ એક અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો, જેમાં જણાવાયું હતું કે, તાજી પૂછપરછમાં અગાઉ રજૂ કરાયેલા મુદ્દાઓને સમર્થન મળ્યું હતું. તાજી પૂછપરછ મીડિયા વન ટીવી ઢ્વારા તાજેતરમાં પ્રસારિત કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમોની સામગ્રીની ચકાસણી પર આધારિત હતી.મીડિયા વન ઢ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવેલા કાર્યક્રમોની સામગ્રીની ચકાસણી પર, આઈબીએ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો હતો કે, મીડિયા-વન: (i) જેઈઆઈ-એચની વિચારધારાનો પ્રચાર કરવાનું વલણ ધરાવે છે; (ii) ભારતના સુરક્ષા દળો અને ગુપ્તચર એજન્સીઓને ખરાબ રીતે રજૂ કરે છે. (iii) સરકારી નીતિઓની, ખાસ કરીને લઘુમતી અને ઉગ્રવાદને લગતા કાયદો અને વ્યવસ્થાના મુદ્દાઓના સંચાલનની બાબતમાં અતિ ટીકાત્મક છે.

૯૦. ગૃહ મંત્રાલયે ઉપરોક્ત અહેવાલ પ્રાપ્ત થયા પછી આઈબી પાસેથી નવી ટિપ્પણીઓ માંગી.તે પછીના અહેવાલમાં, આઈબીએ ત્રણ તારણો રજૂ કર્યા હતા.પહેલું, એમબીએલ માટે ભંડોળનો મુખ્ય સ્ત્રોત શેર્સ મારફતે છે જેમાં

જેઈઆઈ/એચ કેડર અને સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકોએ કથિત રીતે રોકાણ કર્યું છે.આઈબીએ એમબીએલમાં રોકાણ કરનારા શેરધારકોની વિસ્તૃત યાદી સુપરત કરી હતી.અમે શેરધારકોની ગોપનીયતા અને ગુપ્તતાની સુરક્ષા માટે તેમની યાદી મેળવી નથી.બીજું, તે પૂછપરછથી પુષ્ટિ થઈ છે કે, મીડિયા વન દ્વારા ઉશ્કેરણીજનક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવામાં આવે છે, જેમ કે: (i) ૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ ચેનલે કથિત રીતે આતંકવાદ સંબંધિત કેસોમાં બેવડા માપદંડો અપનાવવા બદલ ભારતીય ન્યાયતંત્રને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો; (ii) તે વિશ્વભરના મુસ્લિમોની પીડા માટે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને દોષી ઠેરવે છે; અને (iii) એમબીએલ 'પ્રબોધનમ સાપ્તાહિક' નું પ્રકાશન, તેના સંપાદકીય દ્વારા મૂળભૂત ઇસ્લામિક દૃષ્ટિકોણનો પ્રચાર કરે છે.

૯૧. ૨૪ જુલાઈ, ૨૦૧૪નાં રોજ એક સીઓઓએ ભલામણ કરી હતી કે, ‘મીડિયા-વન લાઈફ્’ અને ‘મીડિયા-વન ગ્લોબલ’ ને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની દરખાસ્તોનાં સંદર્ભમાં સુરક્ષા મંજૂરી નકારી શકાય છે તથા વર્ષ ૨૦૧૧ અને ૨૦૧૪માં આઈબી દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રતિકૂળ ટિપ્પણીઓને આધારે એમબીએલને સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી લેવામાં આવી શકે છે. ગૃહ મંત્રાલયે તાજી ટિપ્પણીઓ માંગી હતી અને આ અંગે ચર્ચા કરવા માટે બહુવિધ સીઓઓની બેઠકો યોજવામાં આવી હતી.૨૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ

એમઆઈબીએ 'મીડિયા વન લાઈફ' ને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી આપી હતી.

૯૨. જોકે ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫ના રોજ સીઓઓએ બે દરખાસ્તો - (ક) નોન-ન્યૂઝ અને અદાલત અફેર્સ ટીવી ચેનલ મીડિયા-વન લાઈફ અને મીડિયા-વન ગ્લોબલને અપલિંક/ડાઉનલિંક કરવી; (ખ) બે ડિરેક્ટરોની નિમણૂક કરવી - ને સુરક્ષા મંજૂરી ન આપવાની ભલામણ કરી.

ભાગ-જી

જોકે એ બાબત નોંધવામાં આવી હતી કે, વર્ષ ૨૦૧૧ માં આપવામાં આવેલી સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી શકાશે નહીં. સીઓઓની બેઠકની નોંધ નીચે મુજબ છે:

"ગૃહ મંત્રાલયે ૩૦.૦૬.૨૦૧૫ નાં રોજ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે દરખાસ્તનાં મૂલ્યાંકન માટે નીતિગત માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી હતી, જેમાં દરખાસ્તોનાં મૂલ્યાંકન માટે સુરક્ષા સંબંધિત માપદંડ સ્પષ્ટપણે સૂચવવામાં આવ્યાં છે. સીઓઓએ અનુભવ્યું હતું કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સ સામે પ્રતિકૂળ ઇનપુટ ગંભીર પ્રકૃતિના છે (આમૂલ સંગઠન સાથે જોડાણ) અને તે ૩૦.૦૬.૨૦૧૫ના ઓએમ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી ગૃહ મંત્રાલયની નીતિ માર્ગદર્શિકાના

એસએલ નંબર ૧૩ માં ઉલ્લેખિત સુરક્ષા રેટિંગ માપદંડો હેઠળ આવે છે. વધુમાં, સીઓઓએ અવલોકન કર્યું હતું કે નીતિ ફરજિયાત કરે છે કે એમએચએ દ્વારા આપવામાં આવેલી સુરક્ષા મંજૂરી સામાન્ય રીતે સંભવિત અસર કરશે સિવાય કે સંબંધિત મંત્રાલય દ્વારા તેના આદેશના પાલનમાં અન્યથા નિર્ણય લેવામાં ન આવે. એટલે વર્ષ ૨૦૧૧ માં આપવામાં આવેલી સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી શકાશે નહીં. જોકે, કંપનીના ભવિષ્યના વિસ્તરણને પ્રતિકૂળ ઇનપુટને ધ્યાનમાં રાખીને અટકાવી શકાય છે.

(ભાર આપવામાં આવ્યો છે)

૯૩. ગૃહ મંત્રાલયે સીઓઓની ભલામણોના આધારે આ બે દરખાસ્તોને સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે આવી ભલામણો પર સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવાનો ગૃહ મંત્રાલયનો આદેશ ફાઇલ સાથે જોડાયેલો નથી, પરંતુ ફાઇલ પર આંતરિક નોંધોમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એવું લાગે છે કે એમએચએને ખબર નહોતી કે એમઆઈબીએ ત્યાં સુધીમાં અપલિંક અને ડાઉનલિંક મીડિયા વન લાઇફને મંજૂરી આપી દીધી હતી. વધુમાં, સીઓઓએ અવલોકન કર્યું હતું કે રદ કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્વવર્તી ન હોઈ શકે તેમ હોવા છતાં, એમઆઈબીએ મીડિયા વન અને મીડિયા વન લાઇફને આપવામાં આવેલી મંજૂરી રદ કરવા માટે એમઆઈબીને કારણ બતાવો નોટિસ જાહેર કરી

હતી.એમ.આઈ.બી.એ એમ.એચ.એ.ને કારણદર્શક નોટિસ સામે એમબીએલના પ્રતિસાદ પર વિચાર કરવા વિનંતી કરી. આ સંબંધમાં, એમએચએએ નિરીક્ષણ કર્યું હતું કે તેણે હાલની ન્યૂઝ અને કરન્ટ અફેર્સ ચેનલ 'મીડિયા વન' ની સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી નથી, તેમ છતાં એમઆઈબીની કાર્યવાહી ૩૦ જૂન, ૨૦૧૫ ના રોજની માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરે છે. અહીં નોંધનીય છે કે, ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો તે તારીખ સુધીમાં મીડિયા વન અને મીડિયા વન લાઈફ બંને તે સમયની મોજુદ સમાચાર ચેનલો હતી.ગૃહ મંત્રાલયની પ્રતિક્રિયાનો પ્રસ્તુત નિષ્કર્ષ નીચે મુજબ છે:

"ગૃહ મંત્રાલયે હાલની ન્યૂઝ અને કરન્ટ અફેર્સ ટીવી ચેનલ 'મીડિયા વન'ની સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી નથી, તેથી તે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય છે જેણે મંજૂરી પાછી ખેંચવા માટે શો-કોઝ નોટિસ જારી કરવાની પોતાની કાર્યવાહીને યોગ્ય ઠેરવવી પડશે. તે જ સમયે, એમએચએએ નોડલ મંત્રાલયને ૩૦.૦૬.૨૦૧૫ ની માર્ગદર્શિકામાં તેના આદેશના પાલનમાં માર્ગદર્શિકાઓના પૂર્વવર્તી અમલીકરણ માટે પગલાં લેવા માટે લાભ આપ્યો છે અને એમઆઈબીએ તેમની પોતાની માર્ગદર્શિકા અનુસાર કાર્યવાહી કરી છે, તેથી અમે એવું ન કહી શકીએ કે ગૃહ મંત્રાલયે ૧૭.૦૨.૨૦૧૧ ના રોજ ઓએમ દ્વારા આપવામાં

આવેલી સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી લીધી નથી. જો નોડલ મંત્રાલયની કામગીરી ગૃહ મંત્રાલયની માર્ગદર્શિકાની સુસંગતતા ધરાવતી ન હોય તો આનાથી એવી છાપ પડશે. અમે ૨૭.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ જે સુરક્ષા મંજૂરીની દરખાસ્તોને નકારી કાઢવામાં આવી હતી તેનો સામાન્ય રીતે ઉલ્લેખ કરી શકીએ છીએ અને જાણાવી શકીએ છીએ કે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે તેના આદેશ અનુસાર એસસીએન ઈશ્યૂ કર્યું છે, તે પોતાની કાર્યવાહીનો બચાવ કરી શકે છે. મંજૂરીના ઈનકાર માટેના કારણની વહેંચણીના સંબંધમાં, એવી જાણ કરવામાં આવે છે કે ઈનકાર ગુપ્તચર એજન્સીઓના ઈનપુટ્સ પર આધારિત છે જે પ્રકૃતિમાં ગુપ્ત છે અને અરજદારને જાહેર કરી શકાતી નથી.”

(ભાર આપવા માં આવ્યો છે)

એમ.એચ.એ.ના જવાબ માં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે 'ગુપ્તચર એજન્સીઓના ઈનપુટ્સના આધારે સુરક્ષા મંજૂરીને નકારી કાઢવામાં આવી હતી જે ગુપ્ત છે અને અરજદારને જાહેર કરી શકાતી નથી. '

૯૪. ૧૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ, એમઆઈબીએ અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગની મંજૂરી રદ કરી હતી, જે મીડિયા વન લાઇફને આપવામાં આવી હતી. એમબીએલએ રદ કરવાના વિરોધમાં રજૂઆત કરી હતી. ગૃહ મંત્રાલયે આઈબીને એમબીએલની રજૂઆત પર

ટિપ્પણીઓ રજૂ કરવા વિનંતી કરી હતી. આઈબીએ નિષ્કર્ષ કાઢ્યો હતો કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા મંજૂરી માટે ગૃહ મંત્રાલયમાં પ્રાપ્ત પ્રસ્તાવોના મૂલ્યાંકન માટે ૨૫ જૂન, ૨૦૧૮ નાં રોજ (૩ “૨૦૧૮ ની માર્ગદર્શિકા”) બહાર પાડવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકા દ્વારા નિર્ધારિત ઈનપુટ આકર્ષવા માપદંડો (ક્રમ સંખ્યા ૨૦ અને ૨૧) પર ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી, આઈબીએ નીચેની બે પ્રતિકૂળ ટિપ્પણીઓ કરી હતી:

(i) "આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત:એમબીએલની આવકનો મુખ્ય સ્ત્રોત જેઈઆઈ-એચના કેડર દ્વારા તેના સમર્થકો દ્વારા રોકાયેલા શેર છે.મોટા ભાગના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ જેઈઆઈ-એચ સહાનુભૂતિ ધરાવનારાઓ છે." અને

(ii) "સ્થાપના વિરોધી વલણ:મીડિયા વન ચેનલ યુએપીએ, આર્મ્ડ ફોર્સિસ (વિશેષ સત્તા) એક્ટ, સરકારના વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સ, એન્કાઉન્ટર હત્યાઓ, નાગરિકતા (સુધારા) અધિનિયમ, સીએએ / એનપીઆર / એનઆરસી સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર તેના સ્થાપના વિરોધી વલણને સમર્થન આપી રહી હોવાનું જાણવા મળે છે”.

૯૫. વર્ષ 2018 ની માર્ગદર્શિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વિવિધ મુદ્દાઓને આવરી લે છે, પરંતુ અન્ય બાબતો ઉપરાંત,

સૈદ્ધાંતિક ધ્યાન (i) રાષ્ટ્રની એકતા, પ્રાદેશિક અખંડિતતા અને સાર્વભૌમત્વને જાળવવા અને તેના નાગરિકોના જીવન અને સ્વતંત્રતાની સુરક્ષા સાથે સંબંધિત બાબતો પર કેન્દ્રિત છે; અને (ii) આર્થિક સુરક્ષા, મહત્વપૂર્ણ માળખાગત સુવિધાઓનું સંરક્ષણ તથા દેશ અને તેના નાગરિકોના વિકાસ અને સમૃદ્ધિ માટે મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે. અનુચ્છેદ ૩.૨ માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, એમઆઈબીની સાથે-સાથે એમઆઈબીમાંથી પ્રાપ્ત ક્ષેત્રની સંવેદનશીલ દરખાસ્તોનું મૂલ્યાંકન માર્ગદર્શિકા અનુસાર કરવામાં આવશે. અનુચ્છેદ ૪ મુજબ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ચકાસણી "રેકૉર્ડ તપાસ / ક્ષેત્ર પૂછપરછ અને કંપની, એન્ટિટી અને તેની સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓની તપાસ માટેના અન્ય માધ્યમો દ્વારા કરવામાં આવશે." આ જોગવાઈમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સંબંધિત મંત્રાલય (આ કિસ્સામાં, એમઆઈબી) પાસેથી પ્રસ્તાવ પ્રાપ્ત થયા પછી, ગૃહ મંત્રાલય સુરક્ષા અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ પાસેથી ઈનપુટ્સ માંગશે. અનુચ્છેદ ૫ માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ગુપ્તચર અને કાયદાનો અમલ કરતી સંસ્થાઓ પરિશિષ્ટ 'ક'માં દર્શાવેલા સુરક્ષા માપદંડોની યાદીના આધારે આકારણી કરશે. આ આકારણી કથિત જોખમ, અમલીકરણની સંભાવના અને એકંદર અસરના આધારે કરવામાં આવશે. પરિશિષ્ટ-ક સુરક્ષા માપદંડો સૂચવે

છે.પરિશિષ્ટનો ક્રમ નંબર ૧૩ આ મુજબ વાંચે છે.ટેરર ફંડિંગ, અંડરવર્લ્ડ સાથે નાણાકીય જોડાણ, ડ્રગ અદાલતેલ્સ, કાઈમ સિન્ડિકેટ. ક્રમ સંખ્યા ૨૦ ભારતમાં ધાર્મિક મતાંતરણની પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણી તરીકે વાંચે છે અને ક્રમ સંખ્યા ૨૨ જાહેર જનતાની સલામતીને જોખમમાં મૂકી સલામતીની ચિંતાઓ અથવા સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓનું ઇરાદાપૂર્વક અથવા વ્યવસ્થિત ઉલ્લંઘન તરીકે વાંચે છે.

૯૬. એમબીએલએ મીડિયા-વન ચેનલને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની પરવાનગીના નવીનીકરણ માટે અરજી દાખલ કરી હતી. એમ.આઈ.બી.એ નવીકરણ માટેની અરજી સુરક્ષા મંજૂરી માટે એમ.એચ.એ.ને મોકલી આપી હતી.એમએચએએ નોંધ્યું હતું કે, જો કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સને અગાઉ સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હોય તો મંજૂરીના નવીકરણ પર વિચાર કરવાનું કોઈ કારણ નથી:

"૩. એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું છે કે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય સુરક્ષા મંજૂરીના નવીકરણ માટેની દરખાસ્તો નિયમિત ધોરણે એમએચએને મોકલી રહ્યું છે, જેમાં એવા કિસ્સાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમાં કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સને સુરક્ષા મંજૂરીનો પહેલેથી જ

ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે, જો એમએચએ દ્વારા કોઈ કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સને સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હોય તો.જ્યાં સુધી કોઈ ચોક્કસ કારણ ન હોય કે પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે, ત્યાં સુધી તેના નવીનીકરણ પર વિચાર કરવાનું કોઈ કારણ નથી.

૨૫.૦૬.૨૦૧૮ના રોજની સુરક્ષા મંજૂરીની માર્ગદર્શિકા, ફક્ત ૭.૪ માં જણાવાયું છે કે ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા સુરક્ષા મંજૂરી અંગેના નિર્ણયની સંભવિત અસર થશે સિવાય કે તેના આદેશના પાલનમાં સંબંધિત મંત્રાલય / વિભાગ દ્વારા અન્યથા નિર્ણય લેવામાં ન આવે.એક ક્ષેત્રમાં કંપની/વ્યક્તિગત એકમોને સુરક્ષા મંજૂરી પાછી ખેંચી લેવી અન્ય ક્ષેત્રોમાં પણ પાછી ખેંચવા સમાન છે કે કેમ તે અંગે એમઆઈબીના પ્રશ્નના જવાબમાં તત્કાલીન ગૃહ સચિવ અને માહિતી અને પ્રસારણ સચિવની ૨૧.૦૧.૨૦૧૬ ની બેઠકમાં આ અંગે સ્પષ્ટ પણે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી હતી, કારણ કે એમઆઈબીને ઉપરોક્ત કંપનીઓને સુરક્ષા મંજૂરીના ઇનકારની જાણ થઈ ચૂકી છે, સુરક્ષા મંજૂરીની માર્ગદર્શિકા મુજબ કેસો માટે નવી વિચારણાની જરૂર નથી.

ઉપરોક્ત બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને, માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયને વિનંતી કરી શકાય છે કે, જ્યાં અગાઉથી જ કંપનીને સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હોય તેવા કિસ્સાઓમાં સુરક્ષા મંજૂરીના નવીનીકરણ માટેની દરખાસ્તો, જ્યાં સુધી તેના માટે પર્યાપ્ત અને યોગ્ય કારણો ન હોય ત્યાં સુધી નિયમિત રીતે ગૃહ મંત્રાલયને મોકલવી ન જોઈએ. "

૯૭. સંબંધિત સામગ્રીનો ખુલાસો ન થવો એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં હશે કે કેમ તે અંગે ધ્યાન આપતા પહેલા, ભારતીય સંઘે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના દાવાને જે રીતે ઉઠાવ્યો છે તે રીતે ઉલ્લેખ કરવો એ આપણી બંધારણીય ફરજ છે. ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ દાખલ કરવામાં આવેલા સોગંદનામામાં અને આપણી સમક્ષની રજૂઆતો એમ બન્નેમાં રાષ્ટ્રીય સલામતી સંકળાયેલી છે એવો કેવળ દાવો કરવા સિવાય, યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયાએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં જાહેર ન થવું એ કેવી રીતે બિન-જાહેરાત હશે તે સમજાવવાનો કોઈ પ્રયાસ કર્યો ન હતો. 'રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા' શબ્દસમૂહના માત્ર ઉલ્લેખ પર ન્યાયિક સમીક્ષાને બાકાત રાખવામાં આવશે નહીં તેવું આ અદાલત દ્વારા પુનરાવર્તન કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં ભારતીય સંઘે આ અભિગમ અપનાવ્યો છે. કાયદો હેઠળ નાગરિકોને પ્રદાન કરવામાં આવેલા ઉપાયોને નકારવા માટે રાજ્ય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો એક સાધન તરીકે ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. આ કાયદાના શાસન સાથે

સુસંગત નથી.

૯૮. જેઈઆઈ-એચ સાથેની કથિત કડી અને તેના કથિત હકુમત વિરોધી વલણને કારણે એમબીએલને સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. એમબીએલ એ જેઈઆઈ-એચ સાથે સંકળાયેલું છે તેવું તારણ કાઢવા માટે આઈબીએ એમબીએલના ટૈનિકો દ્વારા પ્રકાશિત થયેલા લેખોના 'ટેનોર' અને એમબીએલની શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન પર આધાર રાખ્યો છે. જેઈઆઈ-એચ પ્રતિષ્ઠાન-વિરોધી વલણ ધરાવે છે તેવા નિષ્કર્ષ પર આઈબીએ માત્ર મીડિયા-વન દ્વારા પ્રસારિત થતા કાર્યક્રમો પર જ આધાર રાખ્યો છે. આઈબીના અહેવાલમાં એમબીએલનું પ્રતિષ્ઠાન-વિરોધી વલણ છે એવું તારણ કાઢવા માટે જે કેટલાક મંતવ્યો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો તે એ છે કે (i) તે સુરક્ષા દળો અને ન્યાયતંત્રને ખરાબ પ્રકાશમાં રજૂ કરે છે; (ii) તેમાં દેશમાં લઘુમતીઓ દ્વારા કરવામાં આવતા ભેદભાવને ઉજાગર કરવામાં આવ્યો હતો અને બાબરી મસ્જિદના વિનાશમાં સંડોવાયેલા હિન્દુઓ પ્રત્યે રાજ્યના કથિત નરમ વલણ સાથે તેની સરખામણી કરવામાં આવી હતી; અને (iii) યુએપીએ, સશસ્ત્ર દળો (વિશેષ શક્તિ) અધિનિયમ, સરકાર, એન્કાઉન્ટર હત્યાઓ, નાગરિકતા (સુધારા) અધિનિયમ અને સીએએ / એનપીઆર / એનઆરસીના વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટ્સ પર તેની ટિપ્પણીઓ.

૯૯. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, જેઈઆઈ-એચના કથિત સહાનુભૂતિ ધરાવતા

શેરધારકોની સૂચિના સંદર્ભમાં, ફાઇલમાં શેરહોલ્ડરો અને જેઈઆઈ-એચ વચ્ચેની કથિત કડી અંગેના કોઈ પુરાવા નથી. આઈબીનો અહેવાલ એ સંપૂર્ણપણે માહિતીમાંથી લેવામાં આવેલું અનુમાન છે જે પહેલાથી જ સાર્વજનિક ડોમેનમાં છે. ગોપનીયતા જાળવવા માટે આ માહિતીમાં ‘ગુપ્તતા’ જેવું કંઈ જ નથી. વધુમાં, એવી દલીલ પણ ન કરી શકાય કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો હેતુ માત્ર એમબીએલ જેઈઆઈ-એચ સાથે સંકળાયેલો છે તેવો આક્ષેપ કરીને બિન-જાહેરાત દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે, જે કથિત આતંકવાદી લિંક્સ ધરાવતું સંગઠન છે. જ્યારે અમે આગળ કહ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય સલામતીના શબ્દસમૂહને વ્યાખ્યાયિત કરવું અદાલતો માટે અવ્યવહારુ અને મૂર્ખામીભર્યું હશે, ત્યારે અમે એમ પણ માનીએ છીએ કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના દાવાઓ પાતળી હવામાંથી કરી શકાતા નથી. આવા અનુમાનને ટેકો આપતું ભૌતિક સમર્થન હોવું આવશ્યક છે. ફાઇલ પરની સામગ્રી અને આવી સામગ્રીમાંથી તારવવામાં આવેલા અનુમાનમાં કોઈ જોડાણ નથી. આ માહિતીનો ખુલાસો ન કરવો એ જાહેર હિતના કોઈ પણ પાસાના હિતમાં નહીં હોય, રાષ્ટ્રીય સલામતી ઘણી ઓછી હશે. આ સામગ્રીનો અભ્યાસ કરીને, કોઈ પણ વાજબી વ્યક્તિ એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચશે નહીં કે સંબંધિત સામગ્રીની જાહેરાત ન કરવી એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ગોપનીયતાના હિતમાં હશે.

૭.૨ (બી) ઉપયુક્તતા

૧૦૦. અમે પ્રમાણસરતા ધોરણના અનુગામી ભાગને લાગુ કરવા આગળ વધીએ છીએ, એમ માનીને પણ કે લેવામાં આવેલી કાર્યવાહી ગોપનીયતા અને રાષ્ટ્રીય

સુરક્ષાના હિતમાં છે. પ્રમાણસરતા વિશ્લેષણના બીજા તબક્કામાં રાજ્યને આકારણી કરવાની જરૂર છે કે ઉપયોગમાં લેવાયેલાં સાધનો હેતુ સાથે તાર્કિક રીતે જોડાયેલાં છે કે કેમ. આ તબક્કે અદાલતે આ બાબતોનું મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે કે, જો આ ઉપાયો હાંસલ કરવામાં આવે તો, તેનાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ગુપ્તતાના હિતોનું રક્ષણ કરવાની સંભાવનાઓ વધશે કે નહીં. તે જરૂરી નથી કે પસંદ કરેલા સાધનો જ એકમાત્ર સાધન હોય કે જે રાજ્યની કામગીરીના હેતુને સાકાર કરવામાં સક્ષમ હોય. વિશ્લેષણનો આ તબક્કો કાર્યદક્ષતાનો માપદંડ સૂચવતું નથી. જો ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો એ હેતુને સાકાર કરવા માટેની ઘણી પદ્ધતિઓમાંની એક હોય તો તે પૂરતું છે, ભલે તે આંશિક રીતે જ અસરકારક હોય. (જ અહેરોન બરાક (એન ૩૮) ૩૦૫) **ઓક્સ** (સુપરા) ના કેસમાં કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે અપનાવેલા સાધનો મનમાની, અન્યાયી અથવા અતાર્કિક જોડાણ પર આધારિત ન હોવા જોઈએ. જો રાજ્ય બંધારણીય રીતે અમાન્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ કરે તો આ ભાગ હેઠળની આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ કરવામાં આવશે નહીં. તેમ છતાં તે જરૂરી નથી કે પસંદ કરેલાં માધ્યમો 'શ્રેષ્ઠ સંભવિત માધ્યમો' હોવા જોઈએ, સાધનો હજી પણ બંધારણના મસ્ટરને પસાર કરવા આવશ્યક છે.

૧૦૧. ગૃહ મંત્રાલયે સીલબંધ કવરમાં સંબંધિત સામગ્રીને ફક્ત અદાલત સમક્ષ જાહેર કરી હતી. જાહેર કરવાની આ પદ્ધતિ દ્વારા, જે માહિતી ગોપનીય હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે, તેને જાહેર જનતા અને

દાવેદાર સમક્ષ જાહેર ન કરીને સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ કરવામા આવે છે. જે માધ્યમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે જરૂરી નથી કે તેમાં સામેલ હિતને સુરક્ષિત રાખવા માટે શ્રેષ્ઠ સંભવિત સાધન હોય કારણ કે સીલબંધ કવર પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ બિન-જાહેરાતના વિરોધમાં આંશિક જાહેરાતની મંજૂરી આપે છે.જોકે, તે હજુ પણ હાંસલ કરવા માંગતા ઉદ્દેશ સાથે તાર્કિક જોડાણ ધરાવે છે.

૧૦૨. બીજી તરફ, સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર કરવા માટેના કારણોનો સારાંશ પણ જાહેર ન કરવાથી ઓળખી કાઢવામાં આવેલા હેતુ સાથે તર્કસંગત જોડાણ ધરાવતો નથી.એ. વી. યુનાઇટેડ કિંગડમ (૭૫ એપ્લિકેશન નં. ૩૪૫૫/૦૫) માં ઇસીએચઆરએ અભિનિર્ધારિત કર્યું હતું કે પક્ષો વચ્ચે હંમેશા ‘શસ્ત્રોની સમાનતા’ હોવી જોઈએ. અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, જો પ્રક્રિયાગત બાંયધરી મર્યાદિત હોય, તો મર્યાદામાં પૂરતા પ્રમાણમાં સંતુલન જાળવવું જોઈએ. સેઅદાલતરી ઓફ સ્ટેટ ફોર ધ હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ વિ. એએફ (૭૬ ૨૦૦૯) ચુકેએચએલ ૨૮, (ફકરા ૬૨-૬૫, ૮૧)) હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સે એ (સુપ્રા)માં ઇસીએચઆરના ચુકાદાનું અર્થઘટન કરતી વખતે ઠરાવ્યું હતું કે પ્રક્રિયાગત બાંયધરીઓનું ‘મુખ્ય અવિભાજ્ય લઘુત્તમ’ છે જેનું ઉદ્દંધન કરી શકાતું નથી.હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સે અવલોકન કર્યું હતું કે ‘અરજદાર સામેના કેસનો સાર’ એ એક મુખ્ય અવિભાજ્ય લઘુત્તમ છે જે જાહેર કરવું પડશે.અમે અનુક્રમે એએફ (સુપ્રા) અને એ (સુપ્રા) માં હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સ અને ઇસીએચઆરના નિરીક્ષણો સાથે સહમત છીએ. ગૃહ મંત્રાલયે સુરક્ષા મંજૂરી ન આપવાના કારણોનો ખુલાસો

ન કરતા એમબીએલની પ્રક્રિયાગત બાંધધરી આપી છે તે અકારણ બની રહેશે. સુરક્ષા મંજૂરીને નકારી કાઢવાના કારણોનો સારાંશ અનુચ્છેદ ૧૪ હેઠળ પ્રક્રિયાગત બાંધધરીઓના 'મુખ્ય અવિભાજ્ય ન્યૂનતમ' ની રચના કરે છે. કારણોનો સારાંશ જાહેર ન કરીને, એમએચએ તેના હેતુને પરિપૂર્ણ કરવા માટે ગેરવાજબી અને મનસ્વી માધ્યમ હાથ ધર્યું છે.

૭.૩ (ક) ઓછામાં ઓછા પ્રતિબંધાત્મક માધ્યમો.

૧૦૩. ન્યાયમૂર્તિ કે.એસ. પુટ્ટાસ્વામી (પજે) (સુપ્રા)માં બહુમતીના ચુકાદાએ 'જરૂરિયાતનું મધ્યમ અર્થઘટન' અપનાવ્યું હતું, જેને ડેવિડ બિલ્લિક્ટઝે રજૂ કર્યું હતું." " (૭૭-ડેવિડ બિલચિટ્ઝ, " " "જરૂરિયાત અને આનુપાતિક:" "સંતુલિત અભિગમ તરફ? લિઓરા લાઝારસ એટ અલ (એફ્સ)માં, તાર્કિક અધિકારો: તુલનાત્મક ન્યાયિક જોડાણ (હાર્ટ ૨૦૧૪) ૪૯. લેખકે જરૂરિયાતના મજબૂત અને નબળા સ્વરૂપો વચ્ચે મધ્યસ્થ આધાર બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બિલચિટ્ઝ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા જરૂરિયાતના પેટા-ઘટકો નીચે મુજબ છે: (૭૮ આઈબીડ પી. ૫૧) (ક) રાજ્ય દ્વારા અપનાવવામાં આવી શકે તેવા અન્ય સંભવિત માધ્યમો છે કે કેમ; (ખ) વૈકલ્પિક માધ્યમો ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા છે કે કેમ તે 'વાસ્તવિક અને નોંધપાત્ર રીતે' ઉદ્દેશ્યને સાકાર કરે છે કે કેમ; (ગ) શું વિકલ્પની ઓળખ કરવામાં આવી છે અને રાજ્ય દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા માધ્યમો મૂળભૂત અધિકારોને અલગ રીતે અસર કરે છે; અને (ઘ) માપદંડ અને વિકલ્પની એકંદર તુલના (અને સંતુલન) પર હોય કે કેમ, સરકારના ઉદ્દેશ્યને સાકાર કરવાની માત્રા અને મૂળભૂત

અધિકારો પરની અસરને ધ્યાનમાં લેતા વિકલ્પ વધુ યોગ્ય છે.

૧૦૪. ચાર્કોઉઇ વિ. કેનેડા (નાગરિકતા અને ઇમિગ્રેશન) (૭૯ (૨૦૦૭) ૧ એસસીઆર ૩૫૦) માં, કેનેડિયન સુપ્રીમ અદાલતે ઠરાવ્યું હતું કે ઇમિગ્રેશન એન્ડ રેફ્યુજી પ્રોટેક્શન એક્ટ ૨૦૦૧ (૮૦ "૨૦૦૧ એક્ટ") હેઠળ નિર્ધારિત અટકાયત માટેની પ્રક્રિયા પ્રક્રિયાગત ખામીઓથી પીડાય છે. ૨૦૦૧ ના કાયદા હેઠળ, વ્યક્તિ કેટલીક અથવા બધી માહિતીથી વંચિત રહી શકે છે, જેના આધારે અટકાયતનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો હતો કે, ૨૦૦૧ ના કાયદાની જોગવાઈઓ કેનેડાના અધિકારપત્ર અને સ્વતંત્રતાની અનુચ્છેદ ૭ નું ગેરવાજબી રીતે ઉલ્લંઘન કરે છે (કેનેડિયન અધિકાર અને સ્વતંત્રતાના કેનેડીયન ચાર્ટર ઓફ રાઈટ્સ એન્ડ ફ્રીડમ્સની અનુચ્છેદ ૮૧ માં એવું ઠરાવવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિના જીવન, સ્વતંત્રતા અને સલામતીના અધિકારને મૂળભૂત ન્યાયના સિદ્ધાંતો અનુસાર સિવાય વંચિત રાખવામાં આવશે નહીં.) કારણ કે રાજ્યની કાર્યવાહીની ન્યાયિક સમીક્ષા ગુપ્ત સામગ્રીના આધારે કરવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ પણ સાધન તૈયાર કરવામાં આવ્યું નથી. અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિના પ્રક્રિયાગત અધિકારોનું રક્ષણ કરે છે. અદાલતે યુનાઈટેડ કિંગડમમાં વિશેષ વકીલોની વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને અવલોકન કર્યું હતું કે, આ વ્યવસ્થા અસરગ્રસ્ત પક્ષના હિતોનું રક્ષણ કરે છે. અદાલતે તારણ કાઢ્યું હતું કે કાયદામાં સૂચવવામાં આવેલી પ્રક્રિયાને 'હકીકતો અને કાયદા પર ન્યાયિક નિર્ધારણના વ્યક્તિના અધિકારની લઘુત્તમ ક્ષતિ તરીકે, અને કેસને જાણવા અને

પૂર્ણ કરવાના અધિકાર તરીકે વાજબી ઠેરવી શકાય નહીં. "

૧૦૫. કેનેડાની સર્વોચ્ચ અદાલતે વિવિધ અધિકારક્ષેત્રોની અદાલતો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી પ્રક્રિયા અંગેના ન્યાયશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કરીને એવા દાવાઓનો નિર્ણય કર્યો હતો જેમાં રાજ્યના રહસ્યોનો સમાવેશ થતો હતો અને ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ કિંગડમની જેમ અન્ય ઓછા પ્રતિબંધિત માધ્યમો પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાયા હોત. ઓછામાં ઓછા પ્રતિબંધિત માધ્યમોના વિશ્લેષણના ભાગરૂપે, અમે ભારતમાં અને અન્ય દેશોમાં ઉપલબ્ધ વૈકલ્પિક પ્રક્રિયાઓનો ઉલ્લેખ કરવાનું જરૂરી માનીએ છીએ જે ઉદ્દેશ્યને સાકાર કરવામાં નોંધપાત્ર સહાય કરે છે અને જે વધુ સારી રીતે અસરગ્રસ્ત પક્ષના હિતનું રક્ષણ કરે છે.

(I) ટોટેન દાવા: મુદ્દાની બિન-ન્યાયસંગતતા:

૧૦૬. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની અદાલતોએ સ્વીકાર્યું છે કે અપવાદરૂપ સંજોગોમાં, અદાલતે રાજ્યના રહસ્યો જાહેર થતા અટકાવવા માટે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં કાર્ય કરવું આવશ્યક છે. આ સિદ્ધાંતનો એક ઉપયોગ ટોટનના દાવા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. ટોટેન દાવા અનુસાર, જો દાવાઓ રાજ્યના રહસ્યો પર આધારિત હોય, તો તેમને ચુકાદાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે છે [૮૨ ટોટેન વિ. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ૯૨ ચુએસ ૧૦૫, ૧૦૭ (૧૮૭૬)]. જો વિષય વસ્તુ રાજ્ય ગુપ્તની બાબત હોય તો કાર્યવાહી પુરાવાના તબક્કે પહોંચે તે પહેલાં દલીલો પર કાર્યવાહીને નકારી શકાય છે .જો ટોટેન દાવાને મંજૂરી આપવામાં આવે, તો તે પૂર્વ-શોધ તબક્કામાં દાવો રદ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

(II) કલોઝ મટેરિયલ પ્રોસિજર અને વિશેષ વકીલો

૧૦૭ ચહલ વિ. યુનાઇટેડ કિંગડમ [(૧૯૯૬) ૨૩ ઇએચઆરઆર ૪૧૩]ના

કેસમાં, ગૃહ સચિવે એક ભારતીય નાગરિક અને શીખ અલગતાવાદી એવા અપીલકર્તાને દેશનિકાલ કરવાનો હુકમ જારી કરેલ. દેશનિકાલના હુકમને અપીલકર્તાએ આપેલા પડકારનો એક આધાર એ હતો કે, ગૃહ સચિવનો નિર્ણય ન્યાયિક સમીક્ષાને પાત્ર હોવા છતાં, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે તેમના જોખમનો અસરકારક નિર્ણય આંતરિક ગૃહ કચેરી સલાહકાર પેનલ દ્વારા કરવામાં આવેલ, જેની તેમને જાણ કરવામાં આવેલ નહીં. યુરોપિયન અદાલત ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સે [“ઈસીએચઆર”] અપીલકર્તાની દલીલ સ્વીકારેલ અને ઠરાવેલ કે, આ પ્રક્રિયામાં યુરોપિયન કન્વેન્શન ઓન હ્યુમન રાઇટ્સના અનુચ્છેદ ૫(૪) હેઠળ મળતા અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયેલ છે. [“અનુચ્છેદ ૫(૪): એવી દરેક વ્યક્તિ જે ધરપકડ અથવા અટકાયત દ્વારા પોતાની સ્વતંત્રતાથી વંચિત છે, તે કાર્યવાહી કરવા માટે હકદાર રહેશે, જેના દ્વારા તેની અટકાયતની કાયદેસરતાનો અદાલત દ્વારા ઝડપથી નિર્ણય કરવામાં આવશે અને જો અટકાયત કાયદેસર ન હોય તો તેની મુક્તિનો હુકમ આપવામાં આવશે.”] અદાલતે નોંધ્યું હતું કે, અન્ય ઓછી પ્રતિબંધાત્મક પદ્ધતિઓ છે, જેનો ઉપયોગ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને પ્રક્રિયાગત ન્યાયની વાજબી ચિંતાઓને સમાયોજિત કરવા માટે થઈ શકે છે. અદાલતે કેનેડામાં કેનેડિયન ઇમિગ્રેશન એક્ટ, ૧૯૭૬ હેઠળ લાગુ

કરવામાં આવેલી પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જે અંતર્ગત ફેડરલ અદાલતના ન્યાયાધીશ, તમામ પુરાવાઓની ખાનગીમાં સુનાવણી કરે છે; અરજદારને તેમની સામે કરવામાં આવેલ કેસનો સારાંશ દર્શાવતું નિવેદન પૂરું પાડવામાં આવે છે; અને પછી ગોપનીય સામગ્રી સિક્યુરિટી-ક્લીયર્ડ કાઉન્સેલને જાહેર કરવામાં આવે છે, જે રાજ્યના કેસની યથાર્થતા ચકાસવામાં અદાલતને મદદ કરે છે.

૧૦૮ ચહલ (ઉપરોક્ત)ના કેસના ચુકાદાના પ્રતિભાવમાં, યુનાઇટેડ કિંગડમની સરકારે સ્પેશિયલ ઇમિગ્રેશન અપીલ્સ કમિશન એક્ટ ૧૯૯૭ પસાર કર્યો હતો, જેના દ્વારા સિક્યુરિટી-ક્લીયર્ડ સ્પેશિયલ વકીલ્સ માટે બંધ દરવાજા પાછળ હાથ ધરવામાં આવતી નોંધપાત્ર કાર્યવાહીમાં અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો માર્ગ મોકળો થયેલ. સામગ્રી દાવેદાર સમક્ષ જાહેર કરવામાં આવતી નથી. જોકે, ખાનગી કાર્યવાહીમાં જાહેર ન કરી શકાય તેવા સુરક્ષા પુરાવા વિશે દાવેદાર સાથે વાતચીત કરવાની મંજૂરી ન હોવા છતાં, સ્પેશિયલ વકીલ અદાલત સમક્ષ પક્ષના હિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તમામ હેતુઓ માટે, ક્લોઝ્ડ મટિરિયલ પ્રોસીજર એ સીલબંધ કવર પ્રક્રિયા જેવી જ હોય છે, સિવાય કે પ્રક્રિયાગત બાંધધરી પર મર્યાદાઓનું સંતુલન જાળવવા માટે એક સિક્યુરિટી કિલચરડ વકીલની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. આતંકવાદ અધિનિયમ, ૨૦૦૦ પણ આવી જ પ્રક્રિયા

સૂચવે છે. ત્યારથી યુનાઇટેડ કિંગડમની અદાલત્સ દીવાની કાર્યવાહીઓ, અર્ધ-ગુનાહિત કાર્યવાહીઓ [રોબર્ટ્સ વિ. પેરોલ બોર્ડ, (૨૦૦૫) ૨ એસી ૭૩૮] અને જાહેર હિતના મુકિતના દાવાઓમાં સ્પેશ્યલ વકીલ્સનો ઉપયોગ કરે છે. [આર. વિ. એચ. (૨૦૦૪) એસી ૧૩૪] ખાસ વકીલ બે હેતુઓ પૂરા કરે છે: પ્રથમ, ખાનગી સામગ્રીની મહત્તમ શક્ય જાહેરાત મેળવવી; અને બીજું, ઊલટતપાસ દ્વારા પરીક્ષણ કરવું અને ખાનગી રહેલ કોઈપણ સામગ્રી પર રજૂઆત કરવી. [માર્ટિન ચેમ્બરલેન, યુનાઇટેડ કિંગડમમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાર્યવાહીમાં વિશેષ વકીલો અને અમીસી ક્યૂરી, ધ યુનિવર્સિટી ઓફ ટોરોન્ટો લો જર્નલ , સમર ૨૦૧૮, વોલ્યુમ ૬૮, નંબર ૩, સ્પેશી કાયદા પર વિશેષ મુદ્દો (સમર ૨૦૧૮), પૃષ્ઠ ૪૮૬-૫૧૦]

(III) જાહેર હિતની રક્ષા

૧૦૯ પુરાવા અધિનિયમ અમૂક માહિતી આપ-લે અને પુરાવાના ખુલાસાને અટકાવતા નિયમો નિર્ધારિત કરે છે. અનુચ્છેદ ૧૨૩ મુજબ કોઈ પણ વ્યક્તિને રાજ્યના કામકાજ સાથે સંબંધિત અપ્રકાશિત સત્તાવાર રેકૉર્ડમાંથી પ્રાપ્ત કોઈ પણ પુરાવા રજૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. પુરાવો ફક્ત વિભાગના વડા – અધિકારીની પરવાનગીથી જ જાહેર કરવામાં આવશે:

૧૨૩. રાજ્યના કામકાજ વિશેના પુરાવા. – કોઈ પણ વ્યક્તિને રાજ્યની કોઈપણ બાબતોને લગતા અપ્રકાશિત સત્તાવાર રેકૉર્ડ્સમાંથી પ્રાપ્ત કોઈ પણ પુરાવા રજૂ કરવા માટે સંબંધિત વિભાગના વડાની પરવાનગી વિના મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં, જે તેને યોગ્ય લાગે તેવી મંજૂરી આપશે અથવા તેને રોકશે.

અનુચ્છેદ 124 એવી જોગવાઈ કરે છે કે, જો જાહેર હિતને અસર થતી હોય તો જાહેર અધિકારીને સત્તાવાર વિશ્વાસમાં તેને કરવામાં આવેલ સંદેશાવ્યવહાર જાહેર કરવાની ફરજ પાડવામાં આવશે નહીં:

૧૨૪. સત્તાવાર સંદેશાવ્યવહાર. – કોઈપણ જાહેર અધિકારીને સત્તાવાર વિશ્વાસમાં તેમને કરવામાં આવેલ સંદેશાવ્યવહાર જાહેર કરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવશે નહીં, જ્યારે તેઓને એવું લાગે કે તે જાહેર કરવાથી જાહેર હિતોને નુકસાન થશે.

૧૧૦ અનુચ્છેદ ૧૬૨માં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, જે સાહેદને અદાલતમાં દસ્તાવેજ રજૂ કરવા માટે સમન્સ મોકલવામાં આવે છે, તે દસ્તાવેજને રજૂ કરવા અને ગ્રાહ્યતા પર કોઈ વાંધો હોવા છતાં અદાલતમાં લાવશે. આ જોગવાઈ મુજબ, વાંધાનો નિર્ણય અદાલત દ્વારા કરવામાં આવશે. આ હેતુ માટે, જ્યાં સુધી રાજ્યની બાબતો સાથે સંદર્ભિત ન હોય ત્યાં સુધી, અદાલત દસ્તાવેજનું નિરીક્ષણ કરશે. આ જોગવાઈ નીચે મુજબ છે:

૧૬૨. દસ્તાવેજ રજૂ કરવા બાબત. દસ્તાવેજ રજૂ કરવા માટે બોલાવવામાં આવેલ સાહેદે, જે તે તેના કબજામાં અથવા સત્તામાં હોય, તો તેને રજૂ કરવા અથવા તેની ગ્રાહ્યતા અંગે કોઈપણ વાંધો હોવા છતાં, તેને અદાલતમાં લાવશે. આવા કોઈપણ વાંધાની માન્યતા અદાલત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

જો અદાલતને યોગ્ય લાગે તો તે દસ્તાવેજનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે, જ્યાં સુધી તે રાજ્યની બાબતો સાથે સંદર્ભિત ન હોય અથવા તેની ગ્રાહ્યતા નક્કી કરવા માટે પોતાને સક્ષમ કરવા અન્ય પુરાવા લઈ શકે છે.

૧૧૧ જાહેર હિતની રક્ષાનો દાવો, રાજ્યને કાર્યવાહીમાંથી સામગ્રીને તે આધાર પર દૂર કરવાની મંજૂરી આપે છે કે, તેને જાહેર કરવું એ જાહેર હિતને નુકસાન પહોંચાડશે. જો અદાલત જાહેર હિતની રક્ષાના દાવાને ડિસ્કવરી સ્ટેજ પર મંજૂરી આપે, તો કાર્યવાહીના ત્રણેય પક્ષો એટલે કે અરજદાર, રાજ્ય અને અદાલત, કાર્યવાહી દરમિયાન નોંધપાત્ર સુનાવણી માટે દસ્તાવેજોનો સંદર્ભ લઈ શકે નહીં અથવા તેના પર આધાર રાખી શકે નહીં. પરિણામે, જાહેર હિતની રક્ષાનો દાવો સંબંધિત દસ્તાવેજને કાર્યવાહીના હેતુઓ માટે અસ્તિત્વમાં ગણતો નથી. જાહેર હિતની રક્ષા ગુપ્તતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતોનું રક્ષણ કરવાના હેતુને નોંધપાત્ર રીતે સાકાર કરે છે.

૧૧૨ ઉપરોક્ત તમામ ત્રણ વિકલ્પો જેટલું નોન-ડિસ્ક્લોઝરને આગળ વધારે છે, તેટલું જ વાસ્તવિક અને નોંધપાત્ર રીતે ઉદ્દેશ્યને સાકાર કરે છે. જોકે, દરેક વૈકલ્પિક માધ્યમની મૂળભૂત અધિકારો પર અલગ અસર પડે છે, કારણ કે તે અલગ અલગ ઉપછાયા પર કામ કરે છે. જાહેર હિતની રક્ષાના દાવામાં, મૂળ સુનાવણી દરમિયાન બંને પક્ષો અને અદાલત દ્વારા સામગ્રી પર આધાર રાખવામાં આવતો નથી. અદાલત સામગ્રીને કાર્યવાહીમાંથી દૂર કરે છે અને જાહેર હિતની રક્ષાની કાર્યવાહી ખાનગી વાતાવરણમાં હાથ ધરવામાં આવે છે. ટોટેન દાવામાં, દાવો દાખલ કરવાના તબક્કે જ

અદાલત જાહેર કરે છે કે, જો રાજ્યની ગોપનીય બાબતો અંગેની સામગ્રીનો ખુલાસો કરવો પડે એમ હોય તો, આ મુદ્દો બિન-દાવાપાત્ર છે. અદાલત એ નિર્ણય લેવા માટે કોઈ સંતુલન સાધવાની ક્વાયત હાથ ધરતી નથી કે, માહિતીનો ખુલાસો ન થવાને કારણે થયેલી ઈજા કરતાં માહિતી જાહેર કરવાથી થતી ઈજા વધુ ભારે છે કે કેમ. તેના બદલે, જો રાજ્યના કહેવા પ્રમાણે સામગ્રી રાજ્યની ગોપનીય બાબત સાથે સંબંધિત હોય, તો અરજદાર ન્યાયિક સમીક્ષાના ઉપાયથી વંચિત રહે છે. ક્લોઝ્ડ મટેરિયલ પ્રોસીજર હેઠળ, મૂળ સુનાવણી દરમિયાન, જાહેર ન કરી શકાય તેવી સામગ્રી પર રાજ્ય દ્વારા આધાર રાખવામાં આવે છે અને અદાલત દ્વારા તેનો સંદર્ભ લેવામાં આવે છે. વિશેષ વકીલ અસરગ્રસ્ત પક્ષના હિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. જોકે, વિશેષ વકીલને અસરગ્રસ્ત પક્ષ સાથે પુરાવા પર ચર્ચા કરવાથી બાકાત રાખવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, સંબંધિત માહિતી જાહેર કરવી જોઈએ કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે ખાનગી સુનાવણીમાં અસરગ્રસ્ત પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા જાહેર હિતની રક્ષાના દાવાઓમાં પણ વિશેષ વકીલો સામેલ હોય છે. આમ, વિશેષ વકીલોની વ્યવસ્થા, અસરગ્રસ્ત પક્ષની પ્રક્રિયાગત બાંધધરી પર મર્યાદાની અસરને પ્રતિસંતુલિત કરવા માટેનું સાધન છે.

૧૧૩ જ્યારે નક્કી કરવામાં આવેલા આ ત્રણ માધ્યમોને સાતત્યતા પર મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે એક તરફ જાહેર હિતની રક્ષાના દાવાઓ મૂકવામાં આવશે, કારણ કે તેનાથી, બીજા છેડે મૂકવામાં આવતા ટોટેન દાવાઓથી વિરુદ્ધ રીતે, અધિકારો પર ઓછામાં ઓછી અસર થાય છે. પ્રક્રિયાગત અધિકારોના ઉદ્ધંધનને સંતુલિત કરવાના પ્રયાસમાં વિશેષ વકીલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી, કલોઝ મટેરિયલ પ્રોસીજરને વચ્ચે મૂકવામાં આવશે. સૌપ્રથમ વિચારણાના તબક્કાના આધારે, અસરનો તફાવત નક્કી કરવો જોઈએ. જાહેર હિતની રક્ષાનો દાવો અને કલોઝ મટેરિયલ પ્રોસીજર દાવો ડિસ્કવરી તબક્કે કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાથી વિપરિત, ટોટેન દાવા હેઠળ, જો રાજ્ય દાવો કરે કે કાર્યવાહીનો આધાર રાજ્યની ગોપનીય બાબતો છે તો પ્રતિપાદનના તબક્કે દાવો બિન-દાવાપાત્ર ઠરાવવામાં આવે છે. બીજું, ટોટેન દાવો ન્યાયિક સમીક્ષાના મૂળભૂત અધિકારને મર્યાદિત કરે છે, કારણ કે રાજ્યની ગોપનીય બાબતોના આધારે દાવાઓને બિન-દાવાપાત્ર ગણવામાં આવે છે. આમ છતાં, જાહેર હિતની રક્ષાના દાવામાં, દાવાનો નિર્ણય ગમે તે રીતે કરવામાં આવે, પક્ષકારો પાસે ઉપાયોની સમાનતા હશે, કારણ કે કાર્યવાહી દરમિયાન સમાન પુરાવા પર આધાર રાખવો પડશે. એવી દલીલ કરી શકાય છે કે, કાર્યવાહીમાંથી દસ્તાવેજોને દૂર કરવાથી પ્રક્રિયામાં દાવાને બિન-દાવાપાત્ર ગણવામાં આવશે, જો જે દસ્તાવેજો જાહેર ન

કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હોય તે, કાર્યવાહીના હેતુથી ગાઢ રીતે જોડાયેલા હોય. અમે આ ચુકાદાના ભાગ ‘જે’માં આ દલીલ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી છે. સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયાની જેમ, કલોઝ્ડ મટેરિયલ પ્રોસિડિંગમાં, દાવેદાર માટે કેસની મૂળ સુનાવણીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા નોન-ડિસ્ક્લોઝેબલ પુરાવા બાકાત રાખવામાં આવે છે. જોકે, યુનાઇટેડ કિંગડમમાં કલોઝ્ડ મટેરિયલ પ્રોસીજર એ વિશેષ વકીલોથી સ્વતંત્ર નથી, જેમનો ઉદ્દેશ પૂરતા પ્રમાણમાં કાઉન્ટરબેલેન્સ પ્રદાન કરવાનો છે. જાહેર હિતની રક્ષાની સરખામણીમાં કલોઝ્ડ મટેરિયલ પ્રોસીજર દાવેદારની પ્રક્રિયાગત બાંધધરી માટે વધુ નુકસાનકારક છે, કારણ કે રાજ્ય દ્વારા તેના કાર્યોનો બચાવ કરવા માટે બિન-જાહેર સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવા માટે અદાલત દ્વારા તેના પર આધાર રાખવામાં આવે છે. તેની સરખામણીમાં જાહેર હિતની રક્ષામાં, જાહેર ન કરી શકાય તેવા પુરાવા ડિસ્ક્વરીના તબક્કે સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવે છે. વિશેષ વકીલનો ઉદ્દેશ પૂરતા પ્રમાણમાં કાઉન્ટરબેલેન્સ પૂરું પાડવાનો હોવા છતાં, આ પ્રક્રિયા દાવેદારને બાધક બને છે, કારણ કે સિક્યુરિટી કલીયર્ડ વકીલોને પુરાવા વિશે દાવેદાર સાથે વાતચીત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી નથી. વિશેષ વકીલો દ્વારા પૂરતા પ્રમાણમાં કાઉન્ટરબેલેન્સ પૂરું પાડવામાં આવે છે કે નથી આવતું તે મુખ્યત્વે કેસની હકીકતો પર નિર્ભર કરે છે, ખાસ કરીને તે સામગ્રી પર

કે જેને જાહેર અને બિન-જાહેર કરવાની માંગણી કરવામાં આવે છે. આરોપો, ખુદી સામગ્રી અને બંધ સામગ્રી વચ્ચેના પરસ્પર સંબંધને એ (ઉપરોક્ત) માં ઈસીએચઆર દ્વારા યોગ્ય રીતે સંબોધિત કરવામાં આવેલ. સંબંધિત અવલોકનો નીચે મુજબ છે:

"૨૨૦.અદાલત વધુમાં માને છે કે, વિશેષ વકીલ પુરાવાની ચકાસણી કરીને અને બંધ સુનાવણી દરમિયાન અટકાયતી વતી દલીલો રજૂ કરીને સંપૂર્ણ જાહેર કરવાના અભાવ અને સંપૂર્ણ, ખુદી, પ્રતિકૂળ સુનાવણીના અભાવને પ્રતિસંતુલિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. આમ છતાં, વિશેષ વકીલ કોઈ પણ ઉપયોગી રીતે આ કાર્ય કરી શકે નહીં, જ્યાં સુધી અટકાયતમાં લેવાયેલ વ્યક્તિને તેની સામેના આરોપોની પૂરતી માહિતી આપવામાં ન આવે, જેથી તે વિશેષ વકીલને અસરકારક સૂચનાઓ આપી શકે. જ્યારે આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કેસ-દર-કેસ ધોરણે થવો જોઈએ, ત્યારે અદાલત સામાન્ય રીતે અવલોકન કરે છે કે, જ્યાં મોટા પ્રમાણમાં પુરાવો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને નિર્ણયમાં ખુદી સામગ્રીએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, ત્યારે એવું ન કહી શકાય કે અરજદારને સેઅદાલતરી ઓફ સ્ટેટની માન્યતા અને તેના પરની શંકાઓના વાજબીપણાને

પડકારવાની અસરકારક તક આપવામાં આવી ન હતી. અન્ય કેસોમાં, જેમાં તમામ અથવા મોટાભાગના આધારભૂત પુરાવા જાહેર કરવામાં આવ્યા ન હોય તેમાં પણ, જો ખુદી સામગ્રીમાં રહેલા આરોપો પૂરતા પ્રમાણમાં ચોક્કસ હોત, તો અરજદાર માટે તેમના પ્રતિનિધિઓ અને વિશેષ વકીલને એવી માહિતી, જો હોત તો, પૂરી પાડવી શક્ય બનતી હોત કે, તેમણે આરોપોનો આધાર બનેલા પુરાવાના વિગતવાર અથવા સ્ત્રોતોની જાણકારી મેળવ્યા વિના જ તેમને નકારી શકાય. દાખલા તરીકે, અમુક અરજદારો સામે એવો આરોપ મૂકવામાં આવે કે તેઓ જણાવેલ તારીખો વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ સ્થળે આતંકવાદી તાલીમ શિબિરમાં હાજર રહેલ; આરોપની ચોક્કસ પ્રકૃતિને જોતાં, અરજદાર માટે વિશેષ વકીલને દોષમુક્ત બનાવતા પુરાવા, ઉદાહરણ તરીકે અલીબી અથવા ત્યાં તેની હાજરી માટે વૈકલ્પિક સમજૂતી પૂરી પાડવાનું શક્ય બની શકે, જે સદર આરોપને પડકારવા માટે વકીલને અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવા માટે પૂરતું હતું. જો કે, જ્યારે ખુદી સામગ્રીમાં સંપૂર્ણપણે સામાન્ય દાવાઓનો સમાવેશ થતો હતો અને એસઆઈએસીનો પ્રમાણીકરણ જાળવવાનો અને અટકાયતને જાળવી

રાખવાનો નિર્ણય બંધ સામગ્રી પર સંપૂર્ણપણે અથવા
નિર્ણાયક રીતે આધારિત હતો, ત્યારે અનુચ્છેદ ૫ ફ ૪ ની
પ્રક્રિયાગત આવશ્યકતાઓ સંતોષાય નહીં."

(શબ્દભાર આપવામાં આવે છે)

ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખતા, જાહેર હિતની રક્ષા કદાચ ઉપર
સૂચિબદ્ધ વૈકલ્પિક પદ્ધતિઓનું ઓછું પ્રતિબંધાત્મક માધ્યમ છે.

૧૧૪ એવું ઠરાવ્યા બાદ કે, એવા વૈકલ્પિક માધ્યમો છે જે રાજ્ય દ્વારા બિન-
જાહેરાતના હેતુને બર લાવે છે, હવે અમે નક્કી કરવામાં આવેલ વૈકલ્પિક
માધ્યમો (જાહેર હિતની રક્ષા)ની અસર અને ઉપયોગમાં લેવાતા માધ્યમો
(સીલબંધ કવર)નું મૂળભૂત અધિકારો પર તુલનાત્મક વિશ્લેષણ કરીશું.
ભાગ એફમાં, અમે પ્રક્રિયાગત નિષ્પક્ષતાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પર,
સીલબંધ કવરમાં માત્ર અદાલત સમક્ષ સામગ્રી જાહેર કરવાની અસરની
ચર્ચા કરી છે અને અરજદારોના પ્રક્રિયાગત અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે
અદાલત કોઈ સુરક્ષા ઉપાયોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરતી નથી તેની ચર્ચા
કરી છે. આગામી વિભાગમાં, અમે જાહેર હિતની રક્ષા અંગે ન્યાયશાસ્ત્ર પર
ચર્ચા કરીશું. અદાલતે જાહેર હિતની રક્ષાના દવાઓ સાથે કેવી રીતે કામ
કરેલ છે, તે સંદર્ભમાં અમને વિશ્લેષણ કરવાની મંજૂરી આપશે કે અદાલતે

અરજદારના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે પૂરતી પ્રક્રિયાગત બાંધધરી આપી છે કે તેનાથી વિપરિત રાજ્યના દાવાઓ સ્વીકારેલ છે. આ વિશ્લેષણ એટલા માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે અદાલત સીલ કરેલા કવર અને જાહેર હિતોની રક્ષાના દાવાઓ સાથે કેવી રીતે કામ કરશે તેનું માત્ર તુલનાત્મક વિશ્લેષણ છે જે અમને પ્રક્રિયાગત અધિકારો પર તેમની સંબંધિત અસરનું મૂલ્યાંકન કરવાની મંજૂરી આપશે.

એચ. જાહેર હિતની રક્ષાના દાવાઓ પર ન્યાયશાસ્ત્ર

એચ.૧ ભારત

૧૧૫. આ અદાલતે અગાઉના પ્રસંગોએ એવિડન્સ એક્ટની અનુચ્છેદ ૧૨૪ અને ૧૬૪નું અર્થઘટન કરેલ છે. પંજાબ રાજ્ય વિ. સોઢી સુખદેવ સિંહ [(૧૯૬૧) ૨ એસસીઆર ૩૭૧]ના કેસમાં, સામાવાળા - ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજને નોકરીમાંથી દૂર કરવામાં આવેલ અને પાછળથી તેમને પુનઃનિયુક્ત કરવામાં આવેલ, તેમણે પબ્લિક સર્વિસ કમિશન અને મંત્રીમંડળની કાર્યવાહીનો અહેવાલ માંગ્યો હતો. મુખ્ય સચિવે એવિડન્સ એક્ટની અનુચ્છેદ ૧૨૩ હેઠળ વિશેષાધિકારનો દાવો કરતા સોગંદનામું દાખલ કર્યું હતું. વિશેષાધિકારના દાવાને મંજૂર કરવામાં આવેલ. જસ્ટીસ ગજેન્દ્રગડકરે, બંધારણીય ખંડપીઠના બહુમતી અભિપ્રાય લખતા, નોન-ડિસ્ક્લોઝર દાવાની સમીક્ષાનો અવકાશ નિર્ધારિત કર્યો હતો. અનુચ્છેદ ૧૬૪ અને ૧૨૩નું અર્થઘટન જાહેર હિત અને ખાનગી હિત વચ્ચેના

સંઘર્ષને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવેલ. એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે, અદાલતે મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ કે શું જાહેર હિતને અસર કરતી જાહેરાત, ખાનગી હિતની ચિંતાઓ, જે અરજદાર સમક્ષ સામગ્રીની જાહેરાતથી ઊભી થાય છે, તેના કરતાં અધિક પ્રભાવી હશે કે કેમ:

"૧૩. જે સિદ્ધાંત પર આ ડિપાર્ચર યોગ્ય બની શકે અને છે તે જાહેર હિતોના ઉપરવટ અને સર્વોપરી ચરિત્રનો સિદ્ધાંત છે. અનુચ્છેદ ૧૨૩ હેઠળ વિશેષાધિકાર માટે કરવામાં આવેલો કાયદેસર દાવો એ ચિયરીના આધારે આગળ વધે છે કે, સવાલવાળા દસ્તાવેજને રજૂ કરવાથી જાહેર હિતને નુકસાન થશે અને જ્યાં જાહેર હિત અને ખાનગી હિત વચ્ચે સંઘર્ષ ઊભો થાય છે, ત્યારે ખાનગી હિતે જાહેર હિત સામે ઝુકવું પડે છે. કોઈ શંકા નથી કે જે દાવેદારનો દાવો સંબંધિત અને સાધનિક દસ્તાવેજ રજૂ ન થવાને કારણે સફળ નહીં થાય તે પરિણામે વ્યથિત થઈ શકે છે અને અદાલત સદર નિર્ણય પર પહોંચતી વખતે અસંતુષ્ટ થઈ શકે છે, પરંતુ તેનાથી એ મૂળભૂત સિદ્ધાંતની માન્યતા પ્રભાવિત નહીં થાય કે, જાહેર ભલાઈ અને હિત, ખાનગી ભલાઈ અને હિતની વિચારણા પર અધિક પ્રભાવી થવું જોઈએ."

અદાલતે ઠરાવેલ કે, જ્યારે જાહેર હિતનો દાવો જાહેરાતની સામે કરવામાં આવે છે, ત્યારે અદાલતે સોગંદનામાની પ્રાથમિક તપાસ કરીને નક્કી કરવું પડશે કે દસ્તાવેજ રાજ્યની બાબતો સાથે સંબંધિત છે કે નહીં. જો દસ્તાવેજ રાજ્યની બાબતો સાથે સંબંધિત હોય, તો જાહેર કરવાથી જાહેર હિતોનું ઉદ્ધંધન થશે કે નહીં તેના પર વિભાગના વડાનો નિર્ણય અંતિમ રહેશે. જો પ્રાથમિક તપાસમાં અદાલતનું મંતવ્ય હોય કે દસ્તાવેજ ‘રાજ્ય બાબતો’ સાથે સંબંધિત નથી તો દસ્તાવેજ જાહેર કરવો જોઈએ. અદાલત પાસે માત્ર સોગંદનામું ચકાસવાની જ સત્તા રહેશે અને નહીં કે તે દસ્તાવેજનું નિરીક્ષણ કરવાની, જેના પર ‘શું દસ્તાવેજ રાજ્યની બાબતો’ સાથે સંબંધિત છે તે નક્કી કરવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

૧૧૬. ન્યાયમૂર્તિ સુબ્બા રાવ તેમના અભિપ્રાયમાં કાયદાના આ મુદ્દા પર બહુમત અભિપ્રાયથી અલગ હતા. આ મતભેદ સિદ્ધાંતોમાંનો એક માટે હતો. મોટાભાગના લોકોએ જાહેર હિત અને ખાનગી હિતની જેમ આ મુદ્દાઓને રજૂ કર્યા હતા, જ્યારે ન્યાયમૂર્તિ સુબ્બા રાવે ઠરાવ્યું હતું કે જાહેરાત અને ગોપનીયતા બંને જાહેર હિતમાં છે. એવું

માનવામાં આવ્યું હતું કે માહિતીની જાહેરાત કાર્યવાહીમાં પક્ષકારને મદદ કરે છે, પરંતુ તે જાહેરાત ન્યાય વહીવટના હેતુને પણ પૂર્ણ કરે છે. અદાલતની તપાસ અંગે ન્યાયમૂર્તિ સુબ્બા રાવે નોંધ્યું હતું કે, વિશેષાધિકારનો દાવો નામંજૂર કરવાની સત્તા અદાલતને છે. આ હેતુ માટે, અદાલતે નક્કી કરવાનું છે કે જાહેર કરવા કરતાં જાહેર ન કરવું તે વધારે જાહેર હિતમાં છે કે નહીં. એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે અદાલતોએ સામાન્ય રીતે વિશેષાધિકારનો દાવો કરનારા મંત્રીના સોગંદનામાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, પરંતુ જ્યારે અદાલતો પાસે દાવાને નકારવાનું કારણ હોય તો તે મંત્રીની તપાસી શકે છે. ન્યાયમૂર્તિ સુબ્બા રાવે ન્યાયમૂર્તિ ગજેન્દ્રગડકરના અભિપ્રાય સાથે સંમતિ વ્યક્ત કરી હતી કે, અદાલત જે દસ્તાવેજોને જાહેર કરવાથી બચાવવા માંગે છે તે નહીં તપાસે.

૧૧૭. ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય વિરુદ્ધ રાજ નારાયણ [(૧૯૭૫)૪-એસસીસી-૪૨૮] માં, સામાવાળાએ ઇલેક્શન પીટીશનમાં દસ્તાવેજો મંગાવવાની દાદ માંગી હતી. રાજ્ય સરકારે મુક્તિ માટે દાદ માગી હતી. ન્યાયમૂર્તિ કે. કે. મેથ્યુએ બંધારણીય ખંડપીઠ માટે પોતાના સંમત અભિપ્રાયમાં સોઢી સુખદેવસિંહ (સુપ્રા)ના અવલોકન પર શંકા વ્યક્ત કરી હતી કે જે દસ્તાવેજો માટે

વિશેષાધિકારનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે તેની તપાસ કરવાની સત્તા અદાલતને નથી. એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે દસ્તાવેજનું નિરીક્ષણ કર્યા વગર જાહેર હિત પર જાહેરાતની અસર નક્કી કરવી મુશ્કેલ થશે. વિદ્વાન ન્યાયાધીશે આવા દસ્તાવેજોને હાનિકારક વર્ગો અને અન્ય વર્ગ તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા હતા. એવું ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે, જો દસ્તાવેજો હાનિકારક વર્ગો (જેમ કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા) સાથે સંબંધિત હોય, તો તે જાહેર હિતોનું ઉદ્ધંધન કરશે. અન્ય દસ્તાવેજો કે જે હાનિકારક વર્ગોના નથી, તે માટે અદાલતોએ જાહેર હિતનાં વિવિધ પાસાઓનાં સંબંધિત દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા જાહેરાતો અને ગોપનીયતામાં સામેલ જાહેર હિતનાં પરિબળોનું સર્વેક્ષણ કરવું જોઈએ:

"૭૧. રાજ્ય માટે ગંભીર પૂર્વગ્રહ પેદા કરનારી બાબતોને બાકાત રાખવાના નિયમની જરૂરિયાત પર કેટલાક લોકો જ સવાલ ઉઠાવશે. જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો સવાલ સામેલ હોય, ત્યારે આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખવા માટે અદાલત યોગ્ય મંચ ન બની શકે અને આ જ કારણ છે કે મંત્રીનું પ્રમાણપત્ર નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે. જે લોકો રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે જવાબદાર છે, તેમણે જ

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની જરૂરિયાતોનો એકમાત્ર નિર્ણાયક બનવું જોઈએ.[ધ ઝમોરામાં વેડિંગટનના લોર્ડ પાર્કર, (૧૯૧૬)૨-એસી-૭૭,૧૦૭] વિદેશી સંબંધો સહિત રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે એક્ઝિક્યુટિવ એકમાત્ર જવાબદાર હોવાથી, અન્ય કોઈ સંસ્થા આ પ્રકારની બાબતોનો આટલો સારો નિર્ણય કરી શકતી નથી. આથી, આ બાબતોના સંબંધમાં દસ્તાવેજો એવા વર્ગમાં આવી શકે છે, જેમને સુરક્ષાની જરૂર પડી શકે છે.[...]

૭૨. અદાલતને અબાધિત આદેશ આપવાની સત્તા છે, તેમ છતાં કેટલાક અંશે જાહેર હિતને નુકસાનકારક અસર થાય છે. આ એ ઓળખ છે કે જાહેર હિતના એક કરતા વધુ પાસાઓનું સર્વેક્ષણ કરવું પડશે. સરકારના જે હિત માટે મંત્રી બોલે છે તે સમગ્ર જનહિતને ખતમ કરતું નથી. આ હિતોનું બીજું એક પાસું નિષ્પક્ષ ન્યાય વ્યવસ્થાની જરૂરિયાતમાં જોવા મળે છે. એવું માનવું વાજબી લાગે છે કે કેસના જાહેર હિતોના મહત્વને માપવા માટે અદાલત મંત્રી કરતાં વધુ લાયક છે. અદાલતે

જાહેર હિતનાં આ વિવિધ પાસાઓનાં સંબંધિત દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવું પડશે. કઈ બાબતો જાહેર સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે તે નક્કી કરવાની સત્તા વહીવટી તંત્રને આપવા માટે ઘણી દલીલો છે, પરંતુ આ દલીલો વહીવટી તંત્રને જાહેર હિતને અસર કરી શકે તેવી બાબતો નક્કી કરવાની વિશેષ સત્તા આપતી નથી. એકવાર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની વિચારણાઓ છોડી દેવામાં આવે તો, જાહેર હિતની કેટલીક બાબતો એવી હોય છે જેની જાહેરમાં સલામત રીતે ચર્ચા કરી શકાતી નથી. વહીવટીતંત્ર પોતે જ સત્તાવાર ઉપયોગ માટે આરક્ષિત દસ્તાવેજોથી માંડીને ગોપનીયતાના શપથ દ્વારા બંધાયેલા કેટલાક મંત્રીઓ અથવા અધિકારીઓ દ્વારા જોઈ શકાય તેવા સુરક્ષા દસ્તાવેજોના ઘણા વર્ગો જાણે છે."(અવધારણા પૂરી પાડવામાં આવેલ છે)

૧૧૮. એસ. પી. ગુપ્તા વિ. યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા [૧૯૮૧-સપ્લીમેન્ટ એસસીસી-૮૭] માં આ અદાલતની સાત ન્યાયમૂર્તિઓની

ખંડપીઠે જાહેર હિતના આધારે ગોપનીયતાના દાવાઓ પર કાયદાની સ્થિતિ નક્કી કરી હતી. આ કેસમાં કેન્દ્ર સરકારે કાયદા મંત્રી, દિલ્હી ઉચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયામૂર્તિ અને ભારતના મુખ્ય ન્યાયામૂર્તિ વચ્ચેના પત્રવ્યવહારના જાહેરાત સામે મુકિતનો દાવો કર્યો હતો. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જે દસ્તાવેજો જાહેર કરવા માંગવામાં આવ્યા છે તે એક એવા વર્ગના છે કે જે જાહેરાતથી મુક્ત છે અને આથી અદાલતે દાવાની બાબતને ધ્યાનમાં લીધા વગર તેને ગોપનીયતાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. ન્યાયામૂર્તિ ભગવતીના મત સાથે પાંચ અન્ય ન્યાયામૂર્તિઓ સંમત થયા હતા (ન્યાયામૂર્તિ ગુપ્તા (ફકરો-૧૪૨)-ન્યાયામૂર્તિ તુલઝાપુરકા (ફકરો-૬૬૨) – ન્યાયામૂર્તિ દેસાઈ (ફકરો-૮૫૫)- ન્યાયામૂર્તિ પાઠક (ફકરો-૯૪૧ અને ૯૪૨). ન્યાયામૂર્તિ વેંકટરામૈયાએ સહમતી વ્યક્ત કરી હતી] અને ગોપનીયતાનો દાવો ફગાવી દીધો હતો. [ન્યાયામૂર્તિ ફઝલ અલીએ ગોપનીયતાના દાવાને મંજૂરી આપવા અસંમતિ દર્શાવી હતી] ન્યાયામૂર્તિ ભગવતીએ નોંધ્યું હતું કે, “વર્ગ મુકિતનો દાવો સંપૂર્ણ નથી.

“કારોબારી માત્ર વર્ગ પ્રતિરક્ષાના

શાસ્ત્રોક્ત સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ન્યાયના

કારણને એક દસ્તાવેજને અટકાવીને હરાવી

શકે નહીં જે પક્ષકારો વચ્ચે ન્યાય કરવા
માટે જરૂરી છે, અન્યથા વર્ગના સિદ્ધાંત
માટે. કારોબારીના હાથમાં પોતાની ભૂલો
છુપાવવા માટે, પોતાની ખામીઓ છુપાવવા
માટે અને ક્યારેક પોતાની ભ્રષ્ટાચારને
છુપાવવા માટે પણ રોગમુક્તિ એક
ભયાનક હથિયાર બની જશે. કોઈ પણ
દસ્તાવેજના સંબંધમાં મુક્તિ માટેનો દરેક
દાવો, જે કોઈ પણ કારણ પર મુક્તિનો
દાવો કરવામાં આવે છે અને દસ્તાવેજનો
પ્રકાર ગમે તે હોય, તે એક અને માત્ર એક
જ પરીક્ષણના સંદર્ભમાં અદાલતની
ચકાસણી હેઠળ હોવો જોઈએ, એટલે કે
જાહેર હિતમાં શું જરૂરી છે—જાહેર કરવો
અથવા ગોપનીય રાખવો. એટલે વર્ગની
મુક્તિનો સિદ્ધાંત હવે અભેદ નથી રહ્યો. તે
હવે ન્યાયિક તપાસથી ઈનકાર નથી કરતો,
તે હવે એવો મંત્ર નથી કે જેને અદાલત
વંદન કરે. જ્યારે પણ કોઈ દસ્તાવેજના

સંબંધમાં વર્ગ મુક્તિનો દાવો કરવામાં આવે
છે, ત્યારે અદાલતે જાહેર હિતનાં એક પાસાં
પર ભાર મૂકવો પડે છે, જેમાં જરૂરી હોય છે
કે દસ્તાવેજને અન્ય સામે જાહેર ન કરવો
જોઈએ, જેથી અદાલતને તેના કાર્યોનું
સંચાલન કરતી વખતે સંબંધિત દસ્તાવેજો
સુધી પહોંચતી વંચિત ન રાખવું જોઈએ
અને નિર્ણય લેવો જોઈએ કે સમતુલા કઈ
તરફ છે. અને આ કવાયત મુક્ત સરકારનાં
લોકશાહી આદર્શનાં સંદર્ભમાં કરવી
પડશે."

૧૧૯. ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીએ વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, વધારાના કાર્યકાળ માટે ન્યાયાધીશની નિમણૂંક ન કરવી, જેને આ કેસમાં પડકારવામાં આવેલ, તેને માત્ર તે આધાર પર પડકારી શકાય છે કે, ત્રણ બંધારણીય અધિકારીઓ વચ્ચે સંપૂર્ણ અને અસરકારક ચર્ચાવિચારણા થઈ નથી અથવા આ નિર્ણય દુર્ભાવનાપૂર્ણ હતો. આથી, જે પત્રવ્યવહાર માંગવામાં આવેલ છે તે એકમાત્ર દસ્તાવેજ પુરાવા છે જે દાવાને સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. બીજી તરફ,

ગોપનીયતાથી રિટ પિટિશનને રદ કરવાની ખાતરી થશે. વધુમાં એવું પણ ઠરાવવામાં આવ્યું હતું કે અરજદારના કેસમાં ગોપનીયતાની અસર ઉપરાંત જો નિમણૂક પ્રક્રિયાને જાહેર દ્રષ્ટિથી અલગ રાખવામાં આવે તો તે ન્યાયપાલિકાની સ્વતંત્રતાના વ્યાપક બંધારણીય સિદ્ધાંતોને પણ અસર કરશે. વધુમાં, જ્યારે ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયમૂર્તિની બદલી સામે પડકાર ફેંકવામાં આવે છે, ત્યારે આ બદલી દુર્ભાવનાપૂર્ણ ન હતી એ સાબિત કરવાનો બોજ ભારત સરકાર પર પડે છે. એવું અવલોકન કરવામાં આવ્યું હતું કે, ભારત સરકાર ગોપનીયતા માટે માત્ર સોગંદનામું દાખલ કરીને આટલા મોટા ભારણમાંથી મુક્તિ માંગી શકે નહીં. ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીએ ગોપનીયતા માટેના દાવાને નામંજૂર કરી દીધો હતો અને નોંધ્યું હતું કે, આ પત્રવ્યવહારની જાહેરાત જાહેર હિત માટે હાનિકારક હોવો જોઈએ તેવો દાવો સાબિત કરવામાં ભારત સરકાર અસમર્થ રહી છે.

૧૨૦. ન્યાયમૂર્તિ મેથ્યુના **રાજ નારાયણ** (સુપ્રા)માં અને ન્યાયમૂર્તિ સુબ્બા રાવના **સોઢી સુખદેવ સિંઘ** (સુપ્રા) માં લેવામાં આવેલો મત ન્યાયમૂર્તિ ભગવતીએ અંશતઃ અપનાવ્યો હતો, જેમાં **એસપી ગુપ્તા** (સુપ્રા) માં બહુમત માટે લખવામાં આવ્યું હતું અને તેના પર

વધુ પ્રગતિ કરવામાં આવી હતી.ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવેલા
સિદ્ધાંતો નીચે મુજબ છે:

(૧) મુક્ત સરકાર એ લોકશાહી સરકારનાં
મહત્વપૂર્ણ ઘટકોમાંનું એક છે. કાર્યવાહીમાં
માહિતીને જાહેર કરવી અસરકર્તા પક્ષકારને
લાભદાયક છે. વધુમાં, માહિતી અને મુક્ત
સરકાર સુધી પહોંચવામાં તે જાહેર હિતમાં
વધારો કરે છે. અનુચ્છેદ-૧૨૩ અને
૧૬૨નો સંઘર્ષ જાહેર હિત અને ખાનગી
હિત વચ્ચે નથી, પરંતુ જાહેર હિતની બે
પરસ્પર વિરોધી ધારણાઓ વચ્ચે છે.

(૨) સોઢી સુખદેવ સિંહના બહુમતના
અભિપ્રાયમાં બે વિસંગતતા છે.સૌ પ્રથમ,
કોઈ દસ્તાવેજ, નિરીક્ષણ કર્યા વગર,
રાજ્યની બાબતોને લગતો છે તે, નક્કી
કરવું મુશ્કેલ રહેશે. અદાલત નિરીક્ષણ કર્યા
પછી જ જાહેર હિત પર તેના જાહેરાતની
અસર નક્કી કરે છે. આ નિષ્કર્ષ સ્પષ્ટ છે
કારણ કે સોઢી સુખદેવ સિંહ (સુપ્રા)માં

પહેલેથી જ ઠરાવવામાં આવ્યું છે કે જાહેર હિતને અસર કરતા દસ્તાવેજોને જ રાજ્ય બાબતોના દસ્તાવેજો તરીકે ગણવામાં આવી શકે છે અને બીજું, માહિતીની જાહેરાતથી જાહેર હિતને અસર થશે કે નહીં તે વિભાગના વડા નહીં, પણ અદાલત નક્કી કરે છે. વિભાગના વડાએ ઉઠાવેલો વાંધો અદાલત જાહેર હિત પર જાહેરાતની અસરનું મૂલ્યાંકન કરીને નક્કી કરે છે કે દસ્તાવેજ રાજ્યની બાબતો સાથે સંબંધિત છે કે નહીં. અદાલત દ્વારા આ ક્વાયટ હાથ ધરવામાં આવ્યા પછી, વિભાગના વડા દ્વારા ફરીથી નિર્ણય લેવો નિર્રથક રહેશે કે શું જાહેરાત જાહેર હિત માટે નુકસાનકારક રહેશે.

(૩) મુક્તિ માટે દાવો સ્થાપિત કરવાનો બોજ દાવો કરનાર વ્યક્તિ પર પડે છે:

(૪) જ્યારે જાહેર હિતનો દાવો કરવામાં આવે ત્યારે અદાલતે મંત્રી અથવા

વિભાગના વડાએ દાખલ કરેલા સોગંદનામાનો અભ્યાસ કરીને જાહેર હિત માટે નુકસાનકારક છે કે નહીં તે નક્કી કરવું જોઈએ. જો દસ્તાવેજને રાજ્યનાં દાવાઓ પર શંકા હોય અને સોગંદનામું વાંચીને પોતાને સંતુષ્ટ કરવામાં અસમર્થ હોય તો અદાલત, દસ્તાવેજનું નિરીક્ષણ કરી શકે છે. અદાલતના નિરીક્ષણની આ સત્તાને પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ-૧૬૨ના અમલીકરણથી બાકાત રાખવામાં આવી નથી.

(૫) દસ્તાવેજોને જાહેર કરવાથી રક્ષણ ફક્ત એટલા માટે ન આપવું જોઈએ કે જાહેર કરવાથી રાજકીય ટીકા તરફ દોરી જશે. મુક્ત સરકાર પર આધારિત લોકશાહી સમાજમાં, સરકારની કામગીરીની ટીકા થવાના ભયને કારણે, માહિતીનો અધિકાર મર્યાદિત ન થઈ શકે.

(૬) જાહેરાતને માત્ર એટલા માટે નકારી શકાય નહીં કારણ કે દસ્તાવેજો હાનિકારક ‘વર્ગ’ના છે. અદાલતે હજુ પણ સંતુલનની કવાયત હાથ ધરવી જોઈએ. વર્ગ મુક્તિ સંપૂર્ણ અથવા અભેદ નથી. તમામ કિસ્સાઓમાં ચંત્રવત લાગુ થવું એ કાયદાનો નિયમ નથી;

(૭) અદાલતે તે નક્કી કરવું જ જોઈએ જો:(ક) દસ્તાવેજની જાહેરાત અસલમાં જાહેર હિત(અસરકારક પરીક્ષણ)ની વિરુદ્ધ હોય, અને (ખ) જો એમ હોય તો, જાહેર કરવામાં જાહેર હિત ‘એટલું મજબૂત’ છે કે તે ન્યાયના વહીવટ (સંતુલન પરીક્ષણ) માં જાહેર હિતની ઉપરવટ હોવું જ જોઈએ; અને

(૮) સંતુલન પરીક્ષણ હાથ ધરતી વખતે અદાલતે નીચેની તપાસ પદ્ધતિઓ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ:

(ક) હકીકતો પર: શું ગોપનીયતાથી

કેસના પક્ષકારના હિતને નુકસાન
થશે? ગોપનીયતાના કારણે થયેલ
નુકસાન, જે કાર્યવાહીમાં જાહેરાત
માંગવામાં આવે છે, તે દસ્તાવેજની
સુસંગતતા, દસ્તાવેજનું પ્રમાણ કે
જે કેસ માટે મહત્વનું હોય અને
ગોપનીયતાના દાવાને મંજૂરી
આપવાથી ઇશ્યૂ બિનવાજબી બનશે
કે નહીં તેના આધારે નક્કી થવી
જોઈએ: અને

(ખ) સિદ્ધાંત પર: શું ગોપનીયતાથી

ન્યાયના વહીવટ સિવાયના
બંધારણીય સિદ્ધાંતને અસર થશે?

૧૨૧. અમારું માનવું છે કે જાહેર હિતના મુક્તિના દાવાઓના સંદર્ભમાં
જાહેર હિતની જુદી જુદી વિચારધારાઓનું સંતુલન જાળવવા માટે
ન્યાયાલયોના અભિગમનો સંદર્ભ લેવો મહત્વપૂર્ણ છે. આ એટલા
માટે જરૂરી છે કારણ કે એસપી ગુપ્તા (સુપ્રા) માં ભારતમાં જાહેર
હિતની મુક્તિ માટેના કાયદાનો વિકાસ થયો હતો અને તે અન્ય

કોમન લો દેશોમાંથી ઉભરેલા ન્યાયશાસ્ત્ર પર આધારિત હતો. હકીકતમાં, મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રેએ રાજ નારાયણ (સુપ્રા) માં બંધારણીય ખંડપીઠના ચુકાદાના પેરા-૪૧માં નોંધ્યું છે કે પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ-૧૨૩ અને અનુચ્છેદ-૧૬૨ પાછળના કાયદાનો પાયો અંગ્રેજી કાયદાની જેમ જ છે.

H.૨ યુનાઈટેડ કિંગડમ

૧૨૨. યુનાઈટેડ કિંગડમમાં આ વિષયનો અહેવાલ **ડંકન વિ. કેમેલ લેયર્ડ [(૧૯૪૨)-એસી-૬૨૪]** માં હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સના નિર્ણયથી શરૂ થયો હતો. આ કિસ્સામાં હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સે જાહેર હિતની મુક્તિના દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે સારની રચના કરવા માટે અગ્રતા આપી હતી. લોર્ડ સિમોને બે મુદ્દા ઘડ્યા હતા. (૧) જે સ્વરૂપમાં જાહેરાત સામે વાંધો ઉઠાવવાનો છે; અને (૨) જો વાંધો યોગ્ય સ્વરૂપમાં કરવામાં આવ્યો હોય, તો શું અદાલતે તપાસ કર્યા વિના વાંધાને નિર્ણાયક ગણવો જોઈએ. લોર્ડે ઠરાવેલ કે, જો વાંધાનું સ્વરૂપ માન્ય હોય તો ગોપનીયતા માટેના દાવાને મંજૂરી આપવી જોઈએ અને ખાનગી નાગરિકના હિતોને જાહેર હિતમાં સમાવી લેવા જોઈએ. પરિણામે, દાવાની કાયદેસરતા નક્કી કરતી વખતે અદાલતો દસ્તાવેજોની તપાસ કરી શકતી નથી કારણ કે તે

'ન્યાયના પ્રથમ સિદ્ધાંત – ન્યાયાધીશને કોઈ એક પક્ષકાર સાથે, અન્ય પક્ષકારના સમાન જ્ઞાન અને હાજરી સિવાય, હાથ પરની બાબત અંગે કોઈ વ્યવહાર ન હોવો જોઈએ. આમ હાઉસ ઓફ લોર્સે આ મુદ્દાને જાહેર હિતની વિભાવનાઓ વચ્ચેના સંઘર્ષ તરીકે નહીં પરંતુ ખાનગી હિત અને જાહેર હિતની વિભાવનાઓ વચ્ચેના સંઘર્ષ તરીકે ગણાવ્યો હતો. હાઉસ ઓફ લોર્સે જાહેર હિતની મુક્તિ માટે બે સિદ્ધાંતો પ્રસ્થાપિત કર્યા છે: અરજદારના હિતે સરકારની રહસ્યતાનો માર્ગ આપવો જોઈએ, અને દસ્તાવેજ અટકાવવો જોઈએ કે નહીં એ અંગે નિર્ણય લેવાની એકમાત્ર સત્તા મંત્રીની છે.

૧૨૩. હાઉસ ઓફ લોર્સે કોન્ટ્રે વિ. રિમર [(૧૯૬૮)–એસી–૯૧૦] માં પોતાનો અભિગમ બદલ્યો હતો. લોર્ડ રીડે અવલોકન કર્યું હતું કે, જાહેર ન કરાયેલા દસ્તાવેજોની અસરને ખાનગી હિતના સાંકડા ઢ્રષ્ટિકોણથી ન જોવી જોઈએ અને દસ્તાવેજોની અછતના કારણે ન્યાયના વહીવટમાં જાહેર હિત નુકસાનકારક છે. હાઉસ ઓફ લોર્સે મૂળભૂત મહત્વના ત્રણ સિદ્ધાંતો સ્થાપિત કર્યા હતા. પ્રથમ, અદાલતમાંથી પૂરાવા રોકવાની સત્તા અદાલતમાં છે, કારોબારીમાં નહીં. બીજું, આ સત્તાનો ઉપયોગ કરતી વખતે અદાલતે જાહેર

હિતને ગુક્સાન પહોંચાડવાનું સંતુલન જાળવવું જોઈએ, કારણ કે અદાલતે ન્યાય આપવામાં અસમર્થતા દર્શાવી છે. પાછળથી ગુક્સાન નક્કી કરતી વખતે અદાલતે ‘સાચી હકીકતો’ની ખાતરી કરવા અને અદાલતી વ્યવસ્થામાં જનતાના વિશ્વાસના વ્યાપક સિદ્ધાંત પર ખુલાસો ન થવાના અસરનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. ત્રીજું, જે સામગ્રીના આધારે મુક્તિનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે તેની ખાનગી ધોરણે તપાસ કરવાને અદાલત હકદાર છે. સામગ્રીની ચકાસણી કર્યા પછી અદાલતે નક્કી કરવું પડશે કે જાહેર હિતને કારણે જાહેર ન કરવું જરૂરી છે કે નહીં અને જાહેર સેવાના કામકાજ માટે માત્ર ફાયદાકારક નથી. લોર્ડ હડસને ઠરાવેલ હતું કે, અદાલતે તેની તપાસમાં વર્ગોની સામાન્યતાઓને નકારી કાઢવી જોઈએ અને એક તરફ ન્યાયના અસ્વીકરણની ‘જનતા’ને થયેલી ઈજાઓ પર વિચાર કરવો જોઈએ અને બીજી તરફ સરકારી દસ્તાવેજોનો ખુલાસો કરવો જોઈએ, જેને જાહેર કરવાનો ક્યારેય ઈરાદો નહોતો અને જેને જાહેર કરવાની શક્યતા દ્વારા અટકાવવામાં આવી શકે છે. જાહેર હિતના દાવાઓના સંઘર્ષનો નિર્ણય અદાલત સમક્ષ (પરિણામોનો પ્રશ્ન) કેસમાં અટકાવવાના દસ્તાવેજોના મહત્વના આધારે થવો જોઈએ અને શું જાહેર ન કરવાથી ન્યાય

(પ્રક્રિયા અને પરિણામોનો પ્રશ્ન)નો 'સંપૂર્ણ' અથવા 'આંશિક' ઈનકાર થશે.

૧૨૪. રેગ વિ. ચીફ કોન્સ્ટેબલ, ડબલ્યુ. મિડલેન્ડ્સ, એક્સ. પી. વિલી
[(૧૯૯૪)-ડબલ્યુએલઆર-૪૩૩] માં હાઉસ ઓફ લોર્ડ્સ માટે
બોલતા લોર્ડ વૂલ્ફે અવલોકન કર્યું હતું કે, પ્રમાણ પર સંતુલન
નક્કી કરતી વખતે, અદાલતે એ પણ તપાસવું જોઈએ કે
જાહેરાતમાં હિત 'અન્ય વૈકલ્પિક માધ્યમો' દ્વારા અસરકારક થઈ
શકે છે:

[...] વાસ્તવિક દસ્તાવેજ રજૂ કર્યા વગર
કોઈ પણ જરૂરી માહિતી પૂરી પાડવી શક્ય
બની શકે છે. મર્યાદિત ધોરણે દસ્તાવેજના
કોઈ ભાગને જાહેર કરવો શક્ય બની શકે
છે. [...] સામાન્ય રીતે કાર્યવાહીનો એક
વિસ્તાર હોય છે જે જો પક્ષકારો સમજદાર
હોય તો લેવામાં આવી શકે છે જેનો અર્થ એ
થશે કે ગોપનીયતાને કારણે કોઈ પણ
પૂર્વગ્રહ લઘુત્તમ સુધી ઘટે છે.(અવધારણા
પૂરી પાડવામાં આવી છે)

૧૨૫. આર (મોહમ્મદ) વિ. સેઅદાલતરી ઓફ સ્ટેટ ફોર ફોરેન એન્ડ કોમનવેલ્થ અફેર્સ [(૨૦૦૯)-ઇડબલ્યુ-૧૫૨ (એડમિન્સ)] માં કવીન્સ બેન્ચ ડિવિઝને જાહેર હિતના દાવાની માન્યતા નક્કી કરવા માટે ચાર-ધારી પરીક્ષણ લાગુ પાડ્યું હતું. આ કેસમાં, યુનાઇટેડ કિંગડમના ભૂતપૂર્વ નિવાસી ઇથોપિયન નાગરિકને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના અધિકારીઓએ ક્યુબામાં અટકાયતમાં રાખ્યો હતો જ્યાં તેની સાથે અમાનવીય વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હોવાનો આરોપ છે. તેમણે યુનાઇટેડ કિંગડમ સરકારની પાસે રહેલી માહિતીનો ખુલાસો માંગ્યો હતો, જેણે કદાચ તેમના બચાવમાં ટેકો આપ્યો હશે કે તેમણે અટકાયતમાં કરેલી કબૂલાત અસ્વીકાર્ય હતી. અદાલતે ઠરાવેલ કે યુનાઇટેડ કિંગડમની સુરક્ષા સેવાએ ખોટું કામ કરવામાં મદદ કરી હતી. ચુકાદા દરમિયાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારે યુનાઇટેડ કિંગડમની સુરક્ષા અને ગુપ્તચર સેવાઓને આપેલા અહેવાલોનો સારાંશ સાત ફકરાઓમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાત ફકરાઓમાં અદાલતે જાહેર હિતની મુક્તિનો દાવો કરીને સુધારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એવો દલીલ કરવામાં આવી હતી કે જો ફકરાઓ પ્રકાશિત કરવામાં આવે તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકાર યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે તેના ગુપ્તચર સહભાજીત સંબંધોનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરશે, જે યુનાઇટેડ કિંગડમની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને

નુકસાન પહોંચાડશે. અદાલતે દાવો નક્કી કરવા માટે ચાર-ધારીય
પરીક્ષણ લાગુ કર્યું હતું કે ફકરાઓમાં સુધારો કરવો પડશે કે નહીં:

(i) શું સુધારેલા ફકરાઓને જાહેર ડોમેનમાં લાવવામાં કોઈ જાહેર હિત છે?

(ii) શું આ જાહેર કરવાથી મહત્વપૂર્ણ જાહેર હિતને કોઈ ગંભીર નુકસાન
થશે અને જો આવું થાય તો કયા હિતને નુકસાન થશે?

(iii) શું જાહેર હિતને નુકસાન, મર્યાદિત ખુલાસા જેવી અન્ય પદ્ધતિઓ
દ્વારા અટકાવી શકાય?

(iv) જો વિકલ્પો અપૂરતા હોય તો, જાહેર હિતનું સંતુલન ક્યાં હોય શકે?

૧૨૬. પ્રથમ કસોટીનો જવાબ આપતી વખતે અદાલતે જાહેર સુનાવણી અને
તર્કસંગત ચુકાદાના સિદ્ધાંતો પર ન્યાયતંત્રમાં લોકોના વિશ્વાસ પર ખુલાસાની
અસરની ઓળખ કરી હતી અને તંદુરસ્ત લોકશાહીને પ્રોત્સાહન આપતી જાહેર
ચર્ચાને આગળ વધારવામાં માહિતીની ભૂમિકા ઓળખી હતી. આ કેસના ચોક્કસ
સંદર્ભમાં એવું જોવા મળ્યું હતું કે, આ ખુલાસાથી અત્યાચાર અને અમાનવીય
વ્યવહાર પર જાહેર ચર્ચામાં વધારો થશે. દાખલ કરેલ એફિડેવિટને યોગ્ય વેઈટેજ

આપવામાં આવ્યું હતું. અદાલતે સોગંદનામાના કારણોની ચકાસણી કરી હતી અને અને તારણ કાઢ્યું કે સાર્વજનિક નુકશાનનું મૂલ્યાંકન સદ્ભાવનાથી કરવામાં આવ્યું હતું. આ તારણ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સરકારના, ઉચ્ચ સ્તરના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલ જાહેર નિવેદનો પર આધારિત હતું. ‘વૈકલ્પિક માધ્યમોની કસોટી’ પર તથ્યોને લાગુ કરતાં, અદાલતે અવલોકન કર્યું હતું કે, જે ફકરાઓમાં ફેરફાર કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી, તેમાં, તમામ માહિતીનો ખુલાસો થયો નથી પરંતુ ફક્ત માહિતીના સંપાદિત ભાગો પ્રકાશિત થયા છે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ખુલા ન્યાયના બંધારણીય સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કર્યા વગર માહિતીમાં વધુ સુધારો કરવો શક્ય નથી. આ પરીક્ષણનો જવાબ આપતી વખતે અદાલતે ધ્યાનમાં રાખ્યું હતું કે, શું માહિતીની સંપૂર્ણ જાહેરાત સિવાય અન્ય માધ્યમો દ્વારા વાદી અને સરકાર બંનેનું હિત સુરક્ષિત થઈ શકે છે. સંતુલન પરીક્ષણ લાગુ કરતી વખતે, અદાલતે જણાવ્યું હતું કે લોકશાહી સિદ્ધાંતો કે જે માહિતી જાહેર કરે છે તેને જાહેર મંચ પર પહેલેથી જ મૂકવામાં આવેલી માહિતી દ્વારા સુરક્ષિત કરી શકાય છે.

એચ.૩ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ

૧૨૭. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ન્યાયિક ચુકાદાઓએ માન્યતા આપી છે કે અપવાદરૂપ સંજોગોમાં, અદાલતે રાજ્ય રહસ્યોની જાહેરાત અટકાવવા માટે

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં કાર્ય કરવું જોઈએ. આ સિદ્ધાંતના ઉપયોગનું એક ઉદાહરણ રેનોલ્ડ્સ વિશેષાધિકાર છે. રેનોલ્ડ્સ વિશેષાધિકાર એ એક પુરાવારૂપ સિદ્ધાંત છે જ્યાં વિશેષાધિકારની સફળ માંગણી, દાવામાંથી વિશેષાધિકાર ધરાવતા પુરાવાઓને દૂર કરશે. રેનોલ્ડ્સમાં પ્રસ્તાવિત પરીક્ષણ એ છે કે "જો વાજબી ભય હોય કે પુરાવા આપવાની ફરજ પાડવી એ બાબતોને ઉજાગર કરશે, જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં, જાહેર ન કરવી જોઈએ." વિશેષાધિકાર ધરાવતા પુરાવાઓને કેસમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે, જે આકસ્મિક રીતે દાવાઓ રદ કરવામાં પણ પરિણમી શકે છે (ફૂટનોટ ૯૮ – યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ વિ. રેનોલ્ડ્સ, ૩૪૫ યુએસ ૧ (૧૯૫૩)).

૧૨૮. યુનાઈટેડ કિંગડમના ધોરણોથી વિપરીત, જો અદાલત સંતુષ્ટ થાય છે કે રાજ્યના રહસ્યો દાવ પર છે તો ખુલાસાની 'સૌથી અનિવાર્ય આવશ્યકતા' પણ વિશેષાધિકારના દાવાને દૂર કરી શકતી નથી. સામાન્ય રીતે, જો માહિતી સંરક્ષિત પુરાવાના વર્ગ સાથે સંબંધિત હોય તો, પુરાવાને અલગ રાખવામાં આવે છે, જે ટોટેન બારથી વિપરીત છે જેમાં મુદ્દાને બિન-વાજબી જાહેર કરવામાં આવે છે. જોકે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં વિશેષાધિકારની અરજી માટે, કાર્યવાહીને રદ કરવાની જરૂર પડી શકે છે અને આ તબક્કે રેનોલ્ડ્સ વિશેષાધિકાર, ટોટેન બાર સાથે જોડાય છે.

૧૨૯. બિનયમ મોહમ્મદ વિરુદ્ધ જેપસેન ડેટાપ્લાન (ફૂટનોટ ૯૯ – ૬૧૪ એફ થર્ડ ૧૦૭૦ (નવમી સર્કિટ ૨૦૧૦) (યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ) માં નાઇન્ટ્થ સર્કિટ માટે યુએસ અદાલત ઓફ અપીલ્સે નોંધ્યું હતું કે ત્રણ સંજોગોમાં રેનોલ્ડ્સના વિશેષાધિકારની અરજી પર કેસને રદ કરવો વાજબી છે:– (i) જો ફરિયાદી પ્રથમ દ્રષ્ટીએ પોતાનો કેસ સાબિત ન કરી શકે તો; (ii) જો ફરિયાદી પ્રથમ દ્રષ્ટીએ પોતાનો કેસ પુરવાર કરે, પરંતુ જો વિશેષાધિકાર, પ્રતિવાદીને એવી માહિતીથી વંચિત રાખે જે પ્રતિવાદીને કાયદેસર બચાવ પૂરો પાડવા સક્ષમ હોય, તો અદાલત પ્રતિવાદીને સંક્ષિપ્ત ચુકાદો આપી શકે છે; અને (iii) જો દાવાઓ વિશેષાધિકાર ધરાવતા પુરાવા પર આધાર રાખ્યા વગર સૈદ્ધાંતિક રીતે સ્થાપિત થઈ શકે તેમ હોય, તો પણ આગળ વધવું અશક્ય બની શકે કારણ કે વિશેષાધિકાર ધરાવતા પુરાવા, બિન વિશેષાધિકાર ધરાવતા પુરાવાથી અવિભાજ્ય છે.

૧૩૦. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની અદાલતો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી કસોટીના ધોરણો ત્રણ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પર યુનાઇટેડ કિંગડમથી અલગ છે: પ્રથમ, રેનોલ્ડ્સના વિશેષાધિકારમાં સ્થાપિત ધોરણો એ છે કે, જો માહિતી 'સુરક્ષિત વર્ગો' સાથે સંબંધિત હોય તો તે ઓળખવી અને બીજું, અદાલત ખુલાસાપાત્ર અને બિન-ખુલાસાપાત્ર દાવાઓ વચ્ચે સંતુલન રાખવાની કવાયત હાથ ધરતી નથી. જો માહિતી સંરક્ષિત વર્ગ સાથે સંબંધિત હોય તો કેસ પર નોન-

ડિસ્ક્લોઝરની અસર અને વ્યાપક બંધારણીય સિદ્ધાંતો ધ્યાનમાં લીધા વગર દાવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને ત્રીજું, પુરાવાનો બોજ અસરગ્રસ્ત પક્ષ પર હોય છે કે તે બિન-વિશેષાધિકાર ધરાવતા પુરાવા સાથે પોતાનો કેસ સાબિત કરે અને સરકાર પર નથી કે તે નોન-ડિસ્ક્લોઝરની જરૂરિયાત સાબિત કરે.

એચ. ૪ કેનેડા

૧૩૧. યુનાઇટેડ કિંગડમની અદાલતોની જેમ, માહિતી જાહેર ન કરવા પર કેનેડિયન ન્યાયશાસ્ત્ર, 'વર્ગ' તપાસથી દૂર થઈ, વ્યક્તિગત દસ્તાવેજોની ચકાસણી તરફ વળી ગયું છે. (ફૂટનોટ ૧૦૦ – કેરી વિ. મેજેસ્ટી, (૧૯૮૬), ૭૨ એન.આર. ૮૧ (એસસીસી)). કેનેડિયન અદાલતનો સાતત્ય ભયો દ્રષ્ટિકોણ એ રહ્યો છે કે દસ્તાવેજો કદાચ માત્ર કાર્યકારી શાખાની યોગ્ય કામગીરી માટે અટકાવી દેવામાં આવ્યા છે અને તેના અયોગ્ય વર્તણૂકને સુવિધા આપવા માટે નહીં. (ફૂટનોટ ૧૦૧ – એજન)

૧૩૧. કેનેડા એપિડેન્સ એક્ટ, ૧૯૮૫ની અનુચ્છેદ ૩૮માં સંરક્ષિત માહિતી જાહેર કરવા માટેની શરતો જણાવવામાં આવી છે. કેનેડાના એટર્ની જનરલ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા નોન-ડિસ્ક્લોઝર દાવાની માન્યતા નક્કી કરવા માટે અદાલતે નીચેનું વિશ્લેષણ કર્યું છે:

(i) પ્રાસંગિકતા ચકાસણી: જે માહિતી જાહેર કરવાની માંગણી કરવામાં આવી છે તે કેસ સાથે સંબંધિત છે કે નહીં. માહિતીની સુસંગતતા સાબિત કરવા માટે પુરાવાનો બોજ માહિતી જાહેર કરવાનો દાવો કરનારા પક્ષકાર પર છે – (ફૂટનોટ ૧૦૨ – રિબિક વિ. કેનેડા (એટર્ની જનરલ), ૨૦૦૩ એક્સીએ ૨૪૬)

(ii) નુકશાન પરીક્ષણ: શું આ ખુલાસો આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો, રાષ્ટ્રીય સંરક્ષણ અથવા રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે નુકસાનકારક છે. (ફૂટનોટ ૧૦૩ – કેનેડા એવિડેન્સ એક્ટની અનુચ્છેદ ૩૮.૦૬(૧). માહિતી જાહેર થવાને કારણે થનાર નુકસાન પુરવાર કરવાનો બોજ, માહિતી જાહેર કરવાનો વિરોધ કરનાર પક્ષ પર છે.(ફૂટનોટ ૧૦૪ – રિબિક (એન ૧૦૨)). અદાલતે આ બાબતનું મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ કે શું નુકસાન થશે તેવા એક્ઝિક્યુટિવના દાવાનો કોઈ તથ્યાત્મક આધાર છે કે નહીં. આ તબક્કે અદાલતે માહિતીની પ્રકૃતિ, અને ઈજાના પ્રકારને ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ કે જેને સુરક્ષિત રાખવાની માંગ કરવામાં આવી છે;

(ક) જો રાજ્ય, માહિતી જાહેર કરવી હાનિકારક છે તે પુરવાર કરવામાં અસમર્થ હોય તો અદાલતે ખુલાસો કરવાનો આદેશ આપવો જોઈએ.

(ખ) જો રાજ્ય સાબિત કરે કે માહિતી જાહેર કરવી તે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ગુકસાનકારક છે તો અદાલતે સંતુલનની કવાયત હાથ ધરવી જોઈએ

(iii) વૈકલ્પિક પરીક્ષણ:- શું સંપૂર્ણ ખુલાસાનો કોઈ વિકલ્પ છે કે જે નિષ્પક્ષ ટ્રાયલને રક્ષણ પુરુ પાડશે.

(iv) સંતુલન પરીક્ષણ:- અદાલતે નક્કી કરવું જોઈએ કે ડિસ્ક્લોઝરમાં જાહેર હિતને, નોન-ડિસ્ક્લોઝરમાં જાહેર હિતથી વધુ મહત્વ આપવામાં આવે છે કે નહીં. (ફૂટનોટ ૧૦૫-કેનેડા એવિડેન્સ એક્ટની અનુચ્છેદ ૩૮.૦૬ (૨)). જો આવું થાય તો માહિતી જાહેર કરવી જોઈએ. અદાલતે સંતુલનની કવાયત હાથ ધરતી વખતે નીચેના પરિબલોને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.(ફૂટનોટ-૧૦૬ આર વી અહમદ, (૨૦૧૧) એસસીસી ૬)

(ક) દાવાની સાબિતી અથવા બચાવ કરવામાં માહિતીનું 'સંબંધિત મહત્વ' – એટલે કે, માહિતી કેસ માટે 'જરૂરી' અને 'નિર્ણાયક' છે કે નહીં.

(ખ) ખુલાસો કરવાના કારણે થનાર ઈજાનું પ્રમાણ.

(ગ) શું માનવ અધિકારોના મુદ્દા, સંપૂર્ણ જવાબ આપવાનો અધિકાર અને ગુનાહિત સંદર્ભમાં બચાવ જેવા ઉચ્ચ હિતો દાવ પર છે?

(ઘ) મુક્ત ન્યાયાલયના સિદ્ધાંતનું મહત્વ; અને

(ચ) શું લોકોને સંપાદિત માહિતીની જાણ પહેલેથી જ છે કે નહીં.

૧૩૩. ઉપર દર્શાવેલા અધિકારક્ષેત્રોમાં, જાહેર હિતમાં મુક્તિ દાવાઓ અંગે થયેલી ચર્ચાના આધારે, નીચેના તારણો બહાર આવે છે:

(i) તમામ અધિકારક્ષેત્રોમાં કાયદાની અગાઉની સ્થિતિ એ હતી કે અદાલતોએ, દસ્તાવેજો જાહેર કરવા એ જાહેર હિત માટે હાનિકારક

હોવાના સરકારના દાવાને, માનપૂર્વક વિચારવો જોઈએ. જોકે, આ સ્થિતિમાં મોટા પાયે પરિવર્તન આવ્યું છે. હવે એ કાયદાની પ્રસ્થાપિત સ્થિતિ છે કે અદાલતો, જાહેર હિતના મુકિતના દાવાઓની માન્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવાની સત્તા ધરાવે છે. આ પ્રકારની સત્તાનો વ્યાપ વિવાદનું મૂળ છે.

(ii) અદાલતો દ્વારા જાહેર હિતમાં કરવામાં આવતા રક્ષણ મેળવવાના દાવાઓની તપાસ ચાર મુખ્ય પરિબલો પર આધારિત છે:— (ક) માહિતીનો ખુલાસો ન થવાને કારણે થયેલ નુકશાનની ઓળખ, (ખ) જે તે પ્રકારના દાવાઓની મંજૂરીની મર્યાદા, (ગ) પુરાવાનો બોજો અને (ઘ) દાવો સાબિત કરવા માટે પુરાવાની આવશ્યકતા.

(iii) નોન-ડિસ્ક્લોઝરને કારણે થયેલ નુકશાનની ઓળખ અને નોન-ડિસ્ક્લોઝર માટેના આધારનું મૂલ્યાંકન, વર્ગ દાવાઓની પરવાનગી તથા પુરાવાનો બોજો અને પુરાવાની આવશ્યકતાના અદાલતના મૂલ્યાંકનના ધોરણને અસર કરે છે. જ્યારે અદાલત સમક્ષ તથ્યોના સંકુચિત સંદર્ભના આધારે, માહિતી ન આપવાની અસરને ઓળખી કાઢવામાં ન આવે, પરંતુ લોકશાહી શાસન અને કાયદાના શાસન પર તેની વ્યાપક અસરો હોય, ત્યારે તપાસનું ધોરણ ઊંચું હોય છે.

(iv) ભારત, યુનાઈટેડ કિંગડમ અને કેનેડાની અદાલતો એ બાબત પર ભાર મૂકે છે કે સંબંધિત માહિતી જાહેર ન થવાથી જાહેર હિત અને જાહેર કરાવવા માંગતા પક્ષના હિતો પર અસર પડે છે. માહિતી જાહેર ન કરવી એ પારદર્શક સરકારના સિદ્ધાંતને નુકસાન પહોંચાડે છે, જે લોકશાહીના મૂળભૂત આધારેમાંનું એક છે. તે નાગરિકોને ચર્ચા શરૂ કરવાની અથવા સરકારની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવવાની તક આપતી નથી. જોકે, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની અદાલતો ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધાર પર નોન-ડિસ્ક્લોઝરના દાવાઓ પ્રત્યે એટલી ગંભીર રહી છે કે અદાલત ડિસ્ક્લોઝરના દાવાઓ અને નોન-ડિસ્ક્લોઝરના દાવાઓ વચ્ચે સંતુલનની ક્વાયત હાથ ધરતી નથી. આવું એટલા માટે પણ છે કારણ કે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની અદાલતો નોનડિસ્ક્લોઝરના અસરની સામે તેના હેતુને અગ્રતા આપે છે.

(v) ભારતમાં (એસપી ગુપ્તામાં), યુનાઈટેડ કિંગડમ અને કેનેડામાં પીઆઈઆઈના દાવાઓની મૂલ્યાંકન માટે જે માપદંડ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તે એટલા પ્રમાણમાં સમાન છે કે બંધારણીય શાસનના વ્યાપક સિદ્ધાંતો પર બિન-જાહેરાતની અસરને પણ ગણતરીમાં લઈ શકાય.

(vi) કેનેડામાં, રાજ્ય દ્વારા પીઆઈઆઈ દાવો કર્યા પછી, જે પક્ષે રજૂ કરવાની માંગણી કરી હોય તેણે માંગવામાં આવેલી સામગ્રીની પ્રાસંગિકતા સાબિત કરવી જરૂરી છે. એક પરીક્ષણ તરીકે સુસંગતતા કસોટીનો સમાવેશ, અન્યથા જે જરૂરી છે તેના કરતા વધુ પુરાવાનો બોજ લાદે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે અદાલત તે તબક્કે જાગૃત છે કે રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના આધારે આ રજૂ કરવા સામે લડી રહ્યું છે. આ પ્રકારનાં દાવાઓને અદાલતો હંમેશા સન્માન પુર્વક સાંભળે છે. બીજું, અને સૌથી અગત્યનું, આ શોધખોળનાં તબક્કા અને વાંધાનાં તબક્કાઓ સંકલન તરફ દોરી જાય છે. આ સંકલન સમસ્યાયુક્ત છે કારણ કે શોધખોળના તબક્કે અને વાંધાના તબક્કે અદાલતની વિચારણાઓ અલગ છે. દસ્તાવેજોની શોધ કરવા માંગતા પક્ષકારે, પ્રથમ દ્રષ્ટીએ કાર્યવાહી માટે દસ્તાવેજની સુસંગતતા સાબિત કરવી આવશ્યક છે. એકવાર પક્ષ આ બોજ ઉતારી દે અને અદાલત જાહેર કરવાનો આદેશ આપે તો સરકાર જાહેર હિતને ગુક્સાન પહોંચાડવાના આધાર પર જાહેર કરવા સામે વાંધો ઉઠાવી શકે છે. આ તબક્કે, જાહેર હિતને ગુક્સાન પહોંચશે તે સાબિત કરવાનો સંપૂર્ણ બોજો રાજ્ય પર છે. વાંધો ઉઠાવ્યા પછી, જાહેરાતની સુસંગતતા, માત્ર સંતુલન તબક્કે જ તોળવી જોઈએ. રાજ્યને જાહેર હિત સાબિત કરવાના બોજને છૂટા કરવાની જરૂર પડે તે પહેલાં જ દસ્તાવેજની સુસંગતતાની ઓળખ કરવાથી, જાહેર હિતમાં છૂટછાટ આપવામાં મૂળભૂત

ખોટી ધારણા પેદા થાય છે, જે દસ્તાવેજો રજૂ કરવાનો અપવાદ છે. વધુમાં, પ્રાથમિક સ્તરે, પક્ષકારે જોયા વિના દસ્તાવેજની કાર્યવાહી માટેની સુસંગતતા સાબિત કરવી અશક્ય હશે; તથા

(vii) એકવાર જાહેરાતને કારણે થયેલ નુકશાન પુરવાર થઈ જાય પછી, ચુકે અને કેનેડાની અદાલતો જાહેર હિતના વિરોધાભાસી દાવાઓને સંતુલિત કરવા માટે માળખાગત પ્રમાણસરતા પરીક્ષણને અનુસરે છે.

૧૩૪. દિવાની કાર્યરિતી સંહિતા ૧૯૦૮ મુજબ, કાર્યવાહીનો પક્ષકાર અન્ય પક્ષ પાસે રહેલી માહિતીની જાણકારી મેળવવા માટે અરજી કરી શકે છે. કોઈ પણ પક્ષ કોઈ પણ સોગંદનામું ફાઈલ કર્યા વગર અન્ય પક્ષના કબજામાં કે સત્તામાં રહેલી કોઈ પણ બાબતને લગતા દસ્તાવેજોને જાહેર કરવા માટે નિર્દેશ માંગતી અરજી દાખલ કરી શકે છે. (ફૂટનોટ ૧૦૭ – સીપીસી ૧૯૦૮નો ઓર્ડર XI નિયમ ૧૨). જો અરજીની સુનાવણી દરમિયાન અદાલત સંતુષ્ટ થાય કે આ પ્રકારની શોધખોળ દાવાનાં તબક્કે જરૂરી નથી તો તે અરજીને કાં તો નામંજૂર કરી શકે છે અથવા મુલતવી રાખી શકે છે. વધુમાં, અદાલત ‘દસ્તાવેજોના ચોક્કસ પ્રકાર’ સુધી આ શોધખોળને મર્યાદિત રાખતો આદેશ બહાર પાડશે. જો દાવાના ઉચિત નિકાલ માટે અથવા ખર્ચમાં બચત કરવા માટે દસ્તાવેજોની શોધખોળ જરૂરી ન હોય તો અરજી ફગાવી દેવામાં આવશે. અહીં નોંધનીય છે કે, આ જોગવાઈમાં

‘દાવાનો વાજબી નિકાલ કરવો’ તેવા શબ્દસમૂહનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ અભિવ્યક્તિના ઉપયોગમાં પ્રક્રિયાગત અને વાસ્તવિક નિષ્પક્ષતાની જરૂરિયાતોની ભાવનાનો સમાવેશ થાય છે. જો અદાલત તેની શોધખોળ જરૂરી હોવાનું ધ્યાનમાં રાખીને અરજી મંજૂર કરે, તો અન્ય પક્ષકારે સોગંદનામું દાખલ કરવું જોઈએ, જેમાં વાદગ્રસ્ત બાબતે તેમની પાસે રહેલા દસ્તાવેજોની યાદી હોવી જોઈએ. સોગંદનામું, પરિશિષ્ટ ‘સી’માં ફોર્મ નં. પમાં દર્શાવેલ સ્વરૂપમાં, સંજોગો અનુસાર જરૂરી ફેરફારો સાથે રજૂ કરવું પડશે. (ફૂટનોટ ૧૦૮ – સીપીસી ૧૯૦૮ના ઓર્ડર XI રૂલ ૧૩). સોગંદનામું જે ફોર્મમાં બનાવવું જરૂરી છે તે નીચે મુજબ છે:

નંબર ૫
દસ્તાવેજો માટે સોગંદનામું (ઓ. ૧૧, આર. ૧૩.)
(ટાઈટલ નં. ૧ મુજબ, સુપ્રા)

હું, ઉપર જણાવેલો પ્રતિવાદી સી. ડી., સોગંદ પર નીચે મુજબ જાહેર કરું છું:—

૧. પ્રથમ અનુસૂચિના પહેલા અને બીજા ભાગોમાં દર્શાવેલા આ દાવાને લગતા દસ્તાવેજો મારા કબજા અથવા સત્તામાં છે.

૨. પ્રથમ અનુસૂચિના બીજા ભાગમાં દર્શાવેલા ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો રજૂ કરવા સામે મારો વાંધો છે. (વાંધાના કારણો જણાવવા)

૩. અહીં બીજી અનુસૂચિમાં દર્શાવેલા આ દાવાની બાબતોને લગતા દસ્તાવેજો મારા કબજામાં અથવા સત્તામાં હતા, પરંતુ

હવે નથી.

૪. છેલ્લે ઉલ્લેખિત દસ્તાવેજો છેલ્લે મારા કબજામાં અથવા સત્તામાં છેલ્લે હતા. [જણાવો કે ક્યારે અને શું બન્યું છે અને અત્યારે તે કોના કબજામાં છે?]

૫. મારી શ્રેષ્ઠ જાણકારી, માહિતી અને વિશ્વાસ અનુસાર, મારી પાસે હવે અથવા મારા વકીલ કે એજન્ટના હાથમાં અથવા મારા વતી કોઈ અન્ય વ્યક્તિના હાથમાં, કસ્ટડીમાં અથવા કબજામાં, કોઈ એકાઉન્ટ, હિસાબ પુસ્તક, વાઉચર, રસીદ, પત્ર, મેમોરેન્ડમ, કાગળ અથવા લેખિત અથવા આવા કોઈ દસ્તાવેજ કે અન્ય કોઈ દસ્તાવેજમાંથી કોઈ કોપી કે અર્ક, જે આ દાવામાં કે તેમાંથી કોઈ પણ કેસમાં પૂછપરછ હેઠળની બાબતો સાથે સંબંધિત હોય, અથવા તેવી બાબતો અથવા તેમાંથી કોઈ પણ સાથે સંબંધિત કોઈ એન્ટ્રી કરવામાં આવી હોય, તેવા કોઈ દસ્તાવેજ અત્યારે નથી અને ન તો કોઈ દિવસ હતા; સિવાયકે સદરહુ પ્રથમ અને બીજી અનુસૂચિમાં જણાવેલા દસ્તાવેજો.

(શબ્દભાર આપેલ છે)

૧૩૫. તમામ દસ્તાવેજોના જાહેર કરવાના અદાલતના આદેશ આપ્યા પછી, જે પક્ષકારને તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજો જાહેર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હોય તે પક્ષકાર, સંહિતાના પરિશિષ્ટ ‘સી’માં સૂચિત ફોર્મમાં, પોતાની પાસે રહેલ ચોક્કસ દસ્તાવેજો, જાહેર કરવા સામે વિરોધ નોંધાવી શકે છે. અહીં નોંધનીય છે કે, સીપીસીના ઓર્ડર XI નિયમ ૧૩માં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, જો જરૂર પડે તો શોધખોળનું સ્વરૂપ બદલી શકાય છે. સંશોધન, નિરીક્ષણ અને રજૂ કરવા માટેને સીપીસીની જોગવાઈઓનો સંદર્ભ લેવાનો ઉદ્દેશ આ જોગવાઈઓને માર્ગદર્શન આપતા સિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરવાનો અને વિસ્તૃત

કરવાનો છે. એટલે કે, જ્યારે કોઈ પક્ષ બીજા પક્ષની પાસે રહેલા દસ્તાવેજોની શોધખોળ કરાવવા માંગે છે, ત્યારે તે સાબિત કરવાની જરૂર નથી કે દસ્તાવેજોની જાહેરાત, કાર્યવાહીના પરિણામ સાથે સંબંધિત હશે. શોધખોળના તબક્કે આવી વિચારણા ઊભી થતી નથી. તે વાજબી છે કે સાબિતીનો બોજ, સંપૂર્ણપણે જાહેર હિતને નુકસાન પહોંચાડવા અને જાહેર હિતમાં મુકિતના દાવાને યોગ્ય ઠેરવવા માટે જાહેરાતની સામે વાંધો ઉઠાવનાર પક્ષ પર રહેલો છે. આ બાબત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે શોધખોળના તબક્કે રજૂ કરવાની માંગણી કરનારા પક્ષ પર જે બોજ મૂકવામાં આવે છે તેને શોધખોળના તબક્કે આવી શોધખોળનો વિરોધ કરનારા પક્ષ પર મૂકવામાં આવેલા બોજ સાથે ન જોડવામાં આવે.

૧૩૬. એસ. પી. ગુપ્તા (સુપ્રા) માં આ અદાલતની બંધારણીય ખંડપીઠે ચુકાદો આપ્યો છે કે જો રાજ્ય જાહેર હિતમાં મુકિતના આધારે દસ્તાવેજોને જાહેર કરવા સામે વાંધો ઉઠાવે છે, તો અદાલતો એફિડેવિટમાંના કારણોના આધારે વાંધાની માન્યતાનું મૂલ્યાંકન કરશે. સોગંદનામું જોયા પછી જો અદાલતને 'દસ્તાવેજ રાજ્યની બાબતો સાથે સંબંધિત છે કે નહીં' તે અંગે કોઈ શંકા હોય તો અદાલતને દસ્તાવેજનું નિરીક્ષણ કરવાની સત્તા છે. (ફૂટનોટ ૧૦૯-એસપી ગુપ્તા (ફકરો ૭૭)). તેથી, તે ખૂબ જ મહત્વનું છે કે જાહેર ન કરવાના કારણો (આધારો સાથે) નિર્ધારિત કરતું સોગંદનામું પૂરતી વિગતવાર બનાવવામાં આવે જેથી અદાલતો પીઆઈઆઈના દાવાનું મૂલ્યાંકન કરી શકે. આ અદાલતે, એસ. પી.

ગુમા (સુપ્રા) માં અવલોકન કર્યું છે કે આવો દાવો મંત્રી દ્વારા કરવામાં આવે જે સંબંધિત વિભાગના રાજકીય વડા હોય અથવા, તેમની ગેરહાજરીમાં, વિભાગના સચિવ દ્વારા કરવામાં આવે. દાવો હંમેશા સોગંદનામાના રૂપમાં કરવો જોઈએ. સોગંદનામામાં કેટલી માહિતીની જરૂર છે, જેથી સરકાર વાજબીપણાની જવાબદારી નિભાવવામાં સક્ષમ બની શકે, તે ચકાસણીના ધોરણો પર આધારિત છે, જે અદાલત, જાહેર હિતના મુક્તિના દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે લાગુ કરે છે.

I. જાહેર હિતમાં મુક્તિના દાવાઓની ચકાસણી કરવા માટે પ્રમાણભૂત માપદંડ.

૧૩૭. જાહેર હિતમાં મુક્તિનો દાવો, તે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવા માટે અપવાદ મેળવવા જેવું છે. અમે ઉપર જણાવી ચૂક્યા છીએ કે પ્રક્રિયાગત નિષ્પક્ષતાના સિદ્ધાંતોનું પાલન ન કરવાથી, તે પુરવાર થયા પછી કે પક્ષકારને બિન-અનુપાલનને કારણે ન્યાયી અને વાજબી સુનાવણીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે, તેનું પ્રમાણભૂત માપદંડના આધારે પરીક્ષણ થવું જોઈએ.

૧૩૮. ઉપરોક્ત ચર્ચા ઉપરાંત, અમારો મત છે કે, અદાલતો નીચેના કારણોસર જાહેર હિતમાં મુક્તિના દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પ્રમાણભૂત ધારાધોરણોનો ઉપયોગ કરે.

(i) પહેલું, જાહેર હિતમાં મુકિત માટે દાવો કરતી વખતે, રાજ્ય કુદરતી ન્યાયના સ્થાપિત સિદ્ધાંતથી દુર થવાની સુવિધા ઈચ્છે છે, એટલે કે સંબંધિત વિગતોનો ખુલાસો ન થવાને કારણે વ્યક્તિ સામે બનેલા કેસને જાણવાનો અધિકાર. આ દાવાની પ્રકૃતિ એવી છે કે તે બંધારણની અનુચ્છેદ ૨૧માંથી મળતા નિષ્પક્ષ સુનાવણી કે સુનાવણીના અધિકારનો ભંગ કરે છે. જાહેર હિતમાં મુકિતના દાવાની માન્યતાનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે અદાલતોની ભૂમિકા, બંધારણની અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ મળેલ અધિકારોનું ઉદ્ધંધન વાજબી છે કે નહીં, તે નક્કી કરવા સુધી મર્યાદિત છે.

(ii) બીજું, એસપી ગુપ્તા (સુપ્રા) માં આ અદાલતની બંધારણીય પીઠે માળખાગત પ્રમાણભૂત ધારાધોરણોનો ઉપયોગ કર્યો નહોતો, જે વર્તમાન સ્વરૂપમાં પીઆઈઆઈના દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે અસ્તિત્વમાં છે, અને જે ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું તે પ્રમાણભૂત ધારાધોરણના પેટા પાસાં જેવું જ હતું કારણ તેનું ધ્યાન નિયેના પર કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું:— (i) જાહેરાત ન કરવાનો હેતુ નહીં પણ અસર; અને (ii) જાહેરાત અને બિન-જાહેરાત (હકીકતો અને સિદ્ધાંત બંને પર) ની અસરોને સંતુલિત કરવી. આ અદાલતે ‘દસ્તાવેજોના પ્રકાર’ના આધારે દાવાઓ પરથી વ્યક્તિગત વિગતો જાહેર ન થવાથી થતી અસરો પર

ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. આ બે સિદ્ધાંતો, આ અદાલતે જસ્ટિસ કે. એસ. પુટ્ટાસ્વામી (૯૪) (સૂપ્રા) માં ઠરાવેલ માળખાગત પ્રમાણભૂત ધારાધોરણોના મહત્વપૂર્ણ ઘટકો છે.

(iii) ચાર પગલાંની કસોટી નિર્ધારિત કરીને ન્યાયીકરણની સંસ્કૃતિ રજૂ કરવા ઉપરાંત, પ્રમાણભૂત ધારાધોરણો જે સંતુષ્ટ થવા જોઈએ તે, અદાલતોને દરેક પગલાની અંદર ન્યાયશાસ્ત્રને લાગુ કરવા માટે પૂરતી લવચીકતા પણ પૂરી પાડે છે જે આ વિષય પર અદાલતો દ્વારા પહેલેથી જ વિકસાવવામાં આવી છે; તથા

(iv) છેલ્લે, પીઆઈઆઈનો દાવો કોમન લો સિદ્ધાંત પર આધારિત છે. આ વિષય પર વિવિધ કોમન લો દેશોમાંથી ઉભરતા ન્યાયશાસ્ત્રનો આપણી બંધારણીય યોજના દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવેલી છે તે હદ સુધી ભારતની અદાલતોએ આધાર લીધો છે. આ વિષય પર અન્ય સામાન્ય કાયદાકીય દેશોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું ન્યાયશાસ્ત્રનું પ્રેરક મૂલ્ય છે.યુનાઈટેડ કિંગડમ અને કેનેડા એમ બંનેની અદાલતો પીઆઈઆઈના દાવાની કાયદેસરતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પ્રમાણભૂત માપદંડનો ઉપયોગ કરે છે.

(૧૩૯) મૂળભૂત અધિકારોના ઉલ્લંઘનનું પરીક્ષણ કરવા માટે અદાલતો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા માળખાગત પ્રમાણીકરણના ધોરણને જો જરૂર પડે તો જાહેર હિતની મુક્તિ પર ન્યાયશાસ્ત્રની જેમ ફરી બનાવવું પડશે. બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯ (૨) થી અનુચ્છેદ ૧૯ (૬) અને પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ ૧૨૪ વચ્ચેની પરિભાષામાં તફાવત નોંધવો મહત્વપૂર્ણ છે. બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૯ની 'વાજબી મર્યાદા'ની જોગવાઈઓ જણાવે છે કે ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાના હિતમાં અધિકારને 'વાજબી રીતે પ્રતિબંધિત' કરી શકાય છે. [...]. અનુચ્છેદ ૧૨૪માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જાહેર હિતને નુકસાન થયું હોય તો જ ખુલાસો કરવા પર પ્રતિબંધ યોગ્ય છે. આમ, અનુચ્છેદ ૧૨૪ જાહેર હિતની મુક્તિને લાગુ કરવા માટે એક ઉચ્ચ ધોરણની જોગવાઈ કરે છે.

(૧૪૦) પ્રમાણભૂત ધોરણો ઉલ્લંઘનની અસરનું પરીક્ષણ માત્ર સંતુલિત તબક્કે જ કરે છે. પ્રમાણીકરણના ધોરણની ઉપયુક્તતા અને કાયદેસર લક્ષ્ય બંને અસરની સામે હેતુની ભાષામાં ઘડવામાં આવે છે. પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ ૧૨૪ એ નિર્ધારિત કરે છે કે, અનુચ્છેદ ૨૧ અને ૧૯ (૧) (એ) હેઠળ સુરક્ષિત નિષ્પક્ષ સુનાવણી અને માહિતીનો અધિકાર જાહેર હિતને આગળ વધારવા મર્યાદિત ન રાખી શકાય. પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ ૧૨૪માં અંતર્નિહિત સિદ્ધાંત એ છે કે નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારને ઓવરરાઈડ કરવા માટે કોઈ પણ હેતુ પર્યાપ્ત મહત્વ ધરાવી શકે નહીં. આ પ્રકારનો પ્રતિબંધ

ગેરકાયદેસર છે. આ માત્ર જાહેર હિતનું નુકસાન છે, જે દસ્તાવેજોને જાહેર ન કરવાના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવે છે.

(૧૪૧) ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીને, આ અદાલતે આધુનિક દંત ચિકિત્સા (સુપ્રા) માં નિર્ધારિત કરેલા પ્રમાણભૂત ધોરણોને પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ ૧૨૪ની જોગવાઈઓ અને એસપી ગુપ્તા (સુપ્રા) માં આ અદાલતના અવલોકનોને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ પાડવા પડશે.કાયદેસર લક્ષ્યને આગળ વધારવા ઉપરાંત કાયદેસર લક્ષ્યને નુકસાન થવું જોઈએ. પ્રમાણસરના માપદંડોના તમામ પેટા પાસાઓને સાબિત કરવા માટે સામગ્રીના ખુલાસાનો વિરોધ કરનાર પક્ષ પર બોજ છે. પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ ૧૨૪માં સિદ્ધાંતો પર આધારિત સંરચિત પ્રમાણકતા માપદંડ નીચે મુજબ છે:

(૧) માહિતી જાહેર કરવાથી જાહેર હિતને નુકસાન થશે કે નહીં (ઈજાના તબક્કામાં)

(૨) શું ઓછા પ્રતિબંધાત્મક પરંતુ એટલા જ અસરકારક વૈકલ્પિક સાધનો છે કે જેના દ્વારા જાહેર હિતનું રક્ષણ થઈ શકે (જરૂરિયાત તબક્કામાં) અને

(૩) શું જાહેર હિતો જાહેર હિતોને પ્રકટીકરણમાં વધારે મહત્વ આપે છે (સંતુલિત તબક્કો).

(૧૪૨) એસ. પી. ગુપ્તા (ઉપર) અને યુનાઈટેડ કિંગડમ અને કેનેડાની અદાલતોમાં આ અદાલતે અગાઉથી નક્કી કરેલા સંતુલિત તબક્કામાં કેસની હકીકતો અને સિદ્ધાંતોના વ્યાપક પ્રશ્નોના આધારે વિચારણાઓનું મૂલ્યાંકન કરવું પડશે. અદાલતે વિચારણા કરવી પડશે કે શું ખુલાસો ન થવાથી આ મુદ્દો ન્યાયોચિત નહીં બને, સામગ્રીની સંબંધિત પ્રાસંગિકતા – શું સામગ્રી ‘મહત્વપૂર્ણ’ છે કે ‘જરૂરી’ છે અથવા દાવેદાર સામેના કેસનો સાર છે. સિદ્ધાંતોના પ્રશ્નો પર અદાલત પ્રેસની સ્વતંત્રતા જેવા અન્ય બંધારણીય અધિકારો પર ખુલાસો ન કરવાના અસરને ધ્યાનમાં લેશે.

જે. જાહેર હિત મુક્તિ અથવા સીલ કરેલું કવર: ઓછા પ્રતિબંધાત્મક સાધનો

(૧૪૩) અદાલતે જાહેર હિતના મુક્તિના દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે પુરાવા અધિનિયમની અનુચ્છેદ ૧૨૪ની સામગ્રીના આધારે સુધારેલા સંરચિત પ્રમાણક માપદંડોનું પાલન કરવું જોઈએ. બંધારણીય પ્રમાણભૂતતા માપદંડ હેઠળ, અદાલત જાહેર હિતના દાવાને સાબિત કરવા માટે દસ્તાવેજોના પ્રકટીકરણનો વિરોધ કરનાર પક્ષ પર પુરાવાનો ભાર મૂકે છે. પ્રમાણભૂત પરીક્ષણ કાર્યની

વાજબીપણાની ચકાસણી કરવા માટે કડક ધોરણો સૂચવે છે. પ્રમાણીકરણના માળખાગત ધોરણોથી વિપરિત કે જેનો ઉપયોગ અદાલતે જાહેર હિતના મુકિત દાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કરવો જોઈએ, સીલ કરેલા કવરમાં સામગ્રી સુરક્ષિત કરવા માટે અદાલતો દ્વારા સત્તાનો ઉપયોગ તદ્દર્થ અને હંગામી છે.

(૧૪૪) બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૪૫ સર્વોચ્ચ અદાલતને અદાલતની કામગીરી અને પ્રક્રિયાનું નિયમન કરવા માટે નિયમો બનાવવાની સત્તા આપે છે. અનુચ્છેદ ૧૪૫ હેઠળ તેની સત્તાને અનુસરીને, સર્વોચ્ચ અદાલતના નિયમો ૧૯૬૬ (૧૯૬૬ નિયમો) અધિસૂચિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ નિયમોમાં સીલબંધ કવરમાં અદાલતમાં દસ્તાવેજો જાહેર કરવાની કોઈ જોગવાઈ નહોતી. ૧૯૬૬ના નિયમોના સ્થાને સુપ્રીમ અદાલત ઓફ ઇન્ડિયા નિયમો ૨૦૧૩ લાવવામાં આવ્યા હતા. સર્વોચ્ચ અદાલતના નિયમો ૨૦૧૩ના આદેશ XIII નિયમ ૧માં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે, સર્વોચ્ચ અદાલતમાં કોઈ પણ કાર્યવાહીનો કોઈ પણ પક્ષ તમામ અભિવચનો, નિર્ણયો, હુકમો અથવા આદેશો, દસ્તાવેજો અને કાર્યવાહીમાં રજૂ થયેલા કે રજૂ થયેલા સાક્ષીઓના નિવેદનની પ્રમાણિત નકલો મેળવવા માટે અરજી કરવાનો અને પ્રાપ્ત કરવાનો હકદાર હશે. નિયમ ૭ નિયમમાં અપવાદ પ્રદાન કરે છે. આ નિયમમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કોઈપણ વ્યક્તિને એવા દસ્તાવેજોનો અધિકાર નથી કે જે (i) ગોપનીય છે (ii) અદાલત અથવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ દ્વારા સીલબંધ કવરમાં મૂકવાની સૂચના આપવામાં

આવી છે અને (iii) જાહેર હિતમાં નથી. નિયમ જણાવે છે કે ઉપરોક્ત કોઈ પણ અનુચ્છેદની અંદર આવતા દસ્તાવેજો માત્ર અદાલત અથવા મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિની મંજૂરી સાથે જ જાહેર કરી શકાશે. આદેશ ૧૩ નો નિયમ ૭ નીચે મુજબ છે:

"૭ આ આદેશમાં ગમે તે સમાવિષ્ટ હોય તે છતાં, કોઈ પણ પક્ષ અથવા વ્યક્તિને મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ અથવા અદાલતે સીલ કરેલા કવરમાં રાખવા માટે અથવા ગોપનીય પ્રકૃતિ ધરાવતા અથવા જાહેર હિતના હિતમાં ન હોવાનું માનવામાં આવતું હોય તેવા કોઈ પણ કાગળો, કોઈ પણ મિનીટ, કોઈ પણ પ્રકારનાં પત્ર અથવા દસ્તાવેજની નકલો મેળવવાનો અથવા તેનો અર્ક મેળવવાનો અધિકાર રહેશે નહીં."

(૧૪૫) સીલબંધ કવરમાં કાર્યવાહી સાથે સંબંધિત સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાની અદાલતની સત્તા આદેશ-૧૩ નિયમ-૭ માંથી વાંચી શકાય છે. યુનાઈટેડ કિંગડમ અને કેનેડામાં બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાથી વિપરીત, સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયા વિધાનમંડળની રચના નથી પરંતુ અદાલતોનું સર્જન છે. હકીકતમાં, નિયમ ૭ જ્યારે સીલ કરેલા કવરમાં સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાની અદાલતની સત્તા સૂચવે છે, ત્યારે જાહેર હિતની મુક્તિના આધારે ખુલાસો ન કરવાની પણ માન્યતા આપે છે. આ જોગવાઈમાં સીલ કરેલા કવરમાં સામગ્રી સુરક્ષિત કરવા માટે અદાલત દ્વારા સત્તાનો ઉપયોગ કરવા માટે કોઈ માર્ગદર્શિકા

નિર્ધારિત કરવામાં આવી નથી. આમ છતાં, સંપૂર્ણ નિયમ સૂચવે છે કે, જો સામગ્રી ગુપ્ત હોય અથવા જાહેર કરવામાં આવે, તો ન્યાયાલય સીલબંધ કવરમાં સામગ્રી સુરક્ષિત કરવા માટે પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી છે તેમ, જાહેર હિતની પ્રતિકારકતા દાવાઓ પણ આ જ નુકસાનને દૂર કરવા માંગે છે. તેનો આશય એ નહોતો કે સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયા જાહેર હિતની મુક્તિ કાર્યવાહીનું સ્થાન લેશે, જે ગોપનીયતાના દાવાઓ સાથે વ્યવહાર કરવા માટે સ્થાપિત પદ્ધતિ છે. જે નુકસાનને કવર કરવા માટે સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયા રજૂ કરી શકાતી નથી, જેને જાહેર હિતની પ્રતિકારકતા કાર્યવાહીથી દૂર કરી શકાતી નથી.

(૧૪૬) સીલબંધ કવર પ્રક્રિયા અને જાહેર હિત મુક્તિ દાવાઓમાં, જે દસ્તાવેજો જાહેર કરવાથી અટકાવવા માંગવામાં આવે છે તે અરજદારના વકીલને જણાવવામાં આવતા નથી. કાર્યવાહીનું સંચાલન એકપક્ષીય રીતે કરવામાં આવે છે, જેમાં પક્ષના વકીલને કાર્યવાહીમાં રેકૉર્ડનો એક ભાગ પ્રાપ્ત કરવાનો દાવો કરવામાં આવે છે. આમ છતાં, સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયા અને જાહેર હિત મુક્તિ દાવાઓ વચ્ચેનો એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત એ છે કે, અગાઉ કાર્યવાહીના સમયગાળા દરમિયાન સીલ કરેલા કવરમાં જાહેર કરવામાં આવેલી સામગ્રી પર અદાલત આધાર રાખે છે, જ્યારે તેની સામે કે જ્યાં દસ્તાવેજો કાર્યવાહીમાંથી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવે છે અને બંને પક્ષો અને ન્યાય આપનાર આ

પ્રકારની સામગ્રી પર આધાર રાખી શકતા નથી. સીલ કરેલી સુરક્ષા પ્રક્રિયાઓ કુદરતી ન્યાય અને ખુલ્લા ન્યાય એમ બંને સિદ્ધાંતોનું ઉદ્ધંધન કરે છે. અલ રાવી વિ. ધ સિક્યોરિટી સર્વિસ (૨૦૧૧) ચુકેએસસી ૩૪ના કેસમાં યુનાઇટેડ કિંગડમની સર્વોચ્ચ અદાલતે સ્વીકાર્યું હતું કે, જાહેર હિતની પ્રતિકારકતાની સરખામણીમાં બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયા વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે. ઉપર જણાવ્યા અનુસાર, બંધ સામગ્રીની પ્રક્રિયા સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયા જેવી જ છે, કારણ કે અરજદારને જે સંબંધિત સામગ્રીનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી, તેનો ઉપયોગ નોંધપાત્ર સુનાવણી દરમિયાન કરવામાં આવે છે. તે કિસ્સામાં, અદાલત સમક્ષ મુદ્દો એ હતો કે, શું અદાલતને સંપૂર્ણ અથવા ટ્રાયલના એક ભાગ માટે બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો આદેશ આપવાની સત્તા છે. બંધ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં દાવેદારનું પ્રતિનિધિત્વ વિશેષ વકીલ કરશે, જે દાવેદાર પાસેથી સૂચનાઓ મેળવી શકશે નહીં. યુનાઇટેડ કિંગડમની સર્વોચ્ચ અદાલતે અવલોકન કર્યું હતું કે, જાહેર હિત મુક્તિ સાથે સંબંધિત કાયદાથી વિપરીત એક બંધ ભૌતિક પ્રક્રિયા ખુલ્લા ન્યાય અને કુદરતી ન્યાય બંનેના સિદ્ધાંતોથી અલગ છે. લોર્ડ ડાઇસને પોતાના મંતવ્યમાં કહ્યું હતું કે:

"૪૧ [...] પીઆઈઆઈ પ્રક્રિયા સામાન્ય કાયદાના સિદ્ધાંતોનું સન્માન કરે છે જેનો મેં ઉલ્લેખ કર્યો છે. જો દસ્તાવેજો પ્રક્રિયાનાં પરિણામે જાહેર કરવામાં આવે છે, તો તે બંને પક્ષો અને અદાલત સમક્ષ ઉપલબ્ધ છે. જો તે જાહેર કરવામાં ન આવે તો તેઓ ન તો અન્ય પક્ષો

માટે ઉપલબ્ધ છે અને ન તો અદાલત માટે ઉપલબ્ધ છે.બંને પક્ષોને અરજીનાં તમામ પાસાઓમાં સંપૂર્ણ સહભાગીતાનો અધિકાર છે. ત્યાં કોઈ અન્યાય કે અસમાનતા નથી.ક્લોઝ્ડ મટીરીયલ પ્રોસીજરનો પ્રભાવ એ છે કે ક્લોઝ્ડ ડોક્યુમેન્ટ ફક્ત તે પક્ષને જ ઉપલબ્ધ હોય છે જેની પાસે તે હોય છે, બીજી બાજુના વિશેષ વકીલ અને અદાલત.મેં વિશેષ વકીલ સિસ્ટમની મર્યાદાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે."

(૧૪૭) કાર્યવાહીમાંથી માહિતીને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની બે અસરો છે.પ્રથમ, તે દાવેદાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીને રદ કરવા તરફ દોરી શકે છે, જે મુદ્દાને ન્યાયસંગત નથી.બીજું, તે પ્રતિવાદીને (આ કિસ્સામાં, રાજ્ય) ડિફેન્સ વિહીન બનાવી શકે છે.જો જાહેર હિતની મુક્તિ માટેનો દાવો ઓછો પ્રતિબંધાત્મક હોય તો અદાલતે આ બાબતોનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આમ, બીજા તબક્કામાં તપાસમાં જાણવા મળે છે કે શું પીઆઈઆઈના સફળ દાવા પર બાકાત રાખવામાં આવેલી માહિતીને પ્રક્રિયામાંથી યોગ્ય રીતે દૂર કરી શકાય છે કે નહીં.

(૧૪૮) નેશનલ સિક્યોરિટી ઇન્ફોર્મેશન ઇન પ્રોસીડિંગ્સ પર ન્યૂઝીલેન્ડ લો કમિશનનો અહેવાલ સંવેદનશીલ માહિતી લો કમિશન, ધ ક્રાઉન ઇન્ અદાલત્ઃ અ રીવ્યુ ઓફ ધ અદાલત્ પ્રોસીડિંગ્સ્ એક્ટ એન્ડ નેશનલ સેક્યુરીટી

ઈનફોર્મેશન ઈન પ્રોસીડીંગ્સ (ડીસેમ્બર ૨૦૧૫, વ્હિલ્ડન,ન્યુ ઝીલેન્ડ) રીપોર્ટ ૧૩૫ સાથે વ્યવહાર કરવા માટે બે પગલાંની પ્રક્રિયા પ્રદાન કરે છે. પ્રથમ વિચારણા એ છે કે વિચારણાની સમતુલા જાળવીને પક્ષને જણાવવી જોઈએ કે નહીં. બીજો વિચાર એ છે કે શું માહિતીને કાર્યવાહીમાંથી યોગ્ય રીતે બાકાત રાખી શકાય છે. પંચે ભલામણ કરી હતી કે, અદાલતે માત્ર ત્યારે જ બંધ સામગ્રીની કાર્યવાહીનો વિકલ્પ પસંદ કરવો જોઈએ, જ્યારે તે કાર્યવાહી માટે 'પૂરતા પ્રમાણમાં સુસંગત' હોય, જેથી માહિતીનો બગાડ કરીને તે વિના આગળ વધવાને બદલે બંધ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવો ન્યાયના હિતમાં હશે. "એટલે કે, અદાલતે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યવાહી દરમિયાન દસ્તાવેજની પ્રાસંગિકતા પર વાંધો ઉઠાવવામાં આવે છે, પરંતુ માહિતીને યોગ્ય રીતે કાર્યવાહીમાંથી બાકાત રાખી શકાય નહીં કારણ કે તેનાથી ઉપરોક્ત બે ઈજાઓમાંથી એક ઈજાનું કારણ બનશે. "પંચે ભલામણ કરી છે કે, આવા અન્યાયને દૂર કરવા માટે બંધ કાર્યવાહીનું પાલન કરવું એ ન્યાયના હિતમાં હશે.અહેવાલમાં ભલામણ કરવામાં આવી હતી કે, ન્યાયના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે જાહેર હિતની પ્રતિકારકતા પ્રક્રિયા ઉપરાંત બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.ન્યુઝીલેન્ડના કાયદા પંચના અહેવાલમાં એ પણ સ્વીકાર્યું હતું કે, રાજ્યને બંધ પ્રક્રિયાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, રાજ્ય માટે તે સાબિત કરવું મુશ્કેલ હશે કે, આ ન્યાય હિતમાં છે કારણ કે તે દાવેદારને માહિતી આપવાનું

બંધ કરે છે અને તેમની સામે તેનો ઉપયોગ કરે છે. પંચના સંબંધિત અવલોકનો નીચે મુજબ છે:

"પ. ૫૧ આ બીજા તબક્કામાં, અદાલત નક્કી કરે છે કે મૂળ સુનાવણીના ભાગ તરીકે બંધ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવાનો આદેશ આપવો કે નહીં. અદાલતે માત્ર તે જ ભાગને બંધ કરવાનો આદેશ આપવો જોઈએ જ્યાં તે સંતુષ્ટ હોય કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની માહિતી કાર્યવાહી માટે પૂરતી સુસંગત છે કે માહિતીને બાકાત રાખવાને બદલે બંધ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરવો ન્યાયના હિતમાં છે (કાયદા પંચ , અદાલતમાં તાજા:અદાલત પ્રોસીડિંગ્સ એક્ટ અને નેશનલ સિક્યોરિટી ઇન્ફોર્મેશન ઇન પ્રોસીડિંગ્સ (ડિસેમ્બર, ૨૦૧૫, વેલિંગ્ટન, ન્યુઝીલેન્ડ) રિપોર્ટ ૧૩૫ ની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે અને તેના વિના કેસ આગળ વધે છે. જો કે એવા કિસ્સાઓમાં એક બંધ પ્રક્રિયા ઉપલબ્ધ હશે જ્યાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માહિતી કાઉનના કેસ માટે ફાયદાકારક હતી, ન્યાય પરીક્ષણના હિતોને સંતુષ્ટ કરવા માટે કાઉન માટે વધુ મુશ્કેલ હશે કારણ કે તે અન્ય પક્ષથી માહિતી છુપાવવા માંગે છે પરંતુ તેમની સામે તેનો ઉપયોગ પણ કરે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં જ્યાં કાઉન કોઈ કાર્યવાહીનો બચાવ કરી રહ્યો છે, અદાલતો તેને યોગ્ય ગણી શકે છે, પરંતુ અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ ખૂબ જ દુર્લભ હશે. જો અદાલતે

રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની જાણકારીને બાકાત રાખી હોય તો તે નોન-કાઉન પક્ષને નુકસાન પહોંચાડશે."

યુનાઈટેડ કિંગડમની સર્વોચ્ચ અદાલતે અલ રાવી (ઉપર) માં જાહેર હિતમાં મુક્તિના સફળ દાવા પર સંબંધિત સામગ્રીને બાકાત રાખવાની અસરને ધ્યાનમાં લીધી હતી.તે કિસ્સામાં, રાજ્ય દ્વારા એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે અદાલતે કેટલાક કેસોના ચોક્કસ વર્ગોમાં બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો આદેશ આપવા માટે પોતાની અંતર્નિહિત શક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેમ કે જ્યાં પ્રતિવાદી પોતાની બચાવ પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણ રીતે (અથવા કેટલીકવાર બિલકુલ નહીં) લાગુ કરી શકે છે.એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, જાહેર હિતની પ્રતિકારકતા ક્વાયત પછી કાય વાહી માંથી સંબંધિત સામગ્રીને બાકાત રાખવાથી અદાલતમાં યોગ્ય પરિણામ મળવાની શક્યતા ઘટી જાય છે.બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો રાજ્યનો કેસ એ હતો કે અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જાહેર હિતની મુક્તિ ક્વાયત માટે બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાને બદલવાની સત્તા અદાલતને છે.જ્યારે અદાલત સર્વસંમતિથી સંમત થયું હતું કે, અદાલતો જાહેર હિતની મુક્તિની પ્રક્રિયાને બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો વિકલ્પ આપી શકે નહીં, ત્યારે ન્યાયાધીશો જાહેર હિતની

મુકિતની પ્રક્રિયાને બદલે બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી શકે છે કે નહીં તે અંગે અસંમત થયા હતા.

(૧૫૦) લોર્ડ ડાયસને પોતાના મંતવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે, અદાલત પાસે જાહેર હિતના મુકિત દાવાઓ ઉપરાંત ક્લોઝ્ડ મટિરિયલ પ્રોસીજરનો નિર્દેશ આપવાની સત્તા નથી, કારણ કે:(i) બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયા એ જાહેર હિતની મુકિત પ્રક્રિયાનો પ્રતિભાવ છે. ક્લોઝ્ડ મેટીરિયલ પ્રોસીજરમાં શસ્ત્રોની સમાનતા નથી. (ii) દસ્તાવેજ ધરાવતા પક્ષને જ જાણકારી હોય છે કે દસ્તાવેજ તેમના માટે ફાયદાકારક છે કે નહીં. જે વિવાદી પાસે આ સામગ્રીનો એક્સેસ નથી, તે જાણી શકતા નથી કે આ સામગ્રીની તેમના કેસને અસર થશે કે નહીં. આ રીતે તે પ્રક્રિયાને એક પક્ષકાર માટે સ્વાભાવિક રીતે અનુચિત બનાવશે અને (iii) વિવાદી અને સામાવાળાના કેસમાટે દસ્તાવેજની પ્રાસંગિકતા નક્કી કરવાની ક્વાયટ કરવા માટે અદાલતો પાસે જવું ન જોઈએ.

૧૫૧. લોર્ડ કેરના મંતવ્યમાં તેમણે રાજ્યની દલીલોમાં બે વધારાની સમસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે નોંધ્યું હતું કે, કાર્યવાહીમાંથી સંભવિત મહત્વના પુરાવા છુપાવવા કરતાં ન્યાયાધીશ સમક્ષ તમામ પુરાવાઓ રજૂ કરવા એ વધુ સારું છે, જે ગેરમાર્ગે દોરનારું છે. લોર્ડ કેરે

અવલોકન કર્યું હતું કે, ન્યાયનિર્ણાયક વાજબી પરિણામ સુધી પહોંચશે એવું માની શકાય નહીં, કારણ કે ન્યાયાધીશ તમામ પુરાવા જુએ છે અને કારણ કે તે સાચા અર્થમાં મૂલ્યવાન છે તેથી તે પુરાવા પડકારનો સામનો કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ. સંબંધિત અવલોકનો નીચે મુજબ છે:

"૯૩. અપીલકર્તાઓની બીજી દલીલ એ પૂર્વધારણા પર આગળ વધે છે કે, ન્યાયાધીશ સમક્ષ તમામ સંબંધિત સામગ્રી રજૂ કરવી, દરેક કિસ્સામાં સંભવિત મહત્વપૂર્ણ પુરાવાને રોકવા કરતાં તે વધુ સારું છે. આ દરખાસ્ત ભ્રામક રીતે આકર્ષક છે— જે માટે અપીલકર્તાઓ સૂચવે છે તેમ શું તે પક્ષો વચ્ચેના વિવાદ સાથે સુસંગત તમામ પુરાવાઓનો એક્સેસ ધરાવતા સ્વતંત્ર મધ્યસ્થી કરતાં વધુ વાજબી હોઈ શકે? જોકે, આ દલીલની મુખ્ય ખામી એ છે કે, એવી પૂર્વધારણા બાંધવામાં આવે છે કે, ન્યાયાધીશ બધું જુએ છે એટલે તે યોગ્ય પરિણામ મેળવવા માટે વધુ સારી સ્થિતિમાં હોવા જરૂરી છે. જે ધારણા ખોટી છે. ખરેખર મહત્વપૂર્ણ બનવા માટે, પુરાવો ચેલેન્જ સામે ટકવા માટે સક્ષમ હોવો જોઈએ. હું આગળ વધું છું. જે પુરાવાઓને પડકારોથી દૂર રાખવામાં આવ્યા છે તે હકારાત્મક રીતે ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. એટલા માટે જ વિરોધીનો કેસ જાણવાનો અધિકાર અને તેને પડકારવાની તક એ ન્યાયિક કાર્યવાહીના કેન્દ્ર સ્થાને છે. જોકે, ન્યાયાધીશ ચતુર અને

મહેનતુ હોવા છતાં, સૂચિત પ્રક્રિયા દ્વારા સંબંધિત સામગ્રીને રજૂ કરવામાં અને તે કેવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે તેના પર નોંધપાત્ર નિયંત્રણ એક પક્ષને સોંપવામાં આવે છે. આ પ્રકારની પ્રક્રિયાથી વિવાદીત કેસોની નિષ્પક્ષ સુનાવણી માટે જે જોખમ ઊભું થાય છે તે સ્પષ્ટ અને નિર્વિવાદ છે. (ભાર પૂર્વક)

૧૫૨. લોર્ડ કેરે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે, રાજ્ય પબ્લીક ઇન્ટરેસ્ટ ઇમ્યુનિટી ક્લેઇમ માટે સ્વસ્થ મૂંઝવણનો સામનો કરે છે, કારણ કે, તે પોતાના દાવાનો બચાવ કરવા માટે શક્ય હોય તેટલી સામગ્રી રજૂ કરવા માંગે છે અને પબ્લીક ઇન્ટરેસ્ટ ઇમ્યુનિટી ક્લેઇમનો સહજતા સાથે આશ્રય લેશે નહીં, કારણ કે જો તેમના દાવાને મંજૂરી આપવામાં આવે તો, તે સામગ્રીને કાર્યવાહીમાંથી જ દૂર કરવામાં આવશે. વિદ્વાન ન્યાયાધીશે અવલોકન કર્યું હતું કે, જ્યારે તમામ દસ્તાવેજો જાહેર કરવામાં આવે તો તે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડશે એવો દાવો કરતી બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાની માંગણી કરવા માટે રાજ્ય આકર્ષાશે.

૧૫૩. લોર્ડ મેન્સ (જેમની સાથે લોર્ડ હેલ સંમત થયા હતા) અને લોર્ડ ક્લાર્કે ઠરાવ્યું હતું કે, પબ્લીક ઇન્ટરેસ્ટ ઇમ્યુનિટી ક્લેઇમનો નિર્ણય થયા પછી, ચોક્કસ સંજોગોમાં અદાલત પાસે બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો આદેશ

આપવાની સત્તા છે. જોકે, એ ચોક્કસ સંજોગો કેવા હશે એના પર તેઓ સહમત ન હતા. લોર્ડ મેન્સની દ્રષ્ટિએ પબ્લીક ઇન્ટરેસ્ટ ઇમ્યુનિટી કલેઇમ કર્યા પછી, જો સામગ્રી પ્રતિવાદીના કબજામાં હોય અને દાવેદાર આ પ્રકારની પ્રક્રિયા માટે સંમતિ આપે તો અદાલત બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો આદેશ આપી શકે છે જેથી તેમના દાવાને રદ કરવામાં ન આવે. લોર્ડ કલાર્કના મંતવ્ય મુજબ, પબ્લીક ઇન્ટરેસ્ટ ઇમ્યુનિટી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, પક્ષકારોએ તેમની સંબંધિત સ્થિતિનો વિચાર કરવો જોઈએ અને ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂઆતો કરવી જોઈએ કે જેઓ કેસની હકીકતોને આધારે બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાનો આદેશ આપી શકે છે.

૧૫૪. ન્યુઝીલેન્ડના કાયદા પંચે કરેલી ભલામણો અને **અલ રાવી** (સુપ્રા) માં લોર્ડ કલાર્ક અને લોર્ડ મેન્સ દ્વારા પબ્લીક ઇન્ટરેસ્ટ ઇમ્યુનિટીની કાર્યવાહીઓ પૂર્ણ થયા પછી વધારાના પગલા તરીકે બંધ સામગ્રી કાર્યવાહી પ્રવર્તિત કરાઈ હતી. સીલ કરેલ કવરની પ્રક્રિયાની જેમ જ બંધ સામગ્રીની પ્રક્રિયામાં અદાલત એવી સામગ્રી પર આધાર રાખે છે કે જે વિશે વિવાદીને કાર્યવાહીનો નિકાલ કરતી વખતે જાણકારી હોતી નથી. પબ્લીક ઇન્ટરેસ્ટ ઇમ્યુનિટીની કાર્યવાહીના પરિણામે થયેલા અન્યાયનો સામનો કરવા માટે બંધ સામગ્રીની કાર્યવાહીઓ પ્રવર્તિત કરવામાં આવેલ છે.

૧૫૫. વિવાદી સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયાને સંમતિ આપે તો પણ તે પોતાની આંખો બંધ કરીને આગના ખાડામાં કૂદકો મારવા જેવું હશે. લોર્ડ કેર દ્વારા **અલ રાવી** (સુપ્રા) માં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, “ક્લોઝ્ડ મટીરીયલ પ્રોસીજર વાજબી પરિણામ આપશે એવો દાવો એ ધારણા પર આધારિત છે કે, ન્યાય આપનાર નિષ્પક્ષ છે. આમ છતાં, આ ધારણા ઉપરાંત, એ બાબત પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ કે, એવી સામગ્રી, કે જે નિરીક્ષણ અને ચકાસણીને પાત્ર નથી તે અદાલતને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. આનાથી એવી સ્થિતિ સર્જશે કે જ્યાં અદાલત અનુચિત ચુકાદો આપે અને આ પ્રકારનો અનુચિત નિર્ણય ન્યાયિક સમીક્ષા અને ગુણદોષના આધારે જાહેર ટીકા એમ બંનેને પાત્ર નહીં હોય.

૧૫૬. જાહેર હિતનાં મુકતિનાં દાવાને મંજૂરી આપવાથી દાવેદાર અને પ્રતિવાદીની પ્રક્રિયાગત બાંધધરીને થોડી હાનિ થઈ શકે છે એ વાતનો ઈનકાર કરી શકાતો નથી, પણ સીલ કરેલી કવર પ્રક્રિયાથી વાજબી કાર્યવાહી સુનિશ્ચિત નહીં થઈ શકે. જો પ્રતિવાદીને જાહેર હિતની મુક્તિ કાર્યવાહીના સમાપન પછી બંધ સામગ્રી પ્રક્રિયાની વિનંતી કરવાનો વિકલ્પ પૂરો પાડવામાં આવે તો જાહેર હિતની મુક્તિ કાર્યવાહીનો ઉદ્દેશ બિનજરૂરી બની જશે. તેના બદલે, અમારો એવો મત છે કે, જાહેર હિતની મુક્તિની કાર્યવાહીની અસરથી અને કાર્યવાહીમાંથી પૂરાવાને સંપૂર્ણપણે

દૂર કરવાની કાર્યવાહીથી રાજ્ય જાહેર હિતના મુક્તિના મર્યાદિત દાવાઓ કરવા માટે પ્રેરિત થશે. વધુમાં, લોર્ડ ડાઈસને નોંધ્યું હતું કે, આ પ્રક્રિયા વિવદીઓ માટે સ્વાભાવિક રીતે નુકસાનકારક હશે, કારણ કે તેઓ દસ્તાવેજની સામગ્રીથી અજાણ હશે.

૧૫૭. એવી દલીલ કરી શકાય છે કે, જો એવાં દસ્તાવેજો, જેને સુરક્ષિત કરવાની માંગ કરવામાં આવે છે, તે કાર્યવાહીના કારણથી ખૂબ નજીકથી જોડાયેલા હોય તો કાર્યવાહીમાંથી દસ્તાવેજોને દૂર કરવાથી કાર્યવાહીને ન્યાયોચિત ગણાશે નહીં. આ દલીલ એક ઉડતી નજર પર આધારિત હોવા છતાં, ઊંડાણમાં તપાસ કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં તથ્ય રહેતું નથી. ઉપર જણાવ્યા અનુસાર, જાહેર હિતના મુક્તિના દાવાના નિર્ણયના સંતુલિત તબક્કામાં અદાલત માટે એક સુસંગત વિચારણા એ છે કે શું સામગ્રીનો ખુલાસો ન થવાથી આ મુદ્દો ન્યાયોચિત નહીં બને. અદાલત સામગ્રીની પ્રાસંગિકતા અને રજુઆત ન થવાને કારણે મુદ્દાની સંભવિત બિન-વાજબીપણાનું વિશ્લેષણ કરતી વખતે આ સામગ્રીનો ખુલાસો કરવાનો નિર્દેશ આપી શકે છે. સંતુલન જાળવવાનો હેતુ આવા દાવાઓની વિરોધાભાસી દાવાઓ અને અસરો પર ભાર મૂકવાનો છે. જો ખુલાસો જાહેર હિતને નુકસાન પહોંચાડે અને જો ખુલાસો ન થવાથી આ મુદ્દો ન્યાયોચિત ન ગણાય તો પણ અદાલતો જાહેર હિતની મુક્તિનો દાવો

ફગાવી શકે છે અને કેસની હકીકતોના આધારે એવો નિર્ણય લેવામાં આવેશે કે, ખુલાસાને કારણે થયેલું નુકસાન ખુલાસો ન કરવાના કારણે થયેલ નુકશાનથી વધારે ન હોય શકે.

૧૫૮. અદાલતો સીલબંધ કવર પ્રક્રિયા અપનાવવાને બદલે દસ્તાવેજના ગુપ્ત ભાગો સુધારવા અને દસ્તાવેજના સામગ્રીનો સારાંશ પ્રદાન કરવાની કાર્યવાહીનો માર્ગ અપનાવી શકે છે જેથી જાહેર હિતની મુક્તિના દાવાની કાર્યવાહીમાંથી દસ્તાવેજને યોગ્ય રીતે બાકાત રાખી શકાય. ત્યારબાદ જ બંને પક્ષોને દસ્તાવેજના સંપાદિત સંસ્કરણનો સંદર્ભ લેવાની અથવા કાર્યવાહીમાં સારાંશનો સંદર્ભ લેવાની મંજૂરી આપી શકાશે. ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમારું માનવું છે કે, જાહેર હિત અને ગોપનીયતાના આધારે બિન-ખુલાસાનો સામનો કરવા માટે જાહેર હિતની મુક્તિની કાર્યવાહી ઓછી પ્રતિબંધાત્મક સાધન છે. હવે અંતિમ મુદ્દાનો જવાબ આપવાનો બાકી રહે છે: જો જાહેર હિતની મુક્તિ ઓછી પ્રતિબંધાત્મક સાધન છે, તો શું સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થઈ શકે અને જો એમ હોય તો કયા સંજોગોમાં અદાલતને સીલબંધ કવરમાં પુરાવા સુરક્ષિત કરવા માટે પોતાની સત્તાનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે? જ્યારે સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થઈ શકે છે ત્યારે સંભવિત પરિસ્થિતિઓ નિર્ધારિત કરવી આ ચુકાદાના દાયરાથી

બહાર હશે, ત્યારે એ કહેવું પૂરતું છે કે, જો જાહેર હિતની મુકિતની કાર્યવાહીઓ અથવા અન્ય કોઈ ઓછા પ્રતિબંધાત્મક માધ્યમોથી આ ઉદ્દેશ અસરકારક રીતે હાંસલ થઈ શકે, તો સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયા અપનાવવી જોઈએ નહીં. અદાલતે સંભવિત પ્રક્રિયાગત પદ્ધતિઓનું વિશ્લેષણ હાથ ધરવું જોઈએ, જેનો ઉપયોગ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે થઈ શકે છે અને પ્રક્રિયાગત ગેરન્ટીની ઓછી મર્યાદિત પદ્ધતિઓ અપનાવવી જ જોઈએ.

૧૫૯. ઉપરોક્ત અવલોકનોને ધ્યાનમાં રાખીને, અમારો એવો મત છે કે સામાવાળાએ લાઈસન્સ રિન્યૂ કરવાનો ઇનકાર કરતા, સંબંધિત સામગ્રીનો ખુલાસો ન કરતા અને માત્ર સીલબંધ કવરમાં સામગ્રીનો ખુલાસો કરીને બંધારણની અનુચ્છેદ ૨૧ હેઠળ સુરક્ષિત નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અપીલકર્તાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. સામાવાળા એ સાબિત કરવામાં અસમર્થ રહ્યા કે, અપીલકર્તાઓના નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકાર પરના નિયંત્રણો વાજબી હતા. એટલે એમ.આઈ.બી. દ્વારા ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨નાં રોજ લાઈસન્સ રિન્યૂ કરવાની મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને ૨ માર્ચ, ૨૦૨૨નાં રોજ હાઈઅદાલતની ખંડ પિઠનો ચુકાદો પ્રક્રિયાગત ગેરન્ટીનાં ઉલ્લંઘનનાં આધારે રદ કરવો જોઈએ.

કે. મૂળભૂત પડકાર: એમ.આઈ.બીની મંજૂરી રિન્યૂ કરવાની ના પાડતી કાર્યવાહીની માન્યતા

૧૬૦. શ્રી હુઝેફા એ અહમદીએ પ્રક્રિયાગત ગેરન્ટીના ઉદ્ધંધન પર દલીલો કરતી વખતે અદાલતને વિનંતી કરી હતી કે, મંજૂરી રિન્યૂ ન થવાને યોગ્ય ઠેરવવા માટે પૂરતી સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે સીલબંધ કવરમાં ફક્ત તે સામગ્રીનો અભ્યાસ કરવામાં આવે. આમ, ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨નાં એમ.આઈ.બી.નાં આદેશ અને ૨ માર્ચ, ૨૦૨૨નાં રોજ ઉચ્ચ અદાલતનાં ચુકાદાને પ્રક્રિયાનાં આધારે રદ કરીને આપણે ઉપરોક્ત નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા હોવા છતાં, ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા સુરક્ષા મંજૂરીને અસ્વીકૃતિનાં આધારે મંજૂરી રિન્યૂ ન કરવાનાં આદેશને પડકાર આપવાનાં મૂળ પડકારનો નિર્ણય લેવાની કામગીરીને હવે આગળ ધપાવીશું.

૧૬૧. વર્ષ ૨૦૧૦માં એમ.બી.એલ.એ ન્યૂઝ અને અદાલત અફેર્સ ટેલિવિઝન ચેનલ ‘મીડિયા વન’ને અપલિંક અને ડાઉનલિંક કરવાની મંજૂરી માટે અરજી કરી હતી. ગૃહ મંત્રાલયે સુરક્ષા મંજૂરી આપવા માટે આઈ.બી. અને સી.બી.આઈ. પાસેથી અહેવાલ માંગ્યા છે. સી.બી.આઈ.એ નોંધ્યું હતું કે, એમ.બી.એલ. સામે રેકૉર્ડમાં કોઈ પ્રતિકૂળ બાબત નથી. આઈ.બી. એ

જણાવ્યું હતું કે, એમ.બી.એલ. ‘મધ્યમમ ડેઈલી’ સાથે ગાઢ જોડાણ ધરાવે છે અને માધ્યમમ ડેઈલી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા લેખો પ્રતિકૂળ છે. આ લેખોના પ્રતિકૂળ સ્વરૂપ પર પોતાના નિષ્કર્ષની પુષ્ટિ કરવા માટે, આઈ.બી. એ ભારતમાં મુસ્લિમો સાથે કથિત ભેદભાવ અને બોમ્બ વિસ્ફોટો માટે જવાબદાર હિન્દુ કટ્ટરપંથીઓ સામે કથિત નરમ વલણ અને એથી વિપરિત વલણ મુસ્લિમ કટ્ટરપંથીઓ વિરુદ્ધ ધરાવતા માધ્યમના અહેવાલોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ગૃહ મંત્રાલયે અહેવાલને ધ્યાનમાં લીધો હતો અને નિષ્કર્ષ કાઢ્યો હતો કે, ટિપ્પણીઓ સુરક્ષાના આધારે મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કરવા માટે પૂરતી મજબૂત નથી, જેથી એમ.બી.એલ.ને સુરક્ષા મંજૂરી મળેલ.

૧૬૨. એમ.બી.એલ.ની અન્ય દરખાસ્તો માટે સુરક્ષા મંજૂરી માંગવામાં આવી હતી ત્યારે આઈ.બી. એ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ વચ્ચે આવા ૪ અહેવાલો રજૂ કર્યા હતા. આઈ.બી. દ્વારા એમ.બી.એલ.ની આવકના કથિત મુખ્ય સ્ત્રોત, જેઈઆઈ-એચ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખનારાઓ અને તેના સત્તા વિરોધી વલણ પર પ્રતિકૂળ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. એમ.બી.એલ. સત્તા વિરોધી વલણ અપનાવી રહ્યું છે તેની પુષ્ટિ કરવા માટે યુ.એ.પી.એ., આર્મ્ડ ફોર્સીસ (સ્પેશ્યલ પાવર્સ) એક્ટ, સરકારના ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ, એન્કાઉન્ટર કિલિંગ, સિટીઝનશિપ (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ,

એન.આર.સી., એન.પી.આર., આતંકવાદના કેસોમા ભારતીય ન્યાયતંત્રના કથિત બેવડા ધોરણો અને સુરક્ષા દળોના કથિત ખરાબ ચિત્રણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. ગૃહ મંત્રાલયે આઈ.બી.ના અહેવાલોના આધારે સુરક્ષા મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. અમારે નક્કી કરવાનું છે કે, શું આ કારણો સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર કરવા માટે વાજબી આધાર પ્રદાન કરે છે અને પરિણામે બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯(૧)(ક) હેઠળ એમ.બી.એલ.ના પ્રેસની સ્વતંત્રતાના અધિકારને પ્રતિબંધિત કરે છે?

૧૬૩. બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯(૧)(ક) ના એક ઘટક તરીકે સંરક્ષિત પ્રેસની સ્વતંત્રતા માત્ર બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯(૨) માં નિર્દિષ્ટ કરેલા આધાર પર જ મર્યાદિત કરી શકાય છે. અનુચ્છેદ ૧૯(૨) માં નિર્ધારિત કરેલા આધારોમાં ભારતની સંપ્રભુતા અને અખંડિતતા, રાજ્યની સુરક્ષા, વિદેશી રાજ્યો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો, જાહેર વ્યવસ્થા, શાલીનતા અથવા નૈતિકતા અથવા અદાલતની અવમાનના, માનહાનિ અથવા કોઈ અપરાધ કરવા ઉશ્કેરણી સંબંધિત આધારોનો સમાવેશ થાય છે. અમે આ ચુકાદાના ભાગ ‘સી’માં પહેલેથી જ ચુકાદો આપી ચૂક્યા છીએ કે અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ લાઈસન્સ રિન્યૂ કરવા માટે સુરક્ષા મંજૂરીની જરૂર છે. ન્યૂઝ ચેનલ ચલાવવા માટે સુરક્ષા મંજૂરીનો ઇનકાર એ પ્રેસની સ્વતંત્રતા પર

પ્રતિબંધ છે અને આ પ્રકારનો પ્રતિબંધ બંધારણીય રીતે બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૯(૨) માં ઉલ્લેખિત આધાર પર જ માન્ય રાખી શકાય.

૧૬૪. મોડર્ન ડેન્ટલ (સુપ્રા) અને ન્યાયમૂર્તિ કે. એસ. પુટ્ટસ્વામી (૯૪) (સુપ્રા) ના નિર્ણયો પછી મૂળભૂત અધિકારો પરના પ્રતિબંધોની વાજબીપણાની ચકાસણી કરવા માટે ન્યાયાલયો પ્રમાણસરના માપદંડોનો ઉપયોગ કરે છે, છતાં તેને સામાન્ય રીતે કાયદાકીય કાર્યવાહીના ક્ષેત્રમાં લાગુ કરવામાં આવે છે. આ અદાલતે નક્કી કરેલી સ્થિતિ એ છે કે, મૂળભૂત અધિકારોના તમામ ઉલ્લંઘનોને પ્રમાણના માપદંડ પર ચકાસવા જોઈએ. બંધારણના અનુચ્છેદ ૧૩ હેઠળ અદાલતને મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરતા કાયદાઓને રદ કરવાનો અધિકાર છે. આ જોગવાઈના ઉદ્દેશ માટે કાયદામાં વહીવટી કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે. મૂળભૂત સ્વતંત્રતાઓનું ઉલ્લંઘન કરતી વહીવટી કાર્યવાહીને પ્રમાણભૂતતાના માપદંડથી જ ચકાસવી જોઈએ તેવી કાયદાકીય સ્થિતિને આ અદાલતે તેના અગાઉના ચુકાદાઓમાં સ્થાપિત કરી છે. ^{૧૧૩}[ઓમ કુમાર વિ. ભારત સંઘ, (૨૦૦૧) ૨ એસ.સી.સી. ૩૮૬; ભારત સંઘ વિ. ગનાયુત્તમ, (૧૯૯૭) ૭ એસ.સી.સી.] આમ, એમ.આઈ.બી. ની મંજૂરી રિન્યૂ કરવાની ના પાડવાની કાર્યવાહીની પ્રમાણભૂતતાના માપદંડોના આધારે ન્યાયિક સમીક્ષા કરવામાં આવશે.

૧૬૫. આ અદાલતે મોડર્ન ડેન્ટલ (સુપ્રા) માં નક્કી કરેલા પ્રમાણભૂત માપદંડોની પ્રથમ કસોટી માટે અદાલતને અધિકાર મર્યાદિત કરનારા માપદંડોનું કોઈ કાયદેસર લક્ષ્ય છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે. બંધારણના ભાગ-III ની અન્ય જોગવાઈઓથી વિપરીત, અનુચ્છેદ ૧૯ એવા હેતુઓ નિર્ધારિત કરે છે, જેના માટે માન્યતાપ્રાપ્ત અધિકારોને વાજબી રીતે પ્રતિબંધિત કરી શકાય છે. આમ, પડકારવામાં આવેલ રાજ્ય કાર્યવાહીનો હેતુ જેને પડકારવામાં આવેલ છે તે પ્રેસની સ્વતંત્રતા પર વાજબી રીતે પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલ છે કે નહીં તે ચકાસવા માટે તે અનુચ્છેદ ૧૯(૨) માં ઉલ્લેખિત આધારો પર અધારીત હોવો જ જોઈએ. બે કારણોસર સુરક્ષા મંજૂરીનો ઈનકાર કરવામાં આવ્યો હતો: એમ.બી.એલ.નું કથિત સત્તા વિરોધી વલણ અને જે.ઈ.આઈ.-એચ. સાથે એમ.બી.એલ.નું કથિત જોડાણ.

૧૬૬. લોકશાહી પ્રજાસત્તાકની મજબૂત કામગીરી માટે "સ્વતંત્ર પ્રેસ" ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.લોકશાહી સમાજમાં તેની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે રાજ્યની કામગીરી પર પ્રકાશ પાડે છે.પ્રેસની એ ફરજ છે કે તેઓ સત્તા સમક્ષ સત્ય રજૂ કરે અને તેને કઠોર તથ્યો સાથે નાગરિકો સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે, જેથી તેઓ એવી પસંદગીઓ કરી શકે કે જે લોકશાહીને સાચી દિશામાં દોરી જાય.પ્રેસની

સ્વતંત્રતા પર પ્રતિબંધ નાગરિકોને એક જ વિચારધારા સાથે વિચારવા માટે મજબૂર કરે છે.સામાજિક-આર્થિક રાજકારણથી લઈને રાજકીય વિચારધારાઓ સુધીના મુદ્દાઓ પર એકરૂપતા ધરાવતા દ્રષ્ટિકોણથી લોકશાહી માટે ગંભીર જોખમ ઊભું થશે.

૧૬૭. સરકારની નીતિઓ પર મીડિયા-વનના વિવેચનાત્મક વિચારોને ‘એન્ટી-એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ’ કહી શકાય નહીં.આવી પરિભાષાનો ઉપયોગ પોતાનામાં જ એવી અપેક્ષાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કે પ્રેસે સંસ્થાને ટેકો આપવો જ જોઈએ.એમઆઈબીની આ કાર્યવાહીને આધારે જો કોઈ મીડિયા ચેનલને, કે જે બંધારણીય રીતે પોતાના મંતવ્યો રાખવા માટે હકદાર છે, તેને સુરક્ષા કલીઅરન્સ આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવે તો તે બાબત અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર અને ખાસ કરીને પ્રેસની સ્વતંત્રતા પર નકારાત્મક અસર કરે છે.સરકારી નીતિની ટીકા કરવી તે બાબતને કોઈ પણ પ્રકારની કાલ્પનિક ચુકિતથી અનુરોધ ૧૯ (૨) માં ઉલ્લેખિત કોઈ પણ આધારોના દાવરામા લાવી શકાય નહીં.

૧૬૮. આઈ.બી. દ્વારા જેઈઆઈ-એચ (JEI-H) ની આક્ષેપિત ભૂમિકા અને પ્રવૃત્તિઓ પર રજૂ કરવામાં આવેલી નોંધ જણાવે છે કે સંગઠન પર ત્રણ વખત પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને ત્રણેય પ્રતિબંધ રદ કરવામાં આવ્યા હતા.આ સંગઠન પર છેલ્લે ૧૯૯૨માં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) ધારા-

૧૯૪૭ અંતર્ગત પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.આ અદાલતે ૧૯૯૪માં આ પ્રતિબંધને રદ કર્યો હતો.આમ, જ્યારે જેઈઆઈ-એચ એ એક પ્રતિબંધિત સંગઠન નથી ત્યારે, આ સંગઠન સાથેના સંબંધો રાષ્ટ્રની સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતા, રાજ્યની સુરક્ષા, વિદેશી રાજ્યો સાથેના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો અથવા જાહેર વ્યવસ્થા પર અસર કરશે એવો દાવો કરવો તે રાજ્ય માટે અનિશ્ચિત અને ટકી શકે નહિ તેવો રહેશે.વધુમાં, એમબીએલને જેઈઆઈ-એચ સાથે સાંકળવા માટેની ફાઈલમાં એકમાત્ર પુરાવો જેઈઆઈ-એચના કેડર્સ દ્વારા એમબીએલના શેર્સમાં આક્ષેપિત રોકાણ કરવામાં આવેલ તે છે. આ બાબતના આધાર માટે આઈ.બી. દ્વારા શેરહોલ્ડરની યાદી સુપ્રત કરવામાં આવેલ હતી.જો કે, તેઓ જેઈઆઈ-એચ સાથે જોડાયેલા છે તે બાબતનો કોઈ પુરાવો નથી. આમ, એમબીએલ જેઈઆઈ-એચ સાથે સંકળાયેલું હોવાનો આરોપ ખોટો છે, પ્રથમ કારણ એ છે કે, જેઈઆઈ-એચ પ્રતિબંધિત સંગઠન નથી અને જેઈઆઈ-એચ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકોના રોકાણથી ભારતની સુરક્ષા પર અસર પડશે તેવો નિષ્કર્ષ કાઢવા માટે અન્ય કોઈ સામગ્રી નથી અને બીજું કારણ તે છે કે, ભલે જેઈઆઈ-એચ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકોના રોકાણથી રાજ્યની સુરક્ષા પ્રભાવિત થશે તેવી માન્યતાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો પણ, શેરધારકો જેઈઆઈ-એચ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે તેવો કોઈ પુરાવો નથી. ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીને, સુરક્ષા પરવાનગીથી ઈનકાર કરવાનો હેતુ કાયદેસર અથવા યોગ્ય હેતુ ધરાવતો નથી.

૧૬૯. આઈ.બી.એ નોંધ્યું છે કે એમ.આઈ.બી. સામે ઉપરોક્ત સામગ્રી વર્ષ ૨૦૧૮ની માર્ગદર્શિકા સાથે જોડાયેલા સુરક્ષા માપદંડોના અનુક્ર્મ નં. ૨૦ અને ૨૨ હેઠળ આવે છે, જેનો ઉપયોગ સુરક્ષા પરવાનગી અંગેની દરખાસ્તોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે થાય છે.અનુક્રમ નંબર ૨૦ માં તેનો "ભારતમાં ધર્મપરિવર્તનની પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવણી" તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે અને અનુક્રમ નંબર ૨૨ માં તેનો "જાહેર જનતાની સલામતીને જોખમમાં મૂકી સલામતી અંગેની બાબતો અથવા સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓનું ઇરાદાપૂર્વક અથવા યોજનાબદ્ધ ઉદ્ધંધન તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે.સુરક્ષા માપદંડોનાં અનુક્રમ નંબર ૨૦ અને ૨૨માં એમબીએલના સુરક્ષા માપદંડોની વિરુદ્ધમાં રજૂ કરવામાં આવેલી સામગ્રી વચ્ચે કોઈ તર્કસંગત જોડાણ નથી.એમબીએલને ભારતમાં રહેતા મુસ્લિમ સમુદાય સામેના કથિત ભેદભાવ અંગે માત્ર અહેવાલો પ્રકાશિત કરવા માટેના કારણોસર અથવા એમબીએલને માત્ર તેની શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નને લીધે ઉદ્ભવતી સુરક્ષાના ઉદ્ધંધન માટે તે ધર્મપરિવર્તનની પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે તેવું કહી શકાય નહિ.

એલ. નિષ્કર્ષ અને દિશા નિર્દેશો

૧૭૦. ઉપરોક્ત ચર્ચાને ધ્યાનમાં રાખીને, અપીલોને મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને એમઆઈબીના તારીખ ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨ નો આદેશ અને તારીખ ૨

માર્ચ, ૨૦૨૨ ના રોજનો હાઈઅદાલતનો ચુકાદો રદ કરવામાં આવે છે.અમારા તારણોનો સારાંશ નીચે મુજબ છે:

(૧) અપલિંકિંગ અને ડાઉનલિંકિંગ માર્ગદર્શિકા હેઠળ આપવામાં આવતી મંજૂરીને રિન્યુ કરવા માટે સુરક્ષા અંગેની મંજૂરી મળવી તે જરૂરી શરતોમાંથી એક છે;

(૨) એમઆઈબીના આદેશ અને હાઈઅદાલતના નિર્ણયને પ્રક્રિયાગત આધાર પર પડકારવા માટે નીચેના કારણોસર મંજૂરી આપવામાં આવી છે:

(ક) મેનકા ગાંધી (ઉપર) માં આ અદાલતના ચુકાદા દ્વારા કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને બંધારણીય બનાવવામાં આવ્યા હતા.તેની અસર એ છે કે અદાલતોએ સ્વીકાર્યું છે કે કેસના પરિણામોથી સ્વતંત્ર કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવામાં એક અંતર્નિહિત મૂલ્ય છે.પ્રક્રિયાગત બાંધકામોનું ઉદ્ધંધન કરતી કામગીરીઓનું પાલન ન કરવાથી કેસના પરિણામોને નુકસાન ન પહોંચે તેમ હોવા છતાં પણ આવી કામગીરીઓને રદ કરી શકાય તેમ છે.પ્રક્રિયામાં વાજબીપણું એ કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું મૂળમંત્ર છે.દાવેદાર પર એવું

સાબિત કરવાની જવાબદારી કે જે પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવે છે તે પ્રક્રિયાગત બાંધધરીઓની મૂળભૂત બાબતનું ઉદ્ધંધન કરે છે;

(ખ) અપીલકર્તાઓએ સાબિત કરી દીધું છે કે એમબીએલના નિષ્પક્ષ સુનાવણીના અધિકારનું ઉદ્ધંધન એમઆઈબીના ૩૧ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨ ના આદેશમાં થયું છે કે જેમા કારણોની ચર્ચા કરવામાં આવી નથી અને અપીલકર્તાઓને સંબંધિત સામગ્રી અંગેનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી અને માત્ર અદાલતમાં તેનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે.આથી, પ્રતિવાદીઓ પર એ સાબિત કરવા માટેની જવાબદારી છે કે જે પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવી હતી તે વાજબી હતી અને બંધારણની અનુચ્છેદ ૧૪ અને ૨૧ મુજબની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ હતી.પ્રક્રિયાની વાજબીપણું ચકાસવા માટે પ્રમાણબદ્ધતાના ધોરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

(ગ) આ અદાલતે ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની સુરક્ષા સેવાઓ (ઉપર) અને ડિજીટલ નેટવર્ક (ઉપર) માં આપેલા ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કેસની હકીકતોના આધારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અંગેની બાબતો વાજબીપણાની ફરજ કરતાં

વધુ મહત્વપૂર્ણ હોય છે ત્યારે કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતોને બાકાત રાખી શકાય છે;

(ઘ) પ્રક્રિયાગત બાંધધરીઓને મર્યાદિત કરવા માટે ગુપ્તતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદેસર હેતુઓ હોવા છતાં, રાજ્ય એ સાબિત કરવામાં અસમર્થ રહ્યું છે કે આ બાબત અંગેની વિચારણા વર્તમાન હકિકતલક્ષી પરિપ્રેક્ષ્યમાં જરૂરી બને છે. તમામ તપાસ અહેવાલોના ખુલાસાથી બ્લેન્કેટ ઈમ્યુનીટી આપી શકાય નહીં;

(ચ) રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા વિચારણાઓના સમાવેશ અંગેના દાવાની માન્યતાનું મૂલ્યાંકન નીચેની બાબતોની ચકાસણી પર આધાર રાખે છે: (૧) શું માહિતીનો ખુલાસો ન થવો એ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે તેવું નક્કી કરવા માટે કોઈ સામગ્રી છે કે નહીં અને (૨) કોઈ વાજબી અને સમજદાર વ્યક્તિ રેકૉર્ડ પરની સામગ્રીમાંથી સમાન નિષ્કર્ષ કાઢશે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી;

(ચ) જો એવું ધારી લઈએ કે ખુલાસો ન થવો તે ગોપનીયતા અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના હિતમાં છે તો પણ, પ્રતિવાદીઓ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલા માધ્યમો પ્રમાણના માપદંડની અન્ય મર્યાદાઓને સંતુષ્ટ કરતા નથી. એમબીએલને સુરક્ષા

કિલચરન્સથી વંચિત રાખવાના કારણોનો સારાંશ જાહેર ન કરવો, કે જે પ્રક્રિયાગત બાંધધરીઓની મૂળભૂત, અખંડિત અને લઘુત્તમ જરૂરિયાતની બાબત છે, તે ઉપયુક્તતાના અર્થને સંતોષી શકતી નથી;

(છ) ન્યાયાલયો જાહેર હિતની મુક્તિ દાવાઓની માન્યતાનું મૂલ્યાંકન કરે છે, જે માળખાગત પ્રમાણભૂતતાના ધોરણોના આધારે સીલબંધ કવરની પ્રક્રિયાથી થતાં નુકશાન જેટલું જ હોવા અંગે સમાધાન કરે છે. જ્યારે જાહેર હિતોના મુક્તિના દાવાઓના મૂલ્યાંકનના દાયરાથી વિપરીત હોય ત્યારે સીલબંધ કવરમાં સામગ્રી સુરક્ષિત કરવાની અદાલતોની સત્તા અનિયંત્રિત અને કામચલાઉ છે. અદાલતો દ્વારા જાહેર હિતમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રતિકારના દાવાઓ અને પ્રક્રિયાગત સુરક્ષાત્મક પગલાઓનું રક્ષણ કરવા સીલબંધ કવરની કાર્યવાહીમાં આ પ્રકારનાં માપદંડોનો અભાવ એવું સૂચવે છે કે, જાહેર હિતમાં કરાયેલા પ્રતિકારના દાવાઓ પ્રમાણમાં ઓછા પ્રતિબંધાત્મક સાધનો કે ઉપાયો ધરાવે છે. વધુમાં, જ્યારે જાહેર હિતની પ્રતિકારકતા કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંતો પર અસર કરે છે, ત્યારે સીલબંધ કવરની કાર્યવાહીઓ કુદરતી

ન્યાયના સિદ્ધાંતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને પારદર્શક ન્યાયનું
ઉલ્લંઘન કરે છે

(જ) અદાલતો દસ્તાવેજના ગુપ્ત ભાગોને સુધારવાનો અને
દસ્તાવેજમા સમાવિષ્ટ લખાણનો સારાંશ પ્રદાન કરવાનો
રસ્તો સામગ્રીને યોગ્ય રીતે બાકાત રાખવા માટે જાહેર
હિતમાં છૂટછાટના દાવાની સફળતા બાદ અપનાવી શકે છે.

(૩) એમઆઈબી ના ઓર્ડરને પડકારવા માટે આધારભૂત કારણોસર
મંજૂરી આપવામાં આવી છે.મીડિયા ચેનલ ચલાવવાની પરવાનગીનું
રીન્યુઅલ ન થવું એ પ્રેસની સ્વતંત્રતા પર પ્રતિબંધ છે, જેને માત્ર
બંધારણની અનુચ્છેદ ૧ (૨) માં ઉલ્લેખિત કારણોસર જ વાજબી રીતે
પ્રતિબંધિત કરી શકાય છે.એમબીએલને સુરક્ષા ક્લીઅરન્સ ન આપવાનાં
કારણો, એટલે કે તેનું કથિત સ્થાપના વિરોધી વલણ અને જેઈઆઈ-
એચ સાથે શેરધારકોનું કથિત ગઠબંધન એ બંધારણની અનુચ્છેદ ૧ (૧)
(એ) હેઠળ સંરક્ષણ પ્રાપ્ત થયેલ વાણીની સ્વતંત્રતાના અધિકારને
પ્રતિબંધિત કરવા માટેના કાયદેસર હેતુઓ નથી.કોઈ પણ સંજોગોમાં,
શેરધારકોની કોઈ કડી કે જોડાણ દર્શાવવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની સામગ્રી
હતી નહિ કે જેના વિષે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા.

૧૭૧ જ્યારે અમે એવો નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે જાહેર હિતની મુક્તિનો દાવો તે ઓછો પ્રતિબંધાત્મક રસ્તો છે ત્યારે દાવાની સુનાવણી કરતી વખતે પ્રક્રિયાગત બાંહેધરીઓને નાબૂદ કરવાની બાબતને અદાલત અવગણી શકે નહીં. અહિં માત્ર અદાલત અને પાર્ટી કે જે જાહેર હિતની મુક્તિની કાર્યવાહીથી વાકેફ છે તેઓ સામગ્રી અંગેનો ખુલાસો કરવા માંગતા નથી. અદાલતની એવી ફરજ છે કે તે અરજદારના કેસમાં જાહેર હિતના મુક્તિના દાવાની ચકાસણી માટે પ્રમાણભૂત ધોરણો અપનાવતી વખતે સામગ્રીની પ્રાસંગિકતા જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં લે. જોકે, એવા અરજદાર કે જેના બદલે આ કાર્યવાહીમાં પ્રતિનિધિત્વ કરવામા આવ્યું નથી તે અસરકારક રીતે નબળા પડી જશે. જ્યારે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ગંભીર બાબતો અંગેની એવી સામગ્રી હોય કે જેને જાહેર કરી શકાતી નથી, ત્યારે પ્રક્રિયાગત બાંહેધરીના બંધારણીય સિદ્ધાંત એટલો જ મહત્વપૂર્ણ છે અને તેને મૂત દસ્તાવેજમાં ફેરવી ન શકાય. સર્વોચ્ચ બંધારણીય અદાલત તરીકે જ્યારે આ બંને બાબતો વિવાદમાં હોય ત્યારે સંતુલન જાળવી રાખવું તે આપણી જવાબદારી છે. જાહેર હિતની પ્રતિકારકતા કાર્યવાહીમાં પ્રક્રિયાગત ગેરન્ટીને માટે સંભવિત નુકસાન સામે દાવેદારને સુરક્ષા મળે તે માટે અમે અદાલતમાં એક એમિકસ ક્યૂરીની નિમણૂક કરવાની સત્તાને માન્યતા આપી છે. એમિકસ ક્યૂરીની નિમણૂક કરવાથી ગોપનીયતા અંગેની બાબતોની સાથે સાથે ન્યાય પ્રદાન કરવાની પ્રક્રિયાની વસ્તુનિષ્ઠતામાં લોકોનો વિશ્વાસ જાળવવાની જરૂરિયાતનું સંતુલન થશે.

૧૭૨ અદાલત દ્વારા નિયુક્ત એમિક્સ ક્યૂરીને રાજ્ય દ્વારા પોતાની પાસે રાખવામાં આવેલી સામગ્રીને તપાસવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.એમિક્સ ક્યૂરીને અરજદાર અને તેમના વકીલ સાથે તેમના કેસની ખાતરી કરવા માટે કાર્યવાહી પહેલાં વાતચીત કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે જેથી તેઓ ખુલાસાની જરૂરિયાતના આધારે અસરકારક રજૂઆતો કરી શકે.જોકે, જાહેર હિતની મુક્તિ પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી અને પોતાની પાસે રોકી રાખવામાં આવેલા દસ્તાવેજને વકીલ દ્વારા જોઈ લીધા બાદ એમિક્સ ક્યૂરી અરજદાર અથવા તેમના વકીલ સાથે વાતચીત કરી શકશે નહીં.એમિક્સ ક્યૂરી તેમની શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા અનુસાર અરજદારના હિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.એમિક્સ ક્યૂરીનએ અરજદાર અથવા તેમના વકીલ સહિત કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સામે સામગ્રી અંગેનો કોઈ ખુલાસો નહીં કરવા અથવા તેની ચર્ચા નહીં કરવાની શપથ લેવાની રહેશે.

૧૭૩ બંધારણની અનુચ્છેદ-૧૪૫ માં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે, સર્વોચ્ચ અદાલતના તમામ નિર્ણયો માત્ર ખુદ્દી અદાલતમાં જ આપવામાં આવશે.જોકે, જાહેર હિતની મુક્તિની પ્રક્રિયા ગોપનીય વ્યવસ્થાના વાતાવરણમાં હાથ ધરવામાં આવશે, પરંતુ અદાલતે ખુદ્દી અદાલતમાં દાવાને મંજૂર કરવા અથવા નકારી કાઢવા માટે તર્કસંગત આદેશ પસાર કરવો જરૂરી છે.અમે એ વાતથી વાકેફ છીએ કે એવો વાંધો રજૂ થઈ શકે છે કે દાવાને મંજૂરી આપવાના કારણોને ન્યાયી

ઠરાવતા આદેશમાં તે જે સામગ્રી અંગે સંરક્ષણની માંગણી કરવા માંગે છે તેના પરની માહિતીનો જ ખુલાસો કરવો પડશે.આવા કિસ્સાઓમાં પણ અદાલત દ્વારા તેમણે જે સિદ્ધાંતો પર વિચાર કર્યો હતો અને લાગુ કર્યા હતા તેના પર તર્કસંગત આદેશ પૂરો પાડવાની જરૂર છે, ભલે પછી જે સામગ્રીનો ખુલાસો કરવાની માંગણી કરવામાં આવી હોય તેને તર્કસંગત આદેશમાંથી બાદ કરવામાં આવી હોય.જોકે, તર્કસંગત આદેશમાંથી બાદ કરાયેલ સામગ્રી અદાલતના રેકૉર્ડમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવશે, જે ભવિષ્યમાં જરૂર જણાશે તો અદાલતોને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૧૭૪ સિવિલ અપીલો આથી મંજૂર કરવામાં આવે છે.એમઆઈબી હવે આ ચુકાદાને આધારે ચાર અઠવાડિયાની અંદર રિન્યુઅલની પરવાનગીઓ આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરશે અને અન્ય તમામ સત્તામંડળો જરૂરી મંજૂરીઓ આપવામાં સહકાર આપશે.આ અદાલતનો વચગાળાનો આદેશ રિન્યુઅલની પરવાનગી ન મળે ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે.

૧૭૫ બાકી રહેલી અરજીઓ, જો કોઈ હોય તો, તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

.....મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ

[ડૉ. ધનંજય વાય ચંદ્રચુડ]

.....ન્યાયમૂર્તિ

[હિમા કોહલી]

નવી દિલ્હી;

૫ એપ્રિલ, ૨૦૨૩

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.
